

第六章 金融法律制度

目录

- 01. 票据法律制度
- 02. 保险法律制度
- 03. 证券法律制度

第一单元 票据法律制度

本单元框架结构

序号	知识点	考频
<u>1</u>	票据概述	高
<u>2</u>	票据权利	高
<u>3</u>	票据行为	高
<u>4</u>	票据追索的细化规定	高
<u>5</u>	票据抗辩权	高
6	各种票据的细节性规定	一般
7	电子商业汇票	?

知识点 1: 票据概述

一. 票据概念

票据，是指由出票人签发的、约定自己或者委托付款人在见票时或指定的日期向收款人或持票人无条件支付确定的金额的有价证券。

二. 票据种类

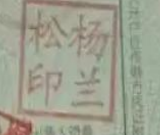
大类	细类		出票人	进一步分类			
				自付 票据	委付 票据	即付 票据	远期 票据
汇票	银行汇票		银行		✓	✓	
	商业 汇票	银行承兑汇票	非 银行单位		✓	✓	✓
		商业承兑汇票					
本票	银行本票		银行	✓		✓	
支票	现金支票		非银行单 位或个人		✓	✓	
	转账支票						
	普通支票 (含划线支票)						

[票样—银行汇票]

付款期限 壹个月		中国建设银行	2 × × 0000	第 号
出票日期 (大写) 贰零壹陆年零伍月零叁日		银行汇票		
收款人 深圳 × × 公司	代理付款行	行号		
出票金额 人民币 (大写) 叁拾陆万元整	账号	(压数机压印出票金额)		
实际结算金额 人民币 (大写) 叁拾叁万玖仟元整	千	百	十	万
	元	角	分	
	¥	3	9	0
		0	0	0
申请人: 北京市 × × 公司 账号或住址: 20 × × × ×	科目 (借)		双方科目 (贷)	
出票行: 建行 × × 支行 行号: 0752	多余金额		兑付日期 年 月 日	
备注: 货款	千	百	十	万
凭票付款	元	角	分	
出票行签章	¥	2	1	0
		0	0	0
张华				
	复核	记账		

此联代理付款行付款后作联行往来借方凭证附件

[票样—商业汇票—商业承兑汇票]

商业承兑汇票		2	001000063
出票日期 贰零壹柒年 零伍 月 零贰 日		21811528	
付款人 全称 中铁十局集团有限公司	收款人 全称 北京金叶鑫诚建设工程有限公司		
付款人 账号 12050161530000000922	收款人 账号 110061668018800013518		
付款人 开户银行 建设银行济南市中支行七里山分理处	收款人 开户银行 交通银行北京通州梨园支行		
出票金额 人民币 叁拾万元整	千	百	十
	元	角	分
	¥	3	0
		0	0
汇票金额 贰零壹柒年壹拾壹月零贰日	付款人 行号 105504173216		
交易合同号 E20170502	付款人 地址 济南市市中区英雄山路 128-1 号		
			
承兑日期 年 月 日	承兑人 签字	承兑人 签字	

[票样—商业汇票—银行承兑汇票]

银行承兑汇票		2 0102835998	
出票日期 贰零零捌年柒月贰拾壹日 (大写)		收款人 江苏快达农化股份有限公司	
出票人全称 常德市优农植保有限公司		账号 710701040000295	
出票人账号 870115449808093001		开户银行 如东县农行	
付款行全称 中行常德分行营业部		行号 104558001004	
出票金额 人民币 壹拾伍万元整 (大写)		地址 湖南省常德市武陵区洞庭大道中段138号	
汇票到期日 贰零零玖年零壹月贰拾壹日		承兑行 湖南常德市武陵区洞庭大道中段138号	
承兑协议编号 2208035		本行付款 47013	
本汇票请你们行承兑，到期无条件付款。		承兑行签章 0007701308000147	
出票人签章 王朱印明		承兑日期 年 月 日 12月	
备注:		复核 记账	

[票样—银行本票]

中国工商银行 广州市分行		2 03 90877855	
付款期限 贰个月		本票	
出票日期 贰零零捌年零捌月壹拾伍日 (大写)		收款人: 广州金鑫商贸有限公司	
申请人: 广州金鑫商贸有限公司		凭票即付 人民币 壹拾捌万元整 (大写)	
转账 ☒ 现金 ☐		(压数机压印出票金额)	
备注:		出票行签章 301100000023	
出票行签章 陈绮		出纳 复核 经办	

[票样—支票—现金支票]

徽商银行 现金支票 31903910
05211588

出票日期(大写) 贰零贰壹年零柒月叁拾日 付款行名称: 徽商银行铜陵银霄支行
收款人: 安徽光彩事业促进会 出票人账号: 1990501021000565930

人民币 (大写) **伍拾万元整**

亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
				¥	5	0	0	0	0	0

用途 河南省灾害救援和灾后重建专项资金

上列款项请从我账户内支付

出票人签章

付款期限自出票之日起十天

宝谢印同

[票样—支票—转账支票]

中国银行 转账支票 (皖) 00003513251

出票日期(大写) 贰零零玖年零肆月贰拾日 付款行名称:
收款人: 彬伊奴奉节专卖店 出票人账号:

人民币 (大写) **壹仟元整**

亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
				¥	1	0	0	0	0	0

用途

上列款项请从我账户内支付

出票人签章

复核 记账

357828035104046317148150598091

[票样—支票—普通支票]

中国工商银行 支票 86028490241

出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称:
收款人: 出票人账号: 2002020908300069003

人民币 (大写)

亿	仟	百	十	万	千	百	十	元	角	分

用途

上列款项请从我账户内支付

出票人签章

科目(借)

对方科目(贷)

复核 记账

本支票付款期限十天

[票样—支票—普通支票—划线支票]

中国工商银行 支票

出票日期(大写) 年 月 日 付款行名称:

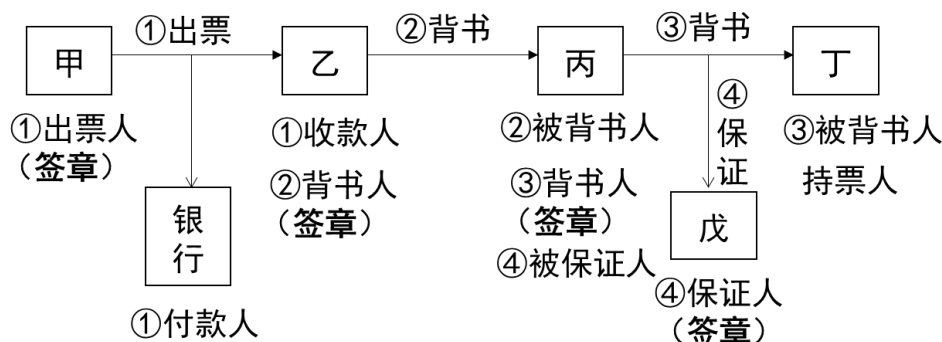
收款人: 出票人帐号: 2002020908300069003

人民币 (大写) 亿 仟 百 万 千 百 十 元 角 分

用途: 科目(借): 对方科目(贷):

本支票付款期限十天 出票人签章 复核 记帐

三. 票据行为与票据当事人



签章通常被视为承担票据责任的前提，签章者为票据的债务人或者责任人

针对远期汇票而言，付款人有可能在票据上作出一个未来无条件付款的承诺，就需要以承兑人的身份在票据上签章

四. 票据的基础关系与票据关系

1. 概念

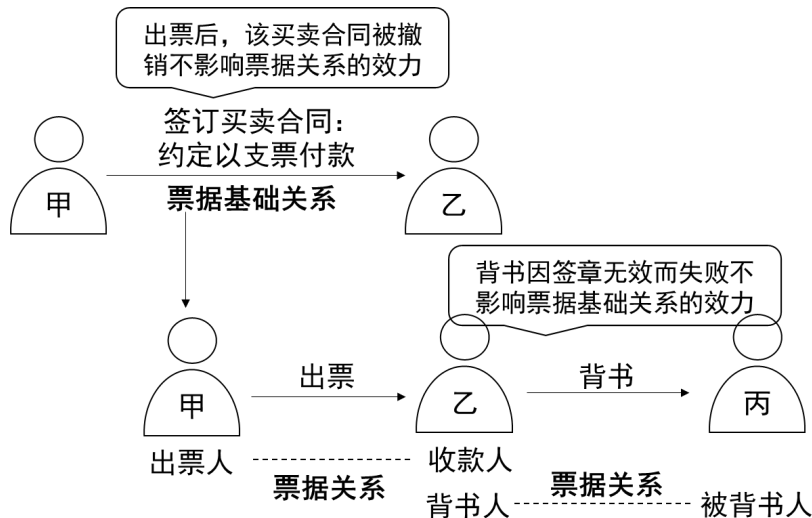
要点	含义	示例
票据基础关系	授受票据的原因或前提	出票的原因
票据关系	基于票据行为(出票、背书、承兑、保证)所产生的票据权利义务关系	背书 (背书人 V. S 被背书人)

2. 具体规定

序号	具体规定
1	票据的签发、取得和转让，应遵循诚实信用的原则，具有真实的交易关系和债权债务关系，如买受人基于“买卖关系”向出卖人签发票据
2	票据关系一经形成，就与基础关系相分离，基础关系是否存在，是否有效，对票据关系都不起作用

3 票据关系因一定原因失效，亦**不影响基础关系的效力**

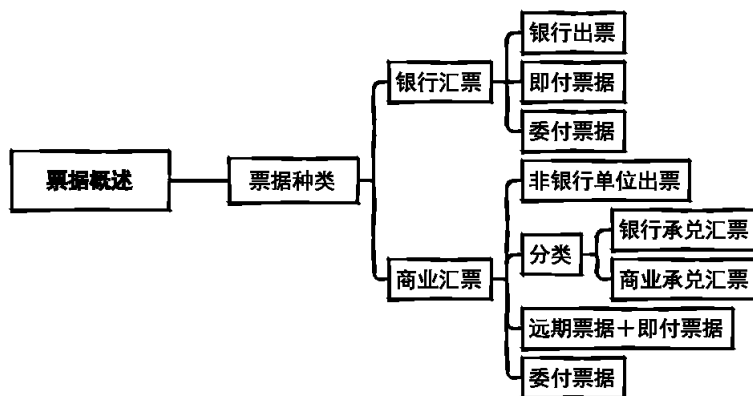
[案例 6.1]

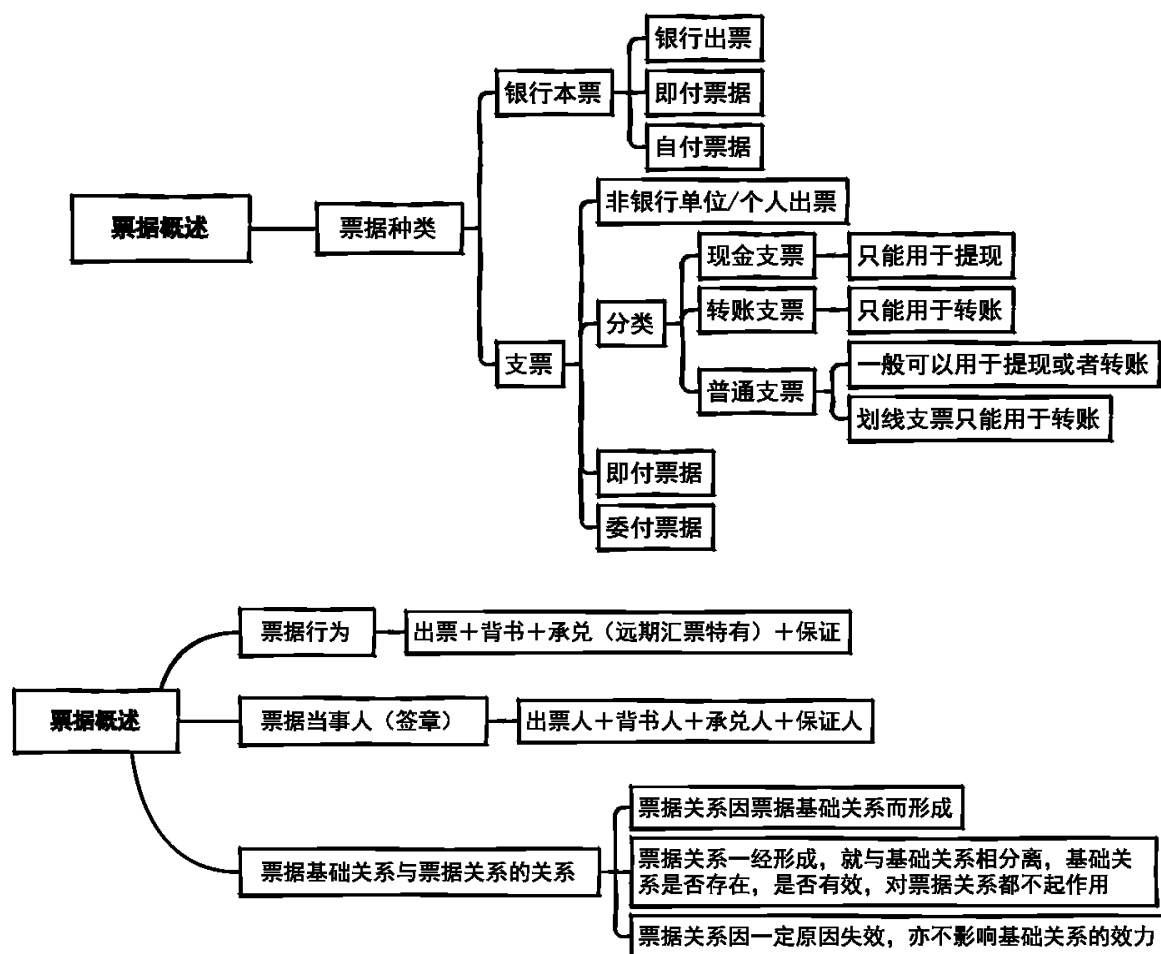


五. 票据法上的非票据关系

要点	具体规定
概念	票据法上的非票据关系，是指由 票据法直接规定 的， 不基于票据行为 而发生的票据当事人之间与票据有关的法律关系
示例	《票据法》第 12 条规定：出于恶意取得票据的，不得享有票据权利。因此，票据上的正当权利人对于因恶意而取得票据的人可以行使票据返还请求权，该 返还关系 即为票据法直接规定的非票据关系之一
	《票据法》第 55 条规定：持票人获得付款的，应当在汇票上签收，并将汇票交给付款人。因此，票据付款人付款后请求持票人 交还票据而发生的关系 亦属于票据法直接规定的非票据关系之一
	《票据法》第 18 条规定：持票人因超过票据权利时效或因票据记载事项欠缺而丧失票据权利的，仍享有民事权利，可以请求出票人或承兑人返还其与未支付的票据金额相当的利益。因此，持票人因票据权利丧失而与出票人或承兑人发生的 利益返还关系 亦属于票据法直接规定的非票据关系之一

本单元“知识点 1”总结





精学细练

【单选题】根据票据法律制度的规定, 下列关于票据的表述中, 不正确的是 ()。

- A. 银行承兑汇票的出票人为银行
- B. 汇票均属于委付票据
- C. 付款人无需在票据上签章
- D. 《票据法》中规定的票据, 包括: 汇票、本票和支票

【答案】A

【解析】选项 A, 银行承兑汇票属于商业汇票, 其出票人为“非银行单位”。

【多选题】甲公司签发一张商业汇票给乙公司, 戊公司为保证人。乙公司将票据背书给丙公司, 丙公司又将票据背书给丁公司。下列选项中, 应当对丁公司承担票据责任的有 ()。

- A. 甲公司
- B. 乙公司
- C. 戊公司
- D. 丙公司

【答案】ABCD

【解析】商业汇票的出票人(甲公司)、背书人(乙公司、丙公司)和保证人(戊公司), 在票据不获承兑或不获付款时承担付款清偿义务。

【单选题】甲企业、乙企业签订了买卖合同，甲企业以乙企业为收款人开出一张票面金额为 5 万元的银行承兑汇票，作为预付款交付于乙企业，乙企业接受汇票后将其背书转让给丙企业。后当事人因不可抗力解除该合同。下列关于甲企业的权利主张的表述中，符合票据法规定的是（ ）。

- A. 甲企业有权要求乙企业返还汇票
- B. 甲企业有权要求丙企业返还汇票
- C. 甲企业有权请求付款银行停止支付
- D. 甲企业有权要求乙企业返还 5 万元预付款

【答案】D

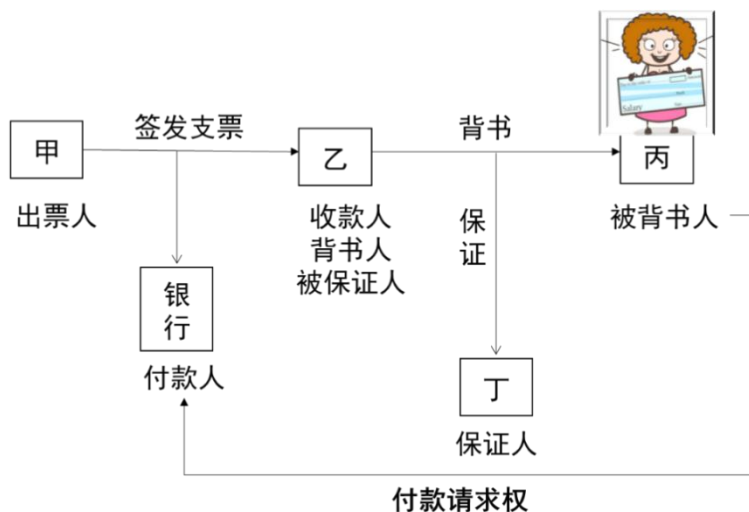
【解析】票据关系一经形成，就与基础关系相分离，基础关系是否存在、是否有效，对票据关系都不起影响作用。甲企业是不能对抗丙企业的，但是可以要求乙企业返还与票据金额相当的预付款。

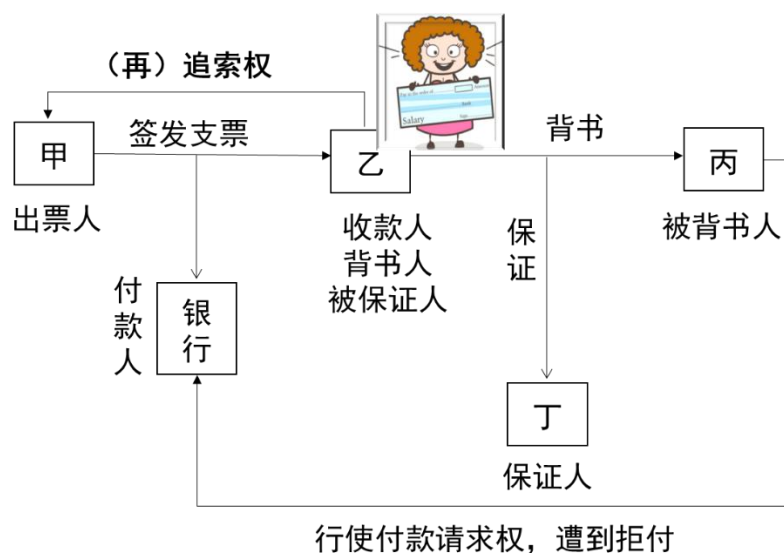
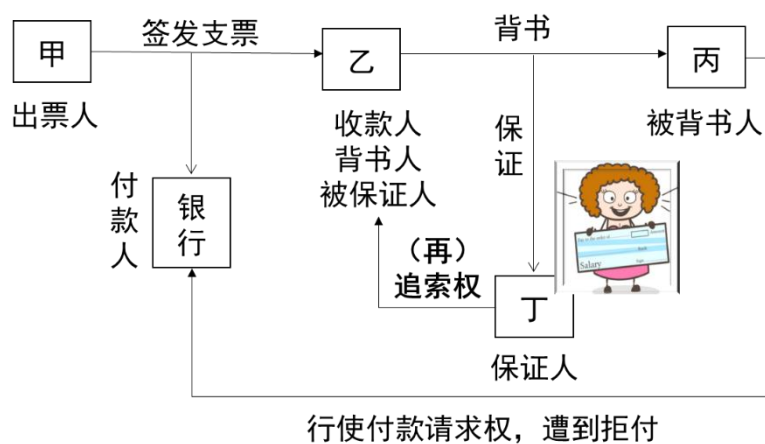
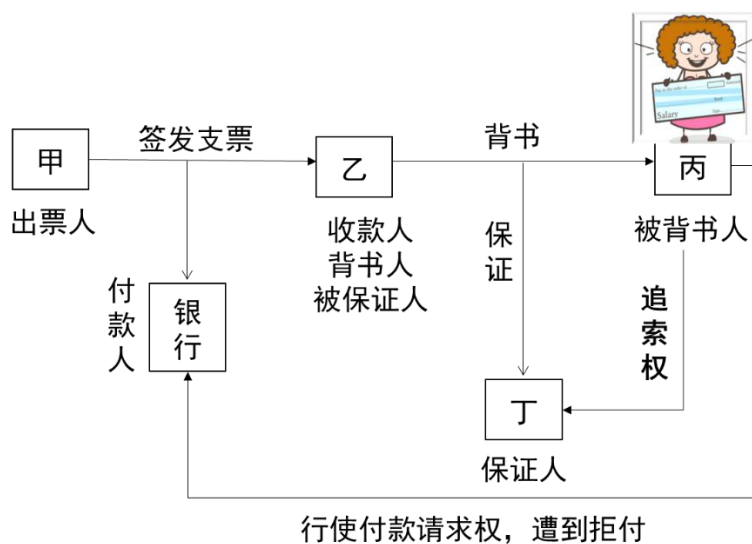
知识点 2：票据权利

一. 票据权利的种类

种类	概念
付款请求权	持票人向付款人出示票据要求付款的权利
追索权	票据当事人行使付款请求权遭到拒绝或有其他法定原因存在时，向其前手请求偿还票据金额及其他法定费用的权利

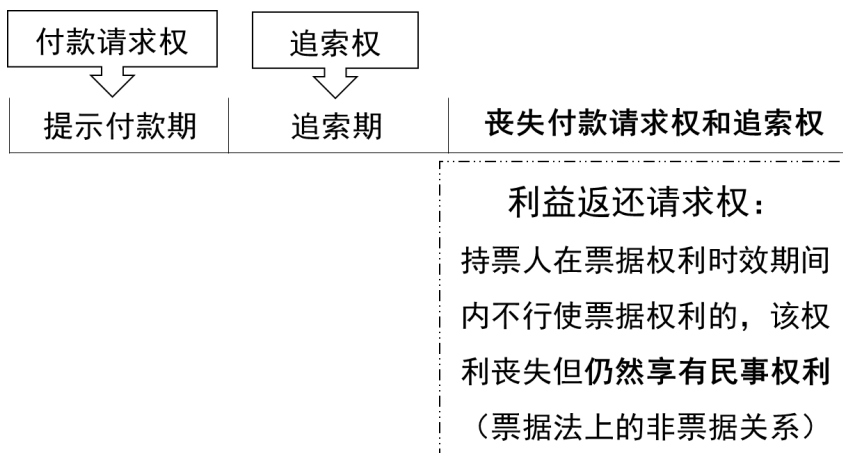
【案例 6.2】票据权利的行使





二. 票据权利的时效（票据权利的有效期）

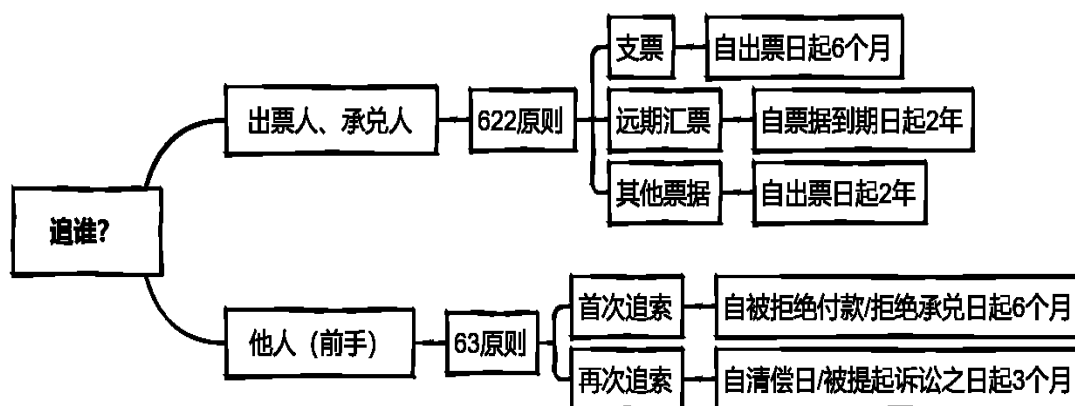
1. 概述



2. 付款请求权的行使时间（提示付款期）

票据类型	票据性质	提示付款期限	记忆口诀
银行汇票	即付票据	出票日起 1 个月	汇 1 本 2 支商 10
银行本票	即付票据	出票日起 2 个月	
支票	即付票据	出票日起 10 日	
商业汇票	远期票据	到期日起 10 日	

3. 追索权的行使时间

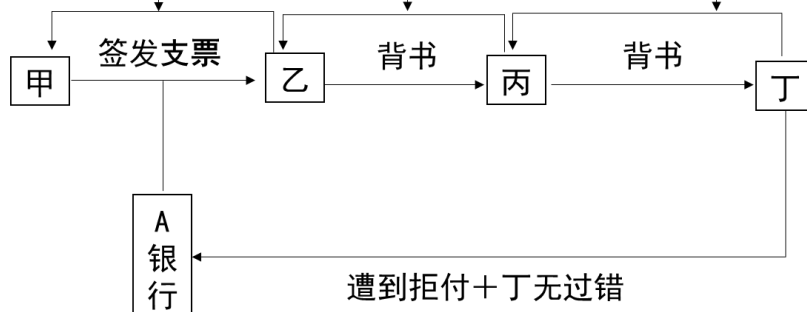


[案例 6.3] 支票追索权的行使时间

追索“出票人”→622原则
→支票→出票日+6个月

追索“非出票人/承兑人”→63原则→再追→清偿日+3个月

追索“非出票人/承兑人”→63原则→首追→被拒日+6个月

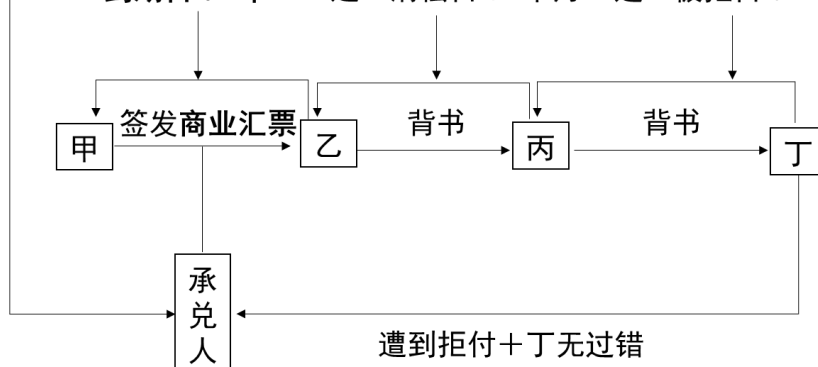


[案例 6.4] 远期商业汇票追索权的行使时间

追索“出票人/承兑人”→622原则→商业汇票（远期汇票）→到期日+2年

追索“非出票人/承兑人”→63原则→再追→清偿日+3个月

追索“非出票人/承兑人”→63原则→首追→被拒日+6个月

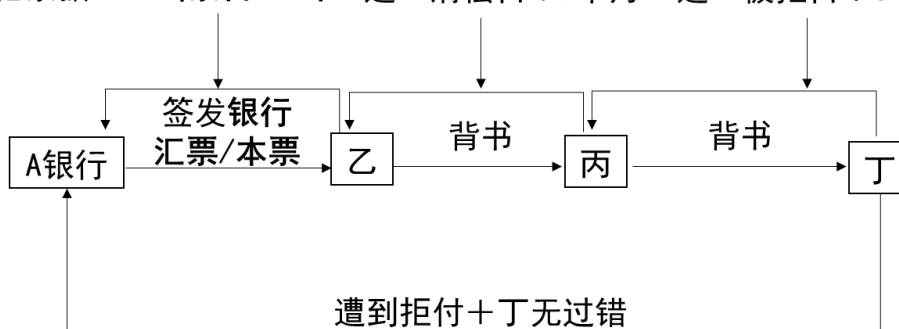


[案例 6.5] 其他票据追索权的行使时间

追索“出票人”→622原则→银行汇票/本票（其他票据）→出票日+2年

追索“非出票人/承兑人”→63原则→再追→清偿日+3个月

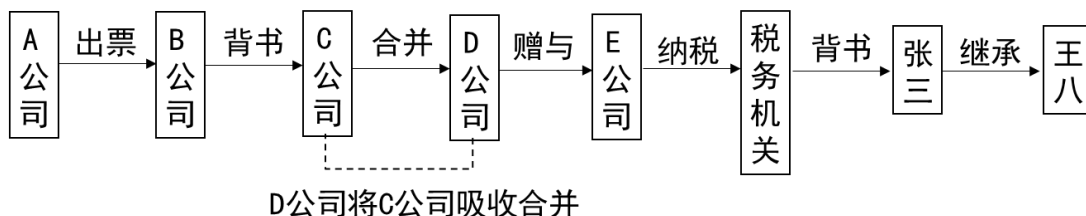
追索“非出票人/承兑人”→63原则→首追→被拒日+6个月



三. 票据权利的取得

1. 取得方式

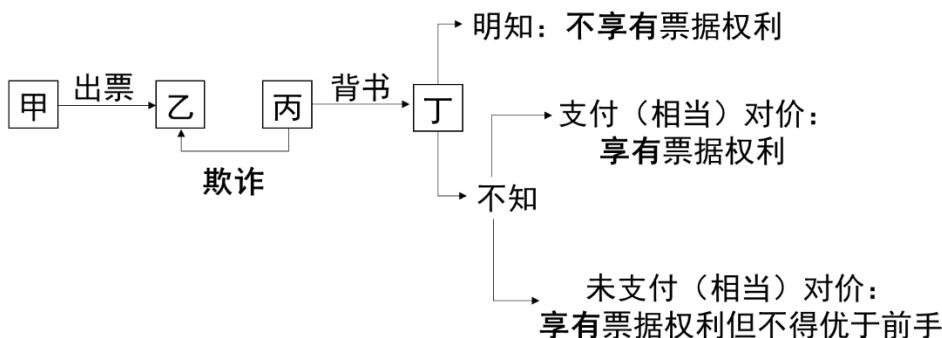
序号	具体规定
1	出票 取得
2	转让 取得
3	通过 税收、继承、赠与、企业合并 等方式获得票据



2. 票据权利取得时应遵循的原则

具体规定	说明
票据的取得 必须 给付（相当）对价	相当对价是指与票据价值相当的对价
因 税收、继承、赠与 可以依法 无偿 取得票据的，不受给付对价之限制，但所享有的票据权利 不得优于前手	前手有多少权利，后手就有多少权利
因 欺诈、偷盗、胁迫或明知 有上述情形出于恶意而取得票据的， 不得享有 票据权利	—
持票人因为 重大过失 取得不符合《票据法》规定的票据的， 不得享有 票据权利	—

[案例 6.6]



总结：票据权利取得的基本逻辑

是否因欺诈、胁迫、偷盗（含明知）或者重大过失取得票据	是否支付相当对价	是否享有票据权利
否	是	享有票据权利
	否	享有票据权利，但不得优于前手
是	是	不享有票据权利
	否	

四. 票据权利丧失后的补救措施

1. 概述

要点	具体规定
票据丧失的概念	是指票据因灭失、遗失、被盗等原因而使票据权利人脱离其对票据的占有
补救措施	挂失止付+公示催告+普通诉讼

2. 挂失止付的具体规定

要点	具体规定
概念	挂失止付是指失票人将丧失票据的情况通知付款人或代理付款人,由接受通知的付款人或代理付款人审查后暂停支付的一种方式
适用范围	票据特征
	可以申请挂失止付的票据
	已承兑的商业汇票
	(各种) 支票
	票据的付款人或代理付款人是确定的
	填明现金字样和代理付款人的银行汇票
	填明现金字样的银行本票

[图示]



付款期限 壹个月	中国建设银行 银行汇票	2 × × 0000 第 号
出票日期 (大写) 贰零壹陆年零伍月零叁日	代理付款行 行号	此联代理付款行付款后作联行往来借方凭证附件
收款人 深圳 × × 公司 账号		
出票金额 人民币 叁拾陆万元整 (压数机压印出票金额)		
实际结算金额 人民币 叁拾叁万玖仟元整 (大写)	千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ¥ 3 3 9 0 0 0 0 0	
申请人: 北京市 × × 公司 账号或住址: 20 × × × ×	科目(借) 双方科目(贷) 兑付日期 年 月 日	
出票行: 建行 × × 支行 行号: 0752	多余金额 千 百 十 万 千 百 十 元 角 分 ¥ 2 1 0 0 0 0 0	复核 记账
备注: 货款 凭票付款 出票行签章	张华	

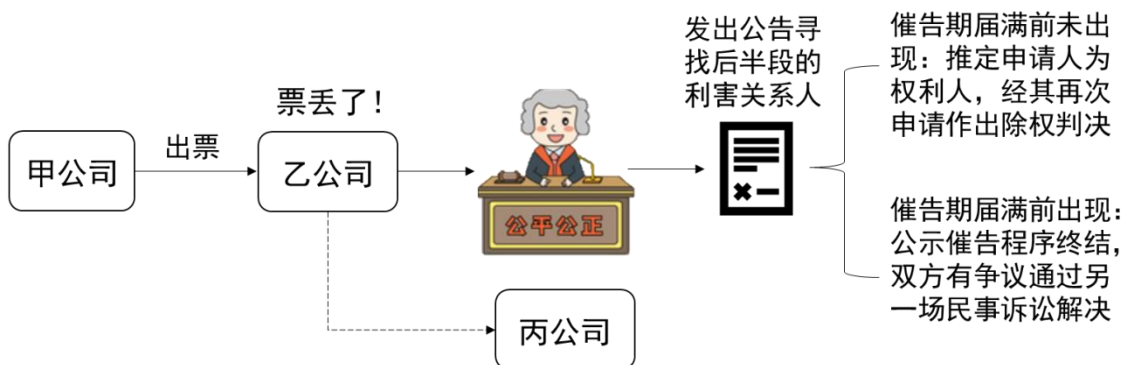
2. 挂失止付的具体规定

要点	具体规定
非必要性	挂失止付 不是 丧失票据后采取的 必经措施 ，而是一种暂时的预防措施
止付期	付款人或代理付款人自收到挂失止付通知之日起 12 日内 未收到人民法院的止付通知书的，自第 13 日起，挂失止付通知书失效
拒绝受理	如果付款人或者代理付款人在收到挂失止付通知书前，已经依法向持票人付款的， 不再接受 挂失止付

3. 公示催告的具体规定

要点	具体规定
概念	公示催告是指在票据丧失后，由失票人向 人民法院 提出申请，请求人民法院以公告方法通知不确定的利害关系人限期申报权利，逾期未申报者，由人民法院通过除权判决宣告所丧失票据无效的一种制度
适用范围	可以背书转让的票据 丧失的，失票人可以申请公示催告
排除适用	填明 现金 字样的各类票据

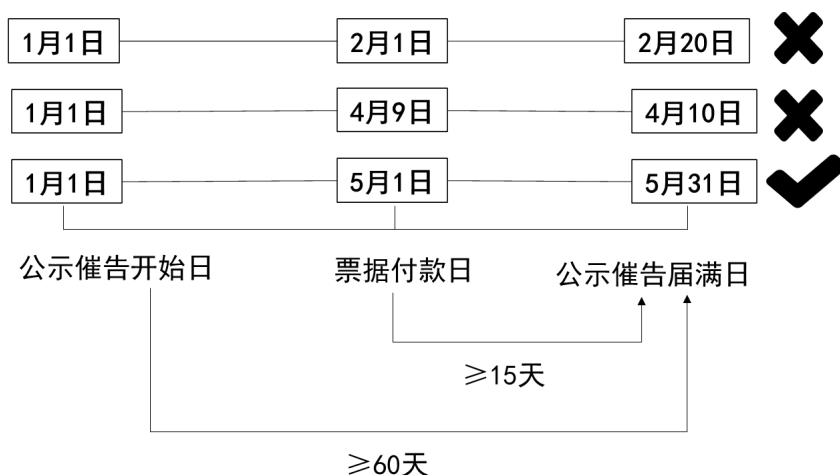
[说明] “公示催告”的逻辑



3. 公示催告的具体规定

要点	具体规定
通知止付	人民法院受理公示催告申请的，同时通知支付人停止支付（直至公示催告程序终结）
发出公告	法院在受理后的 3 日内 发出公告，催促利害关系人申报权利 公示期间 不得少于 60 日 ， 且公示期间届满日不得早于票据付款日后 15 日

[案例 6.7]

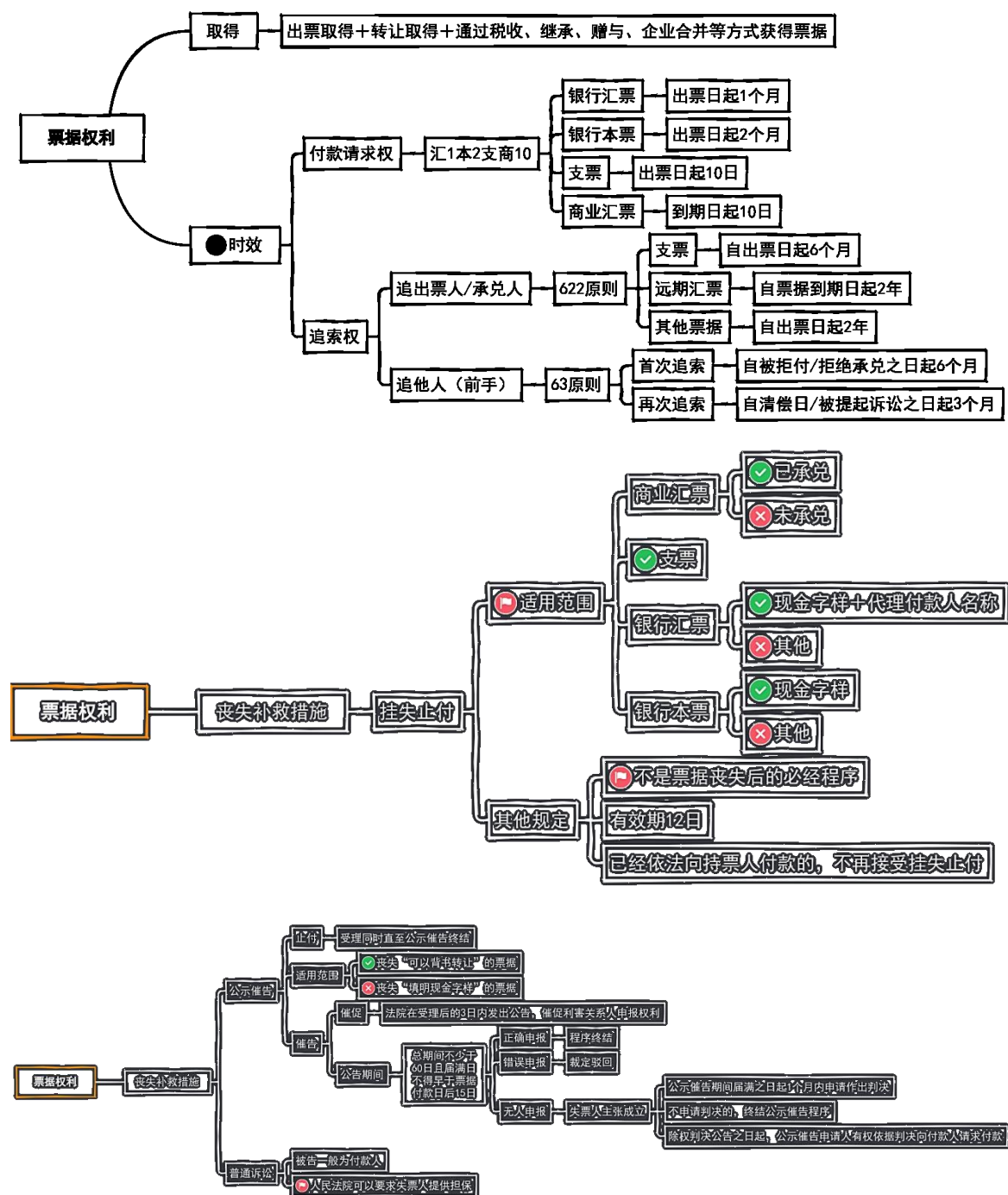


要点	具体规定
申报权利	在除权判决作出前，利害关系人申报权利，法院应通知其向法院出示票据，并通知公示催告申请人在指定的期间查看该票据
	申报票据与失票的票据是否一致
	否
	是
	没有人指定期限内申报权利，则推定申请人的主张成立
除权判决	在申报权利的期间无人申报权利，或者申报被驳回的，申请人应当自 公示催告期间届满之日起 1 个月内申请 作出判决。逾期不申请判决的， 终结 公示催告程序
	除权判决公告之日起 ，公示催告申请人有权依据 判决 向付款人请求付款

4. 普通诉讼的具体规定

要点	具体规定
概念	指丧失票据的失票人向人民法院提起民事诉讼，要求法院判定 付款人 于票据到期日或判决生效后支付或清偿票据金额的活动
被告	一般是付款人
担保	失票人向法院起诉时， 法院应当根据案件的具体情况决定当事人是否应当提供 担保以及担保的数额

本单元“知识点2”总结



精学细练

【多选题】根据支付结算法律制度的规定，下列关于票据提示付款期限的说法中，正确的有（ ）。(2024年)

- A. 银行本票的提示付款期限自出票日起最长不超过6个月
- B. 支票的提示付款期限自出票日起10日
- C. 银行汇票的提示付款期限自出票日起1个月
- D. 商业汇票的提示付款期限自汇票到期日起10日

【答案】BCD

【解析】选项 A，银行本票的提示付款期限自出票日起最长不得超过 2 个月。

【单选题】郑某持有一张出票日期为 2023 年 12 月 14 日的现金支票。下列日期中，郑某提示付款时，银行有权拒绝付款的是（ ）。

- A. 2023 年 12 月 14 日
- B. 2023 年 12 月 18 日
- C. 2023 年 12 月 23 日
- D. 2023 年 12 月 25 日

【答案】D

【解析】支票的提示付款期限自出票日起 10 日内（2023 年 12 月 14 日起+10 日=2023 年 12 月 24 日）。

【单选题】根据支付结算法律制度的规定，下列关于票据权利时效的表述中，正确的是（ ）。（2019 年）

- A. 持票人对支票出票人的权利自出票日起 1 年
- B. 持票人对银行汇票出票人的权利自出票日起 2 年
- C. 持票人对前手的追索权自被拒绝承兑或拒绝付款之日起 2 年
- D. 持票人对商业汇票承兑人的权利自到期日起 1 年

【答案】B

【解析】选项 A，持票人对支票出票人的权利，自出票日起 6 个月；选项 C，持票人对前手的追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起 6 个月；选项 D，持票人对承兑人的权利自票据到期日起 2 年。

【单选题】2024 年 2 月 15 日，A 公司将一张银行承兑汇票背书转让给 B 公司，B 公司于汇票到期日 2024 年 6 月 15 日向付款人请求付款时遭到拒绝，B 公司向 A 公司行使追索权的最后日期为（ ）。（2025 年）

- A. 2024 年 9 月 15 日
- B. 2024 年 7 月 15 日
- C. 2024 年 12 月 15 日
- D. 2024 年 11 月 15 日

【答案】C

【解析】持票人对一般前手的首次追索权，自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起 6 个月，即从 2024 年 6 月 15 日起算 6 个月，则期限应为 2024 年 12 月 15 日前。

【单选题】张某因采购货物签发一张票据给王某，胡某从王某处窃取该票据，陈某明知胡某系窃取所得但仍受让该票据，并将其赠与不知情的黄某，下列取得票据的当事人中，享有票据权利的是（ ）。

- A. 王某
- B. 胡某
- C. 陈某
- D. 黄某

【答案】A

【解析】持票人以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据的，或者明知有上述情形，出于恶意取得票据的，不享有票据权利。胡某和陈某均不享有票据权利；因税收、继承、赠与可以依

法无偿取得票据的，票据权利不得优于其前手。黄某虽然是善意不知情的，但是其未支付合理对价，其票据权利不优于其前手陈某，故黄某不享有票据权利。

【判断题】甲以背书方式将票据赠与乙，乙可以取得优于甲的票据权利。（ ）

【答案】×

【解析】题目所述内容错误。票据的取得，应当给付票据双方当事人认可的相对应的代价；如果是因税收、继承、赠与行为依法无偿取得票据的，则不受给付对价的限制，但是所享有的票据权利不得优于其前手的权利。因此乙的票据权利不得优于其前手（甲）。

【单选题】根据支付结算法律制度的规定，下列票据丧失时不得挂失止付的是（ ）。

- A. 已承兑的商业汇票
- B. 未填明“现金”字样的银行本票
- C. 支票
- D. 填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票

【答案】B

【解析】只有确定付款人或代理付款人的票据丧失时才可进行挂失止付，具体包括“已承兑的”商业汇票（选项A）、支票（选项C）、填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票（选项D）以及填明“现金”字样的银行本票四种。选项B，“未”填明“现金”字样的银行本票，不得挂失止付。

【判断题】填明“现金”字样的银行本票丧失后，失票人不能申请公示催告。（ ）

【答案】√

【解析】可以背书转让的票据丧失的，失票人可以申请公示催告。填明“现金”字样的银行本票不得背书转让，因此不能申请公示催告。

【单选题】根据票据法律制度的规定，下列关于票据权利救济的表述，正确的是（ ）。（2024年）

- A. 失票人向法院提起普通诉讼，法院不得要求当事人提供担保
- B. 挂失止付是票据丧失后票据权利补救的必经程序
- C. 挂失止付后，失票人可以申请仲裁
- D. 填明“现金”字样的银行汇票不能申请公示催告

【答案】D

【解析】选项A：失票人向法院起诉时，人民法院应当根据案件的具体情况决定当事人是否应当提供担保以及担保的数额。选项B：挂失止付并不是票据丧失后票据权利补救的必经程序。选项C：票据补救措施包括挂失止付、公示催告、普通诉讼，不包括仲裁。

知识点 3：票据行为

一. 概述

票据行为是指以在票据上签名或盖章为权利义务成立要件的法律行为。包括：**出票、背书、承兑、保证**。

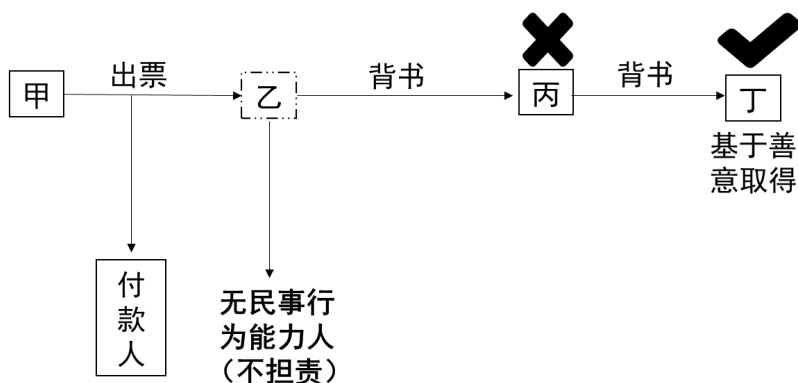
[提示] “付款”行为不属于“票据行为”

二. 票据行为成立的有效要件

有效要件	细节
行为人必须具有从	无民事行为能力人或限制民事行为能力人 在票据上签章的， 其签章无效 （

事票据行为的能力	≠票据无效），该行为人不承担票据责任
其他条件	行为人的意思表示必须真实、无缺陷
	票据行为的内容必须符合法律、法规的规定
	票据行为必须符合法定的形式

[案例 6.8]



三. 票据上的签章

1. 基本规定

票据行为	签章的主体	签章的法律后果
出票	出票人	除另有规定外，在票据上签章的主体应当承担票据责任
背书	背书人	
承兑	承兑人	
保证	保证人	

2. 票据行为的代理

签章主体	票据责任的承担	
代理人	有效代理	被代理人 承担
	无权代理	由签章的 无权代理人 承担
	越权代理	超越权限的部分由 代理人 承担

3. 签章形式

(1) 基本规定

签章主体	签章要求			
单位	非银行单位 (预留签章)	财务专用 章或公章	+	法定代表人或者其授权的 代理人的签名或盖章
	银行单位	银行汇票或本 票专用章		
个人	该自然人的 签名或盖章			

(2) 误盖公章的处理

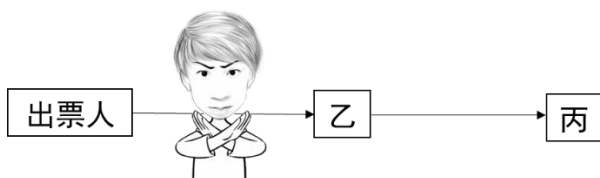
情形	法律后果
支票的出票人在票据上未加盖与该单位在银行预留签章一致的	签章人 应承担票据责任

财务专用章而加盖该出票人公章的	
银行汇票、银行本票的出票人以及银行承兑汇票的承兑人在票据上未加盖规定的专用章而加盖该银行的公章的	

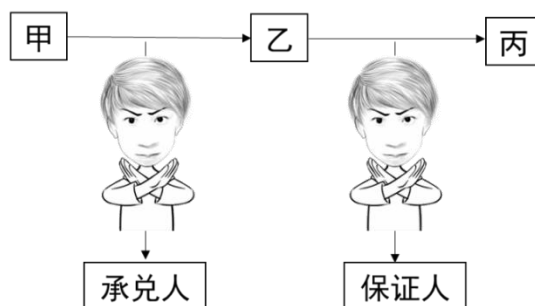
4. 签章（类型/方式）不合规的法律后果

签章不合规的主体	法律后果	备注
出票人	票据无效	因欠缺票据绝对记载事项而导致票据无效
承兑人	其签章无效	不影响其他符合规定签章的效力
保证人	其签章无效	不影响其他符合规定签章的效力
背书人	其签章无效	不影响其前手符合规定签章的效力

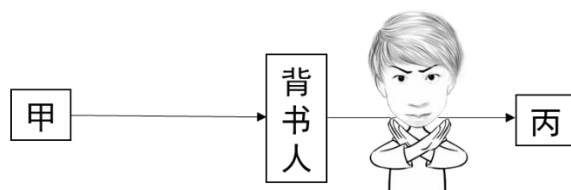
[案例 6.9] “出票人” 签章不合规



[案例 6.10] “承兑人/保证人” 签章不合规



[案例 6.11] “背书人” 签章不合规



四. 伪造票据

1. 概念

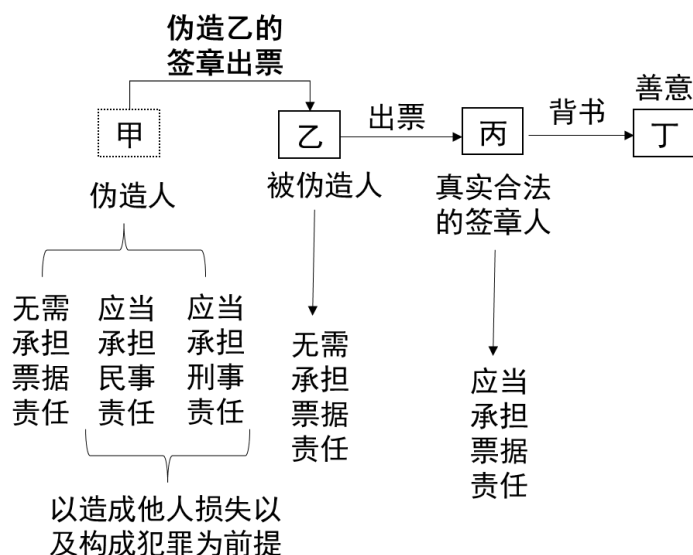
伪造票据，是指假冒他人名义或者虚构他人的名义在票据上签章的行为。

2. 法律后果

相关主体	责任的承担
伪造人	伪造人没有以自己的名义签章，不承担票据责任
	伪造人的行为给他人造成损失的，必须承担民事（赔偿）责任
	伪造人的行为构成犯罪的，还应当承担刑事责任

被伪造人	被伪造人不存在从事票据行为的真实意思，因此 <u>无需承担票据责任</u>
其他真实的签章人	票据上有伪造签章的， <u>不影响票据上其他真实签章的效力</u> 持票人依法提示承兑、提示付款或者行使追索权时，在票据上的 <u>真实签章人不能以票据伪造为由进行抗辩</u>

[案例 6.12]



五. 变造票据

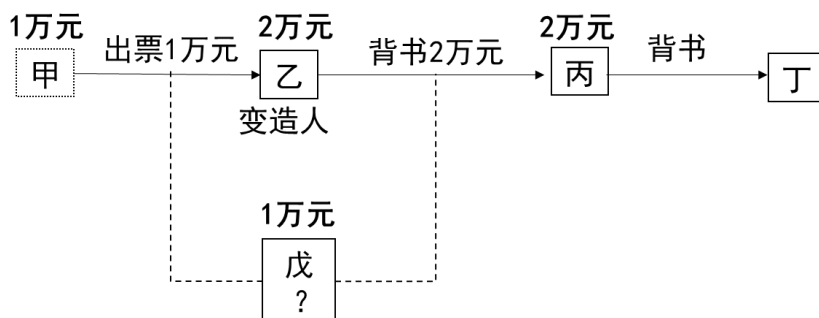
1. 概念

变造票据，是指无权更改票据内容的人对票据上签章以外的记载事项加以变更的行为。

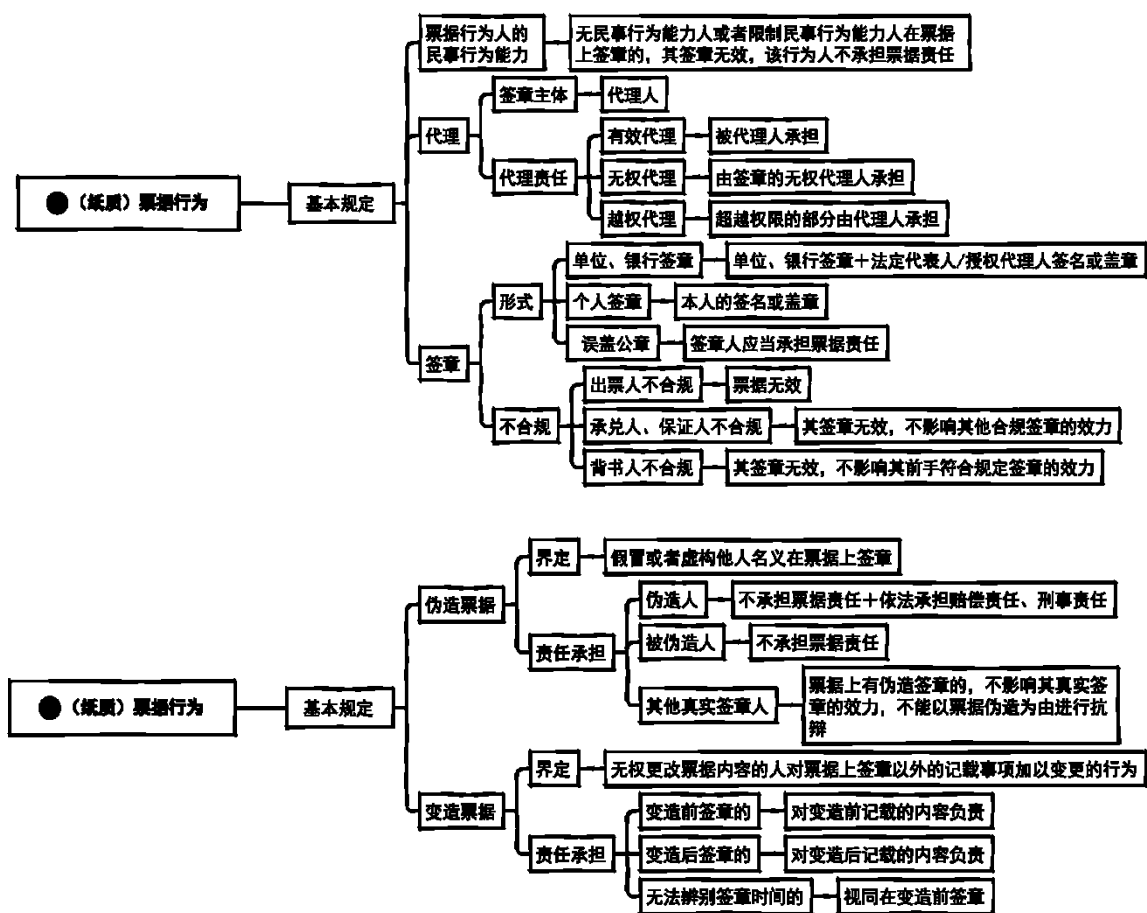
2. 法律后果

票据行为人签章的时间	对变造之前记载的内容负责	对变造之后记载的内容负责
在变造之前	√	
在变造之后		√
无法辨别签章发生在变造之前还是之后的， <u>视同在变造之前签章</u>	√	

[案例 6.13]



本单元“知识点3(1)”总结



精学细练

【判断题】甲没有代理权而以代理人名义在票据上签章，应由票面上显示的本人和甲连带承担票据责任。（ ）

【答案】×

【解析】根据规定，没有代理权而以代理人名义在票据上签章的，由签章的无权代理人承担票据责任。

【多选题】根据票据法律制度的规定，下列关于票据签章的表述中，正确的有（ ）。（2024年）

- A. 甲公司在商业承兑汇票上承兑时，应当加盖其预留银行的签章
- B. 乙银行签发汇票时，应当加盖乙银行汇票专用章加其法定代表人或其授权的代理人的签名或盖章
- C. 丙银行签发本票时，未加盖规定的本票专用章而加盖丙银行公章的，丙银行应承担票据责任
- D. 丁公司签发支票时，未加盖与其在银行预留签章一致的财务专用章而加盖公司公章的，丁公司不承担票据责任

【答案】ABC

【解析】选项D：支票的出票人在票据上未加盖与该单位在银行预留签章一致的财务专用章而加盖该出票人公章的，签章人（丁公司）应当承担票据责任。

【单选题】下列关于票据的伪造及责任承担的表述中，符合票据法律制度规定的是（ ）。

- A. 持票人行使追索权时，在票据上的真实签章人可以票据伪造为由进行抗辩
- B. 票据被伪造人应向持票人承担票据责任
- C. 出票人假冒他人名义签发票据的行为属于票据伪造
- D. 票据伪造人应向持票人承担票据责任

【答案】C

【解析】(1) 票据伪造的界定：假冒他人或虚构他人的名义进行出票行为（选项 C）、假冒他人名义进行出票行为之外的其他票据行为均属于票据伪造。(2) 票据伪造的法律责任：①持票人即使是善意取得，对被伪造人也不能行使票据权利（选项 B）；②对伪造人而言，由于票据上没有以自己名义所作的签章，因此也不承担票据责任（选项 D）；③票据上有伪造签章的，不影响票据上其他真实签章的效力（选项 A）。

【单选题】甲公司的财务工作人员吴某伪造甲公司印章，将甲公司持有的一张汇票背书转让给吴某本人担任法定代表人的乙公司。后吴某以乙公司的名义将该汇票背书转让给丙公司以支付工程款，丙公司又将该汇票背书转让给丁公司以支付货款。下列关于吴某伪造行为效力及相关当事人权利义务的表述正确的是（ ）。（2024 年）

- A. 丁公司行使追索权时，丙公司可以票据伪造为由进行抗辩
- B. 丁公司可以对吴某行使票据权利
- C. 吴某伪造甲公司印章进行汇票背书转让的行为，不产生票据行为效力
- D. 丁公司可以对甲公司行使票据权利

【答案】C

【解析】选项 A：票据上有伪造签章的，不影响票据上其他真实签章的效力；票据债权人在依法提示承兑、提示付款或者行使追索权时，在票据上真实签章人不能以票据伪造为由进行抗辩；选项 B：伪造人吴某在票据上根本没有以自己名义签章，不承担票据责任；选项 D：被伪造人甲公司在票据上没有真实签章，不承担票据责任。

【单选题】根据票据法律制度的规定，下列关于票据伪造和变造的表述中，正确的是（ ）。（2025 年）

- A. 票据上有伪造签章的，不影响票据上其他真实签章的效力
- B. 不能辨别是在票据被变造之前或者之后签章的，视同变造后签章
- C. 善意持票人可以向被伪造人主张行使票据权利
- D. 持票人变更票据上的金额，不构成票据的变造

【答案】A

【解析】票据上其他记载事项被变造的，在变造之前签章的人，对原记载事项负责；在变造之后签章的人，对变造之后的记载事项负责；不能辨别是在票据被变造之前或者之后签章的，视同在变造之前签章。选项 B 不当选。被伪造签章者在票据上没有其真实意思表示，故被伪造人不承担票据责任，即持票人即使是善意取得，对被伪造人也不能行使票据权利，选项 C 不当选。票据的变造是指无权更改票据内容的人，对票据上签章以外的记载事项加以变更的行为，如变更票据上的到期日、付款日、付款地、金额等，选项 D 不当选。

六. 出票的具体规定

1. 出票的概念

出票人**签发**（作成）票据**并**将其**交付**给收款人的票据行为。

2. 票据的记载事项

(1) 综述

类型	含义	示例	
绝对记载事项	如不记载,会导致 相应票据行为无效 的事项	未记载“出票日期”	出票行为无效
		未记载“背书人签章”	背书行为无效
相对记载事项	如不记载,由《票据法》另作 相应推定 予以明确而 不影响票据效力 的事项	汇票未记载“付款日期”	视为即付汇票
任意记载事项	《票据法》不强制当事人必须记载而允许当事人自行选择, 不记载时不影响票据效力,记载时则产生票据效力的事项	出票人在票据上记载“不得转让”	不记载时票据可以背书转让,记载后票据不得背书转让
不生票据上效力的记载事项	记载事项依法不具有《票据法》的效力,但在直接当事人间发生其他法律效力的事项	票据上记载该票据项下交易的合同履行地点	不产生《票据法》的效力,但是会产生合同法法律制度的效力
无益记载事项	记载不发生任何法律效力的事项	票据上记载“不爱穿秋裤”	不产生任何法律效力
有害记载事项	一旦记载会导致票据无效或者票据行为无效的事项	承兑附条件	视为拒绝承兑

(2) 纸质票据的绝对记载事项(吴父日出收金子,本无付支无收)

记载事项		汇票(×7)	本票(×6)	支票(×6)
表明票据类型的字样		√	√	√
无条件支付的	委托	√	—	√
	承诺	—	√	—
确定的金额		√	√	√
付款人名称		√	×	√
收款人名称		√	√	×
出票日期		√	√	√
出票人签章		√	√	√

(3) 票据的相对记载事项

票据种类	未记载事项	相应推定
汇票	付款日期	视为见票即付
	付款地	以付款人的营业场所、住所或者经常居住地为付款地
	出票地	以出票人的营业场所、住所或者经常居住地为出票地
本票	付款地	以 出票人 的营业场所为付款地
	出票地	以出票人的营业场所为出票地
支票	付款地	以付款人的营业场所为付款地
	出票地	以出票人的营业场所、住所或者经常居住地为出票地

(4) 票据的记载事项的其他规定

要点	具体规定	
一致性	票据金额以中文大写和数码同时记载，两者必须一致，两者不一致的， 票据无效	
更改	票据金额、日期、收款人名称 不得更改，更改的票据无效	
	提示	“付款人名称”可以更改

3. 出票的效力

主体	具体规定
对收款人	取得票据权利（包括付款请求权和追索权）
对付款人	出票行为是单方行为， 付款人并不因此而有付款义务
对出票人	出票人签发票据后，即承担保证该票据 承兑和付款 的责任
	出票人在票据得不到承兑或者付款时，应当依法向持票人清偿票据金额、相关的利息和费用

七. 背书的具体规定

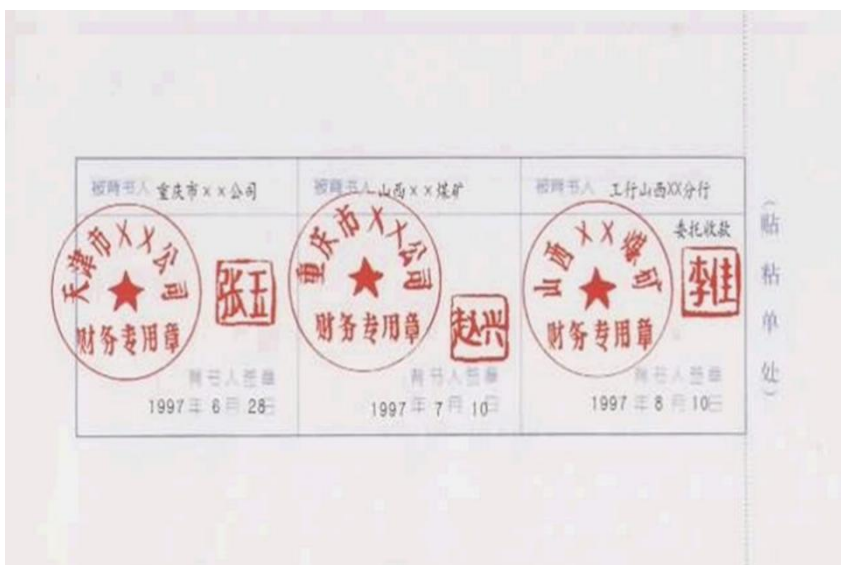
1. 背书的概念

背书是指持票人（背书人）在票据的背面或者粘单上记载有关事项并签章的票据行为。

2. 背书的种类

类型	票据权利归属	具体类型	提示
转让背书	被背书人	非转让背书 以外的背书	—
非 转让背书	背书人	委托收款背书	背书时需 在票据背面或粘单上记载“委托收款”字样（否则视为转让背书），被背书人 不得再以背书转让票据权利
		质押背书	背书时需 在票据背面或粘单上注明记载“质押”字样（否则视为转让背书），被背书人依法 实现其质权 时， 可以行使 票据权利

[图示] 转让背书+委托收款背书



[图示]质押背书

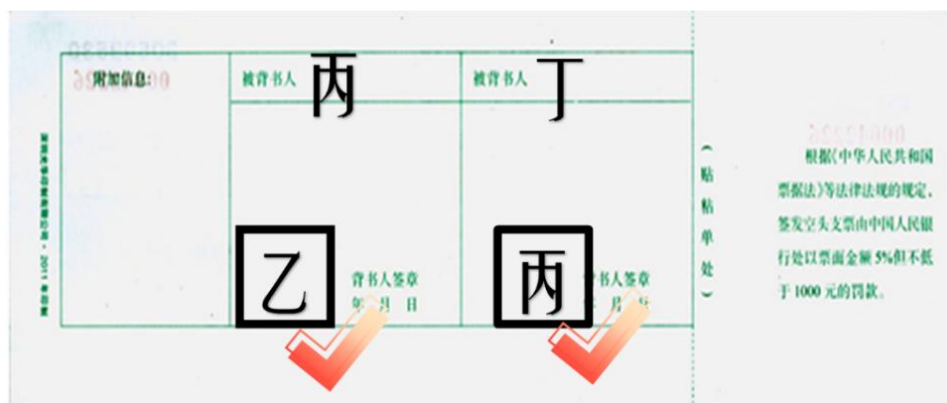


3. 背书的记载事项

类型	事项	具体规定		
绝对记载事项	背书人签章	背书人未签章， 背书行为无效，但是票据有效		
	被背书人名称	背书人未记载被背书人名称即将票据交付他人的	情形	法律后果
			持票人在票据被背书人栏内记载自己的名称与背书人记载 具有同等法律效力	背书 有效 票据有效
			没有任何人进行补记	背书 无效 票据有效
相对记载事项	背书日期	如未记载，视为在 票据到期日前 背书（背书有效）		

[案例 6.14]

甲签发一张支票给乙，付款人为甲银行，乙将该票据背书给丙，票据上记载了乙的签章但是没有记载丙的名称，丙收到票据后在被背书人栏中记载了自己的名称而后背书给了丁，票据上记载了丙的签章和丁的名称。思考：如果银行拒付，丁可以找谁追索？



[案例 6.15]

甲签发一张支票给乙，付款人为甲银行，乙将该票据背书给丙，票据上记载了乙的签章但是没有记载丙的名称，丙收到票据后直接向丁购买了一批货物，并将票据交付给了丁，丁在被背书人栏中记载了自己的名称。思考：如果银行拒付，丁可以找谁追索？

4. “粘单”的使用

粘单上的**第一记载人**（粘单上第一手背书的背书人），应当在票据和粘单的粘接处签章。

[图示]

5. 背书的连续性

要点	具体规定
概念	背书连续，是指在票据转让中，转让票据的背书人与受让票据的被背书人在票据上的 签章依次前后衔接
要求	背书连续主要是指背书在形式上连续（“肉眼可见”），如果背书在实质上不连续，付款人仍应对持票人付款；但是，如果付款人明知持票人不是真正的票据权利人，则不得向持票人付款，否则应当自行承担责任 对于非经背书转让，而以其他合法方式（如：“继承”等）取得汇票的，不涉及背书连续的问题；只要取得票据的人依法举证，证明其汇票权利，就可以享有票据上的权利

[案例 6.16]

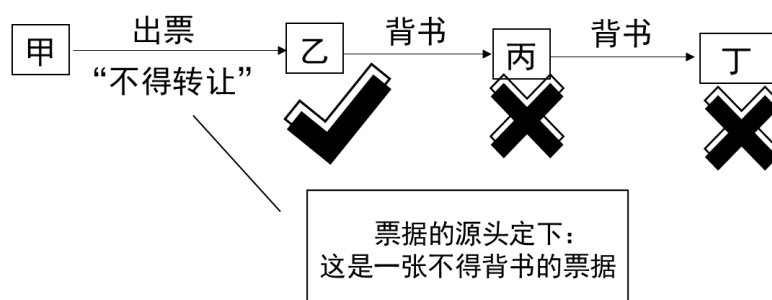
甲出票给乙（收款人），乙背书给丙，丙背书给丁，丁背书给戊

被背书人名称 丙	被背书人名称 丁	被背书人名称 戊
乙 背书人签章	丙 背书人签章	丁 背书人签章

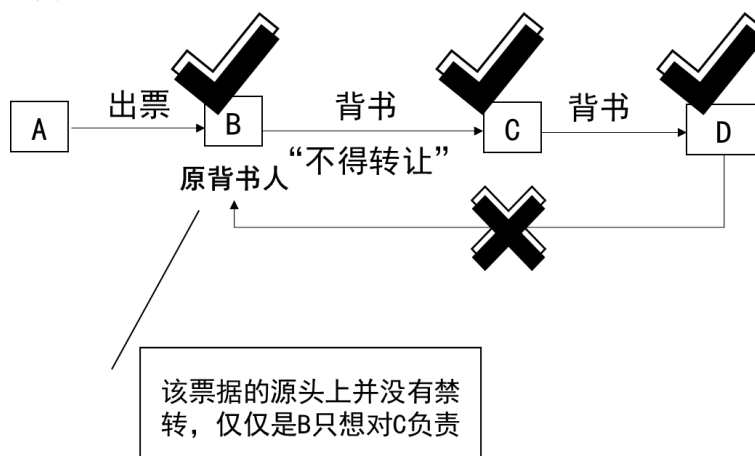
6. “禁转”背书

谁禁转	具体规定
出票人	出票人 记载“不得转让”字样，票据不得背书转让，后手再背书， 后手的所有当事人丧失票据权利，但是票据有效
背书人	背书人 在汇票上记载“不得转让”字样，可以再背书，该背书是有效的。但是其后手再背书转让的， 原背书人对后手的被背书人不承担保证责任

[案例 6.17]



[案例 6.18]



7. 条件背书、部分背书、禁止背书

背书类型	具体规定	法律效果		
		条件	背书	票据
条件 背书	背书不得附有条件，背书附有条件的， 所附条件不具票据上的效力	无效	有效	有效
票据上记载“不得转让”字样属于“禁转背书”，而非“条件背书”				
部分 背书	是指将票据金额的一部分转让或者将票据金额 分别转让给两人以上 的背书	—	无效	有效
禁止 背书	被拒绝 承兑、 被拒绝 付款或 超过 付款提示 期限	不得背书转让，背书转让的， 背书人应当承担票据责任		

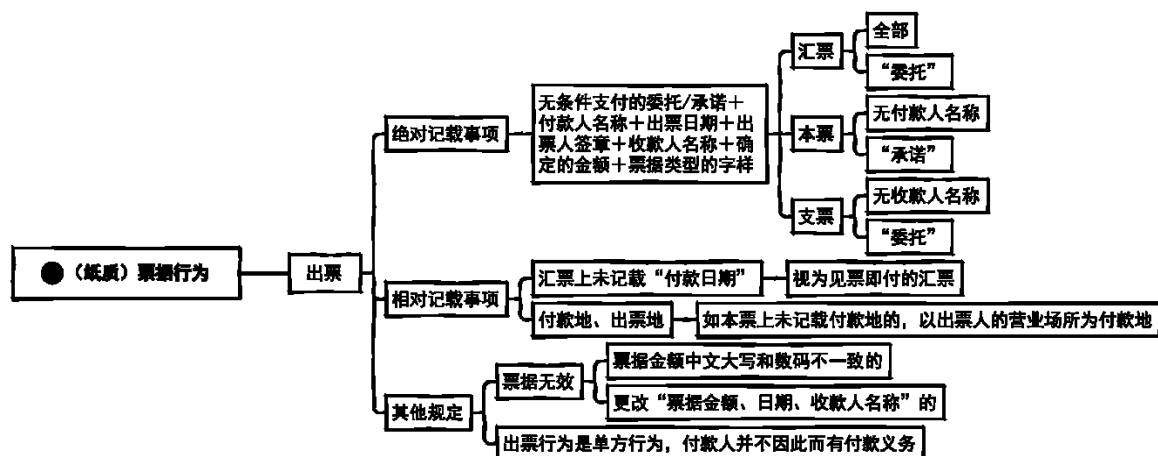
8. “委托收款背书”的细化规定

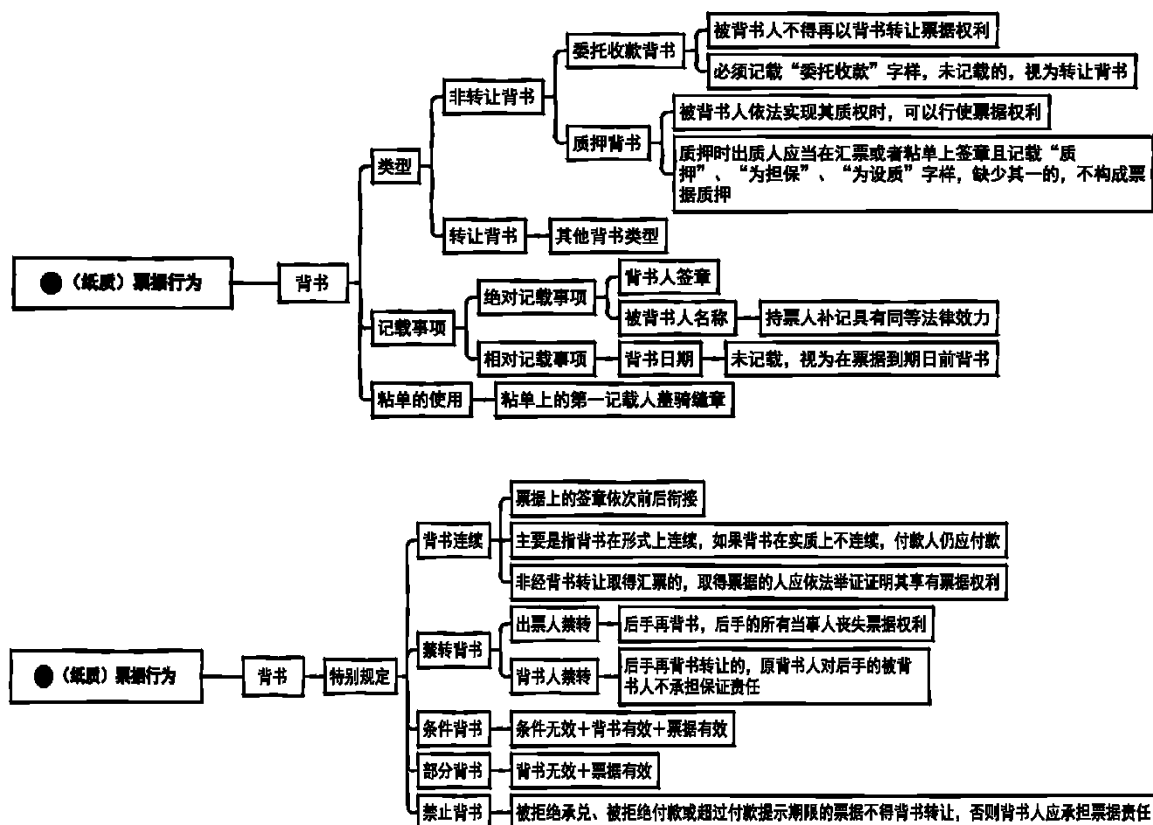
要点	细化规定
概念	委托收款背书，是指持票人以行使票据上的权利为目的，而授予被背书人以代理权的背书
法律效果	被背书人只是代理人，而未取得票据权利，背书人仍是票据权利人
记载事项	必须记载“委托收款”字样，未记载“委托收款”字样，视为转让背书 ，被背书人将会直接取得票据权利

9. “质押背书”的细化规定

要点	细化规定
概念	质押背书，是指持票人以票据权利设定质权为目的而在票据上作成的背书。质押背书确立的是一种担保关系
质押期间的票据权利人	背书人仍然是票据权利人 ，被背书人并不因此而取得票据权利
质押到期行使票据质权	在背书人不履行其债务的情况下，被背书人 可以行使票据权利 ，并从票据金额中 按担保债权的数额优先得到偿还 ，如果背书人履行了所担保的债务，被背书人则必须将票据返还背书人
记载事项	质押时 出质人应当在汇票或者粘单上签章且记载“质押”、“为担保”、“为设质”字样 ，缺少其一的，不构成票据质押

本单元“知识点3(2)”总结





精学细练

【单选题】下列关于汇票的出票，说法正确的是（ ）。(2022 年)

- A. 汇票的出票日期是相对记载事项
- B. 出票时未记载付款日期的，票据无效
- C. 出票时未记载付款地的，以付款人营业场所、住所地或经常居住地为付款地
- D. 出票时未记载签发汇票原因的，汇票无效

【答案】C

【解析】(1) 选项 A：汇票的出票日期是绝对记载事项；(2) 选项 B：汇票上未记载付款日期的，视为见票即付；(3) 选项 D：签发票据的原因属于法律规定以外的记载事项，该记载事项不具有汇票上的效力。

【判断题】背书人未记载被背书人名称即将票据交付他人，持票人在票据被背书人栏内记载自己名称，背书有效。（ ）

【答案】√

【解析】背书人未记载被背书人名称即将票据交付他人的，持票人在票据被背书人栏内记载自己的名称，与背书人记载具有同等法律效力。

【单选题】根据票据法律制度的规定，下列关于汇票背书的表述中，正确的是（ ）。(2023 年)

- A. 背书附条件的，所附条件具有汇票上的效力
- B. 出票人在汇票上记载“不得转让”字样，该汇票不得转让
- C. 背书记载“委托收款”字样的，被背书人取得票据权利

D. 被拒绝承兑的汇票背书转让的，背书人不承担汇票责任

【答案】B

【解析】背书附条件的，所附条件不具有汇票上的效力，背书有效，选项A不当选；委托收款背书属于非转让背书，被背书人只是代理人，未取得票据权利，背书人仍是票据权利人，选项C不当选；被拒绝承兑的汇票背书转让的，背书人应承担汇票责任，选项D不当选。

【单选题】下列关于背书的记载事项说法正确的是（ ）。(2022年)

- A. 背书未记载日期的，视为在汇票到期日前背书
- B. 背书未记载日期的，视为在汇票到期日后背书
- C. 背书附条件的，背书无效
- D. 背书未记载日期的，背书无效

【答案】A

【解析】(1) 选项ABD：背书由背书人签章并记载背书日期，背书未记载日期的，视为在汇票到期日前背书。(2) 选项C：背书不得附条件，背书时附有条件的，所附条件不具有汇票上的效力（背书有效）。

【多选题】根据票据法律制度的规定，下列情形中，不构成票据质押的有（ ）。

- A. 出质人未在票据上记载“质押”字样，另行书面签订质押合同后，将票据背书交付给被背书人
- B. 出质人在票据上背书记载“质押”字样并签章后，将票据交付给被背书人
- C. 出质人在票据上只记载了“质押”字样，但未签章便将票据背书交付给被背书人
- D. 出质人未在票据上记载“质押”字样，口头约定质押后，将票据背书交付给被背书人

【答案】ACD

【解析】以票据设定质押时，出质人应当在票据上记载“质押”字样并签章，才构成票据质押。

八. 承兑的具体规定

1. 承兑的概念

要点	具体规定	
概念	承兑是指汇票付款人承诺在汇票到期时支付汇票金额并签章的行为	
概念 细节	1	承兑的全称为“无条件承诺兑付/无条件承诺付款”
	2	付款人一经承兑，付款人即转为承兑人身份，承担着无条件付款义务
	3	付款人所承诺的内容是答应在未来票据到期日付款。因此，承兑仅适用于远期商业汇票

2. 提示承兑与提示付款

概念	含义	本质
提示承兑	持票人出示票据请求付款人作出到期付款的承诺	要承诺
提示付款	持票人出示票据请求付款人承担票款的支付义务	要钱

[案例 6.19]



3. 提示承兑的时间

远期汇票的分类	示例			提示承兑的时间	
	出票日	到期日的记载形式	到期日		
定日付款的汇票	1月1日	2月1日到期		出票时	汇票
出票后定期付款的汇票		出票后6个月到期		能算出到期日	到期日前提示承兑
见票后定期付款的汇票		见票后3个月到期		出票时算不出到期日	自出票日起1个月内提示承兑

4. (远期) 商业汇票的付款期限

商业汇票的类型	付款期限
纸质商业汇票	出票日起最长不超过 6个月
电子商业汇票	出票日起最长不超过 1年

5. 不需要“提示承兑”的票据 (“即付票据”)

序号	票据类型
1	见票即付的汇票
2	到期日与出票日相同的汇票
3	未记载付款日期的汇票
4	支票
5	银行本票

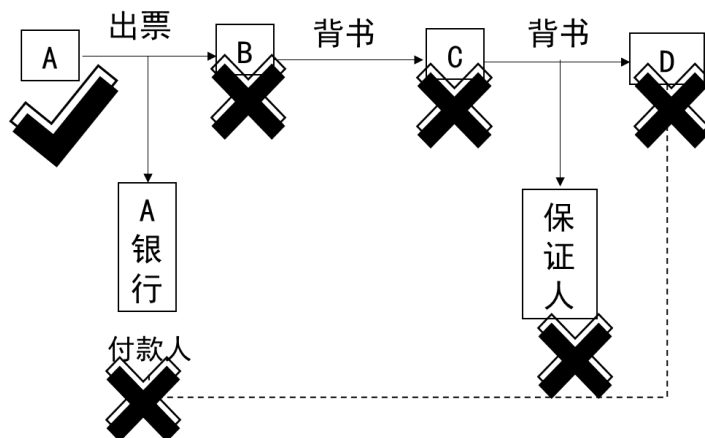
6. 其他规定

要点	具体规定
承兑日期	付款人对向其提示承兑的汇票, 应当自收到提示承兑的汇票之日起 3 日内承兑或者拒绝承兑 (付款人承兑与否的考虑期)
	如果付款人在 3 日内不作承兑与否表示的, 应视为拒绝承兑
承兑附条件	付款人承兑汇票, 不得附有条件; 承兑附有条件的, 视为拒绝承兑
记载事项	绝对记载事项
	承兑字样 + 承兑人签章
	相对记载事项
	事项
	未记载的推定
	承兑日期
	以收到提示承兑的汇票之日起 3 日内的最后 1 日为承兑日期 (即第 3 日为承兑日期)

7. 提示承兑的程序

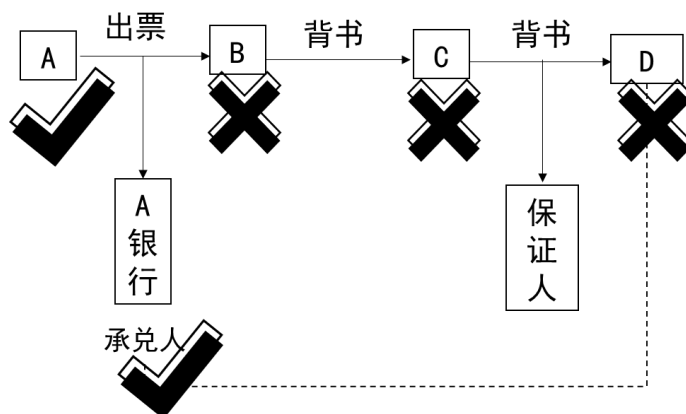
要点	具体规定	
承兑的效力	1	付款人承兑汇票后， 应当承担到期付款责任（绝对责任：无条件付款的责任）
	2	承兑人于汇票到期日必须向持票人无条件支付汇票上的金额，否则其必须承担延迟付款责任
	3	承兑人必须对汇票上的一切权利人承担责任，包括付款请求权人和追索权人
	4	承兑人不得以其与出票人之间的资金关系来对抗持票人 ，拒绝支付汇票金额
	5	承兑人的票据责任 不因持票人未在法定期限（到期日起 10 日）提示付款而解除 ，承兑人仍要对持票人承担票据责任
未提示承兑的后果	汇票未按规定期限提示承兑的， 丧失对其前手的追索权 ，但不丧失 对出票人的权利	

[案例 6.20] 未“提示承兑”的法律后果



- (1) D 未“提示承兑”，D 有过错，只能追索无条件付款人
 (2) 付款人未签章，没有承兑人，因此只能追索出票人 A

[案例 6.21] 未“提示付款”的法律后果



- (1) D 未“提示付款”，D 有过错，只能追索无条件付款人
 (2) 能进入“付款阶段”，说明“已经提示承兑”
 (3) 综上，可以追索出票人 A 和承兑人 A 银行

九. (票据) 保证的具体规定

1. 概述

要点	具体规定				
概念	保证是票据债务人以外的人，为担保特定债务人履行票据而在票据上记载有关事项并签章的行为				
记载事项	类型	具体事项	细化规定		
	绝对记载事项	保证字样+保证人签章	缺少其一，保证行为无效		
	相对记载事项	被保证人名称	如未记载	已承兑的汇票	承兑人为被保证人
				未承兑的汇票	出票人为被保证人
		保证日期		出票日期为保证日期	

2. 记载形式

序号	具体规定
1	保证人为出票人、承兑人保证的，应将保证事项记载于汇票的 正面
2	保证人为背书人保证的，应将保证事项记载于汇票的 背面或粘单上
3	保证应当作成于汇票或粘单之上，如果 另行签订 保证合同或者保证条款的， 不属于票据保证

3. 保证附条件

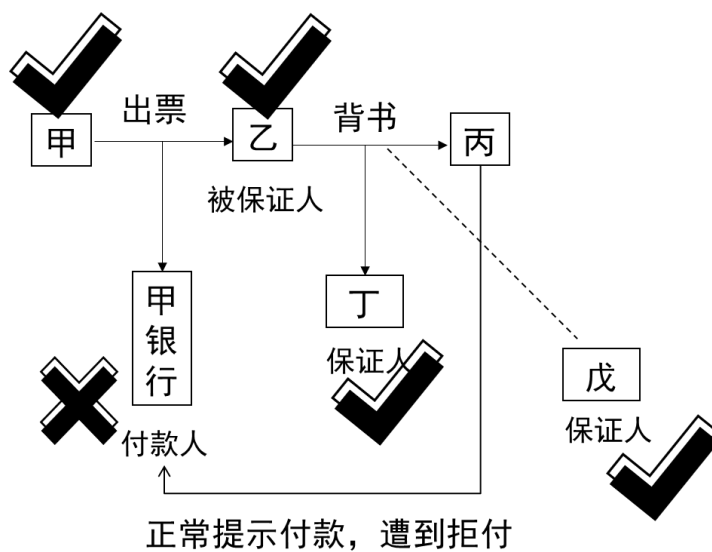
保证不得附有条件，附有条件的，**不影响**对汇票的保证人责任。

[总结] 保证附条件 = 条件无效 + 保证有效 + 票据有效

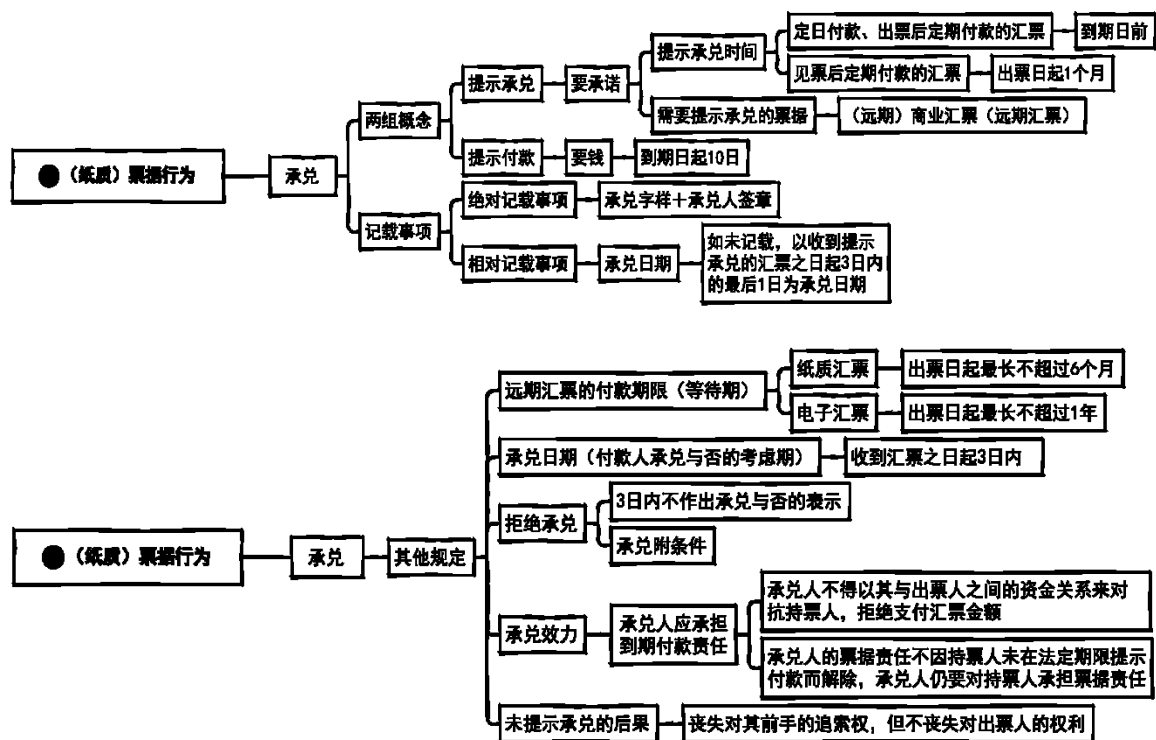
4. 保证的效力

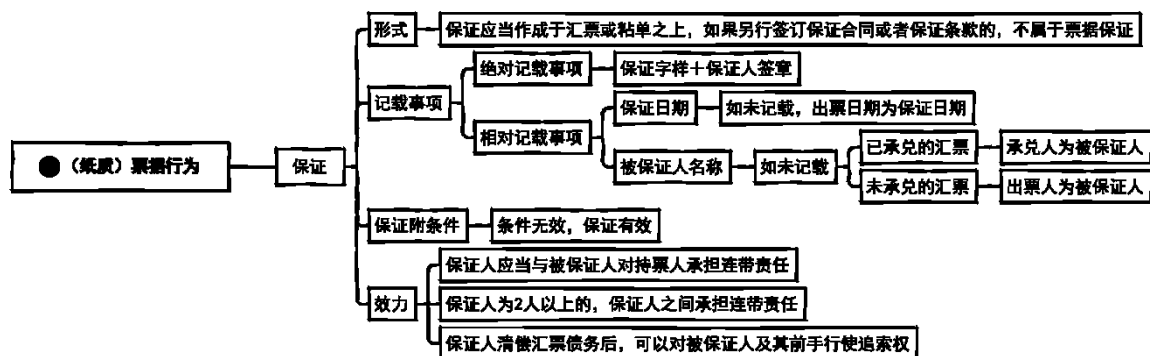
序号	具体规定
1	保证人对 合法取得 汇票的持票人所享有的汇票权利，承担保证责任。但被保证人的债务因票据记载事项欠缺而无效的除外
2	保证人应当与被保证人对持票人承担 连带责任
3	保证人为 2 人以上的， 保证人之间承担连带责任
4	保证人清偿汇票债务后，可以对 被保证人及其前手行使追索权

[案例 6.22]



本单元“知识点 3 (3)”总结





精学细练

【判断题】承兑附有条件的，不影响付款人对汇票的付款责任。（ ）（2025 年）

【答案】×

【解析】付款人承兑汇票，不得附有条件；承兑附有条件的，视同拒绝承兑。本题表述错误。

【单选题】根据票据法律制度的规定，下列关于汇票承兑行为的表述中，正确的是（ ）。（2022 年）

- A. 出票后定期付款的汇票未按照法定期限提示承兑的，持票人丧失对除出票人以外的前手的追索权
- B. 定日付款的汇票，持票人应当自出票日起一个月内向付款人提示承兑
- C. 未记载付款日期的银行汇票必须提示承兑
- D. 承兑附有条件的，所附条件不具有汇票上的效力

【答案】A

【解析】（1）选项 B：定日付款或者出票后定期付款的汇票，到期日前提示承兑。（2）选项 C：汇票上未记载付款日期的，视为见票即付，见票即付的票据无须提示承兑。（3）选项 D：承兑附有条件的，视为拒绝承兑。

【多选题】根据票据法律制度的规定，下列票据中，属于即期汇票的有（ ）。（2025 年）

- A. 见票即付的汇票
- B. 见票后定期付款的汇票
- C. 未记载到期日的汇票
- D. 到期日与出票日相同的汇票

【答案】ACD

【解析】即期汇票是指见票即行付款的汇票，包括注明：见票即付的汇票、到期日与出票日相同的汇票以及未记载到期日的汇票。选项 A、C、D 当选。

【单选题】2025 年 6 月 1 日，为支付货款，甲公司签发了一张由丙银行承兑的（纸质）汇票给乙公司。2025 年 7 月 1 日，乙公司为了采购原材料，与丁公司签订买卖合同。为支付货款，同日，乙公司将该汇票背书转让给丁公司。为了提升票据信用，乙公司应丁公司的要求，请戊公司提供票据保证，戊公司以保证人身份在汇票上进行了保证签章但未记载被保证人名称。根据票据法律制度的规定，该票据上的被保证人是（ ）。（2025 年）

A. 甲公司

- B. 乙公司
C. 丙银行
D. 丁公司

【答案】C

【解析】(纸质)商业汇票的保证人在汇票或者粘单上未记载被保证人的名称的,已承兑的汇票,以承兑人为被保证人;未承兑的汇票,以出票人为被保证人。选项C当选。

知识点 4: 追索权的细化规定

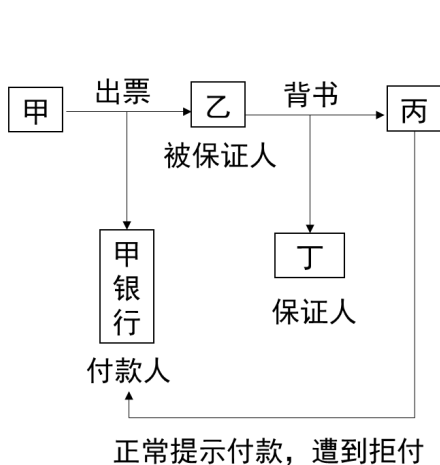
一. 票据追索权的类型及适用情形

类型	特征	适用情形		
期后追索	票据到期后发现无法行使付款请求权	票据到期被拒绝付款的,持票人对背书人、出票人以及票据的其他债务人行使的追索		
期前追索	票据到期前发现无法行使付款请求权	在汇票到期日前	1	被拒绝承兑
			2	承兑人或者付款人死亡、逃匿的
			3	承兑人或付款人被依法宣告破产或因违法被责令终止业务活动的

二. 追索权的行使

要点	具体规定	
追索谁	票据的出票人、背书人、承兑人和保证人	
如何追	1	票据债务人对持票人承担连带责任
	2	持票人行使追索权,可以不按照票据债务人的先后顺序,对其中任何一人、数人或者全体行使追索权
	3	持票人对票据债务人中的一人或数人已经进行追索的,对其他票据债务人仍可以行使追索权

[案例 6.23]

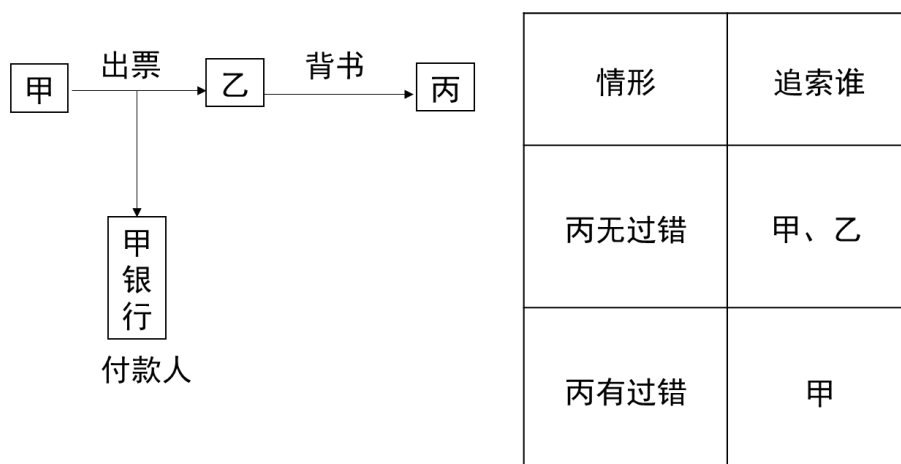


丙的追索方式	是否可行
直接向乙发起追索	✓
向甲和乙发起追索	✓
向甲、乙、丁同时发起追索	✓
向甲银行发起追索	×

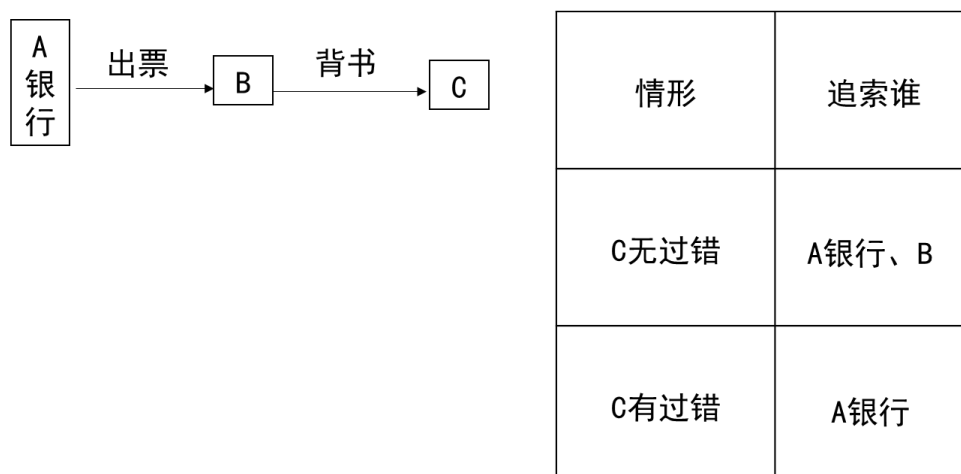
[总结]

追索权在具体案例中的应用				
持票人是否有过错	出票人	背书人	承兑人	保证人
否	√	√	√	√
是	√	×	√	×
提示				
背书人在票据上记载“不得转让”字样后，后手再背书的，其后手的被背书人不得对原背书人进行追索				

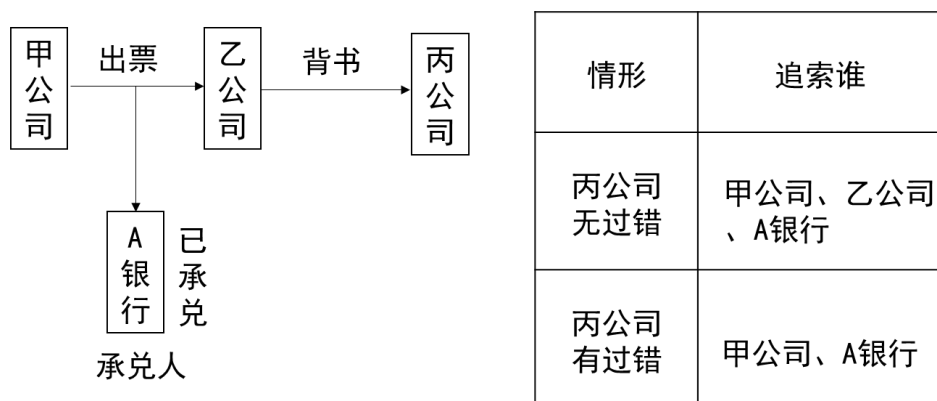
[案例 6.24] 追索权的运用—支票



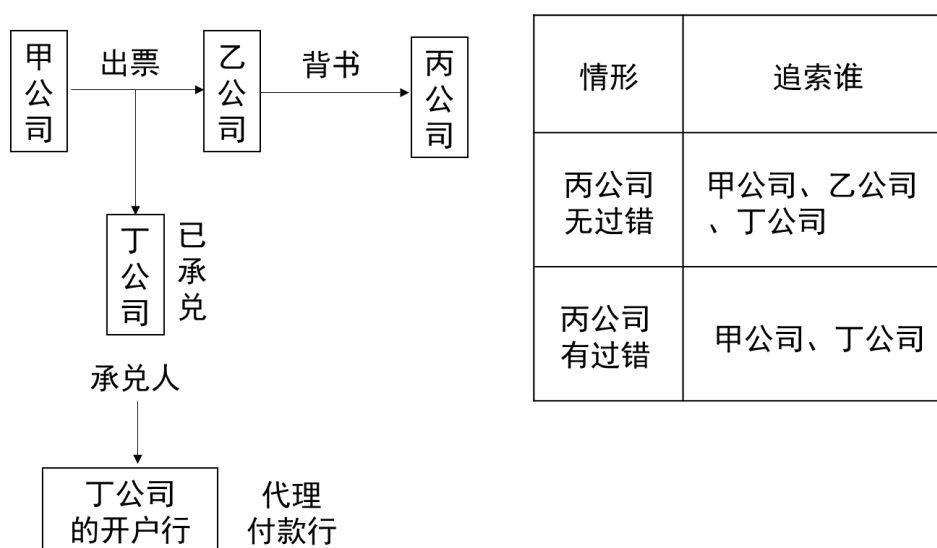
[案例 6.25] 追索权的运用—银行汇票/本票



[案例 6.26] 追索权的运用—银行承兑汇票



[案例 6.27] 追索权的运用—商业承兑汇票



三. 追索权的行使程序

要点	具体规定
提供证明	持票人行使追索权， 应当提供被拒绝承兑或者拒绝付款的证明 ，持票人 不能出示 拒绝证明的，丧失对其 前手 （ 所有× ）的追索权 [票据权利（追索权）的保全]
通知义务	持票人对票据债务人行使票据权利，或保全票据权利，应在票据当事人的营业场所和营业时间内进行，票据当事人无营业场所的，应在其住所进行
未通知的后果	应当自取得拒绝证明之日起 3日内 将被拒绝事由书面通知其前手 未按照规定期限通知， 仍可以 行使追索权，但应 赔偿 因为迟延通知而给被追索人造成的损失，赔偿金额以汇票金额为限

四. 追索的内容 (=金额+利息+“证书费”)

	首次追索权	再追索权
1	被拒绝付款的票据金额	已经清偿的全部金额
2	票据金额从到期日或者提示付款日起至清偿日止, 按照中国人民银行规定的利率计算的利息	再发生的利息
3	取得有关拒绝证明和发出通知书的费用	发出通知书的费用

知识点 5: 票据抗辩权

一. 概述

要点	具体规定	
概念	票据抗辩权, 是指票据债务人以合理的理由拒绝履行票据债务的权利	
类型	对物抗辩	是指基于 票据 本身缺陷而产生的抗辩权。这一抗辩可以对 任何持票人 提出
	对人抗辩	是指基于 票据债务人与特定持票人之间 的特定关系或原因而产生的抗辩权。这一抗辩权只能对 特定持票人 提出

二. “对物抗辩”的事由

序号	抗辩事由	典例
1	票据行为不成立	票据绝对记载的内容有欠缺 票据债务人的行为能力不足
2	依票据记载不能提出请求	票据未到期
3	票据载明的 权利已消灭或者已失效	票据债权因付款、抵销、提存、免除、除权判决、时效届满而消灭
4	票据权利的 保全措施欠缺	应作成拒绝证明而未作, 丧失掉对前手的追索权
5	票据上 有伪造、变造情形	伪造人和被伪造人不承担票据责任

三. “对人抗辩”的事由与抗辩切断

1. 抗辩事由

票据债务人可以对**不履行约定义务的**与自己有直接债权债务关系的持票人进行抗辩。

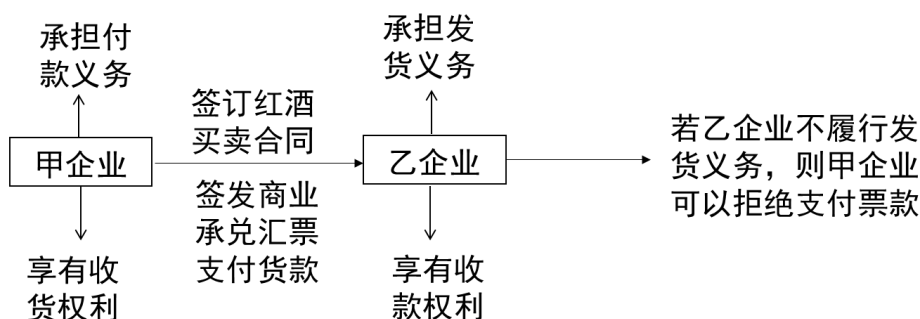
2. 抗辩切断制度

序号	抗辩切断的事由
1	凡是善意的, 已付相当对价的 正当持票人可以向票据上的一切债务人请求付款, 不受前手权利瑕疵和前手相互间抗辩的影响
2	票据 债务人不得以自己与持票人的前手之间的抗辩事由对抗持票人 , 但持票人明知存在抗辩事由或者无对价取得票据的除外

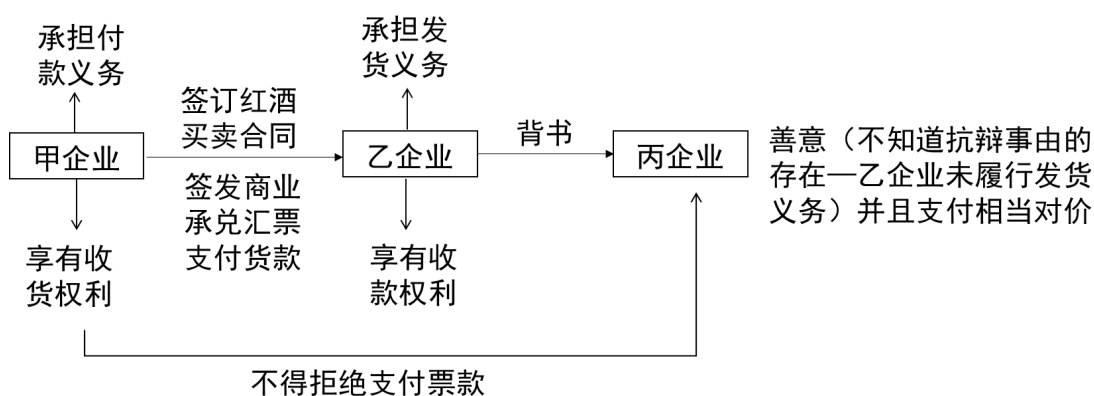
3

票据**债务人不得以自己与出票人之间的抗辩事由对抗持票人**，持票人明知存在抗辩事由或者无对价取得票据的除外

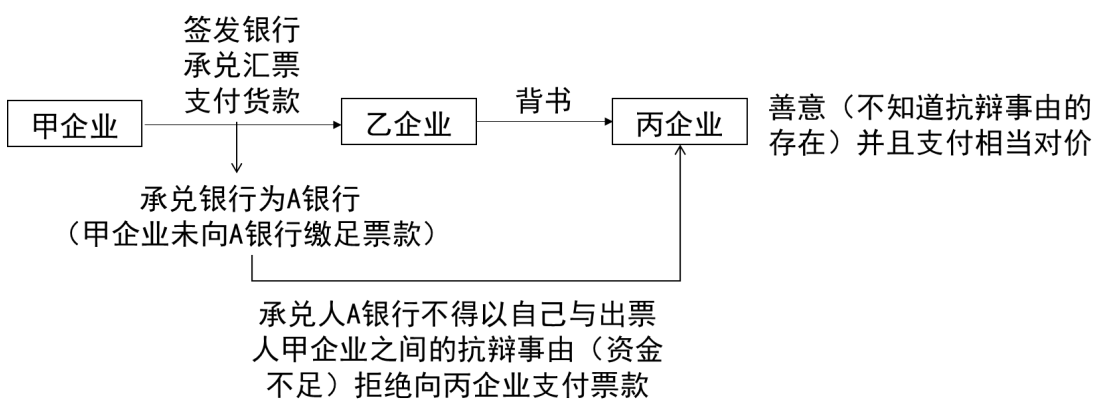
[案例 6.28] 对人抗辩



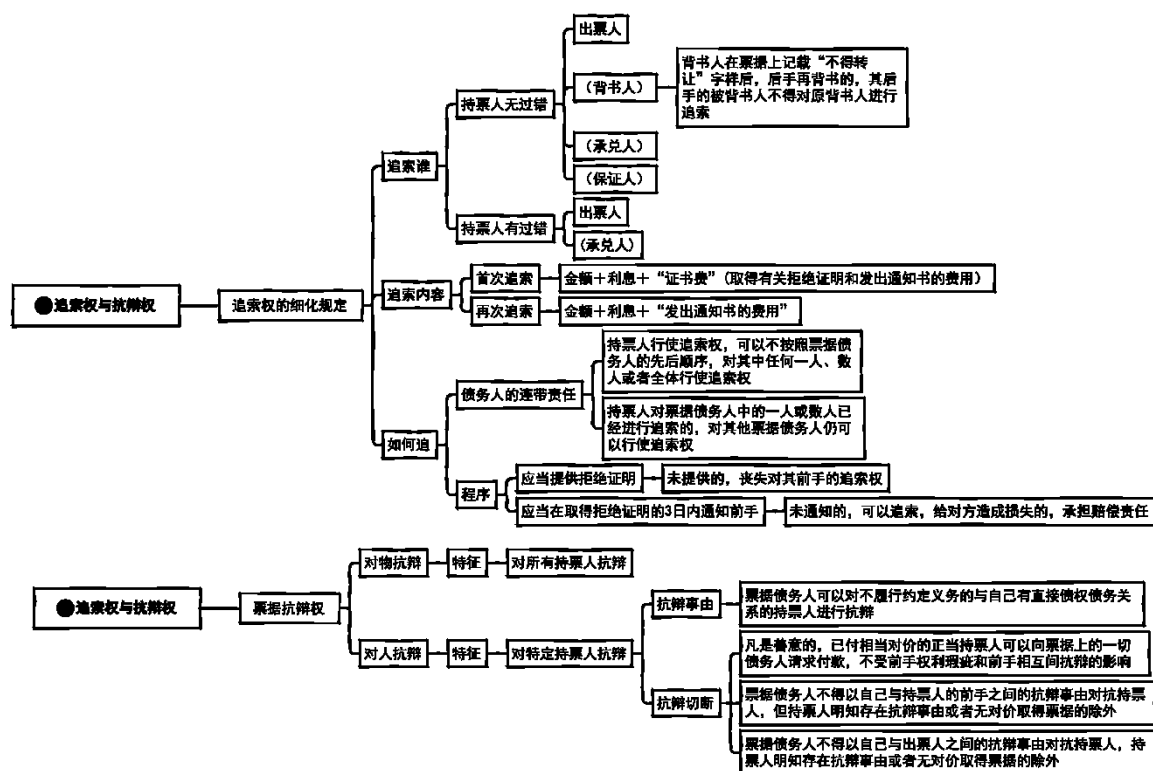
[案例 6.29] 抗辩切断 1



[案例 6.30] 抗辩切断 2



本单元“知识点4—5”总结



精学细练

【多选题】甲公司签发并承兑了一张汇票给乙公司。乙公司将汇票背书转让给丙公司，并在汇票背面记载“不得转让”字样。丙公司又将汇票背书转让给丁公司。丁公司在向甲公司提示付款时遭到拒绝。下列关于该汇票的表述中，正确的有（ ）。

- A. 甲公司不承担票据责任
- B. 丁公司可以向丙公司行使追索权
- C. 丁公司享有票据权利
- D. 丁公司可以向乙公司行使追索权

【答案】BC

【解析】持票人丁公司行使追索权时并无过错，因此可以追索出票人、背书人、承兑人、保证人。但乙公司作为背书人在票据上记载了“不得转让”字样，作为其后手被背书人的丁公司无法对其发起追索。综上丁公司可以追索甲公司和丙公司。选项B、C当选。

【多选题】根据支付结算法律制度的规定，持票人持到期的商业汇票提示付款被拒绝后，下列关于持票人行使追索权的说法中，正确的有（ ）。

- A. 持票人行使追索权时，应当提供被拒绝付款的有关证明
- B. 持票人应当自收到被拒绝付款的有关证明之日起3日内，将被拒绝事由书面通知其前手
- C. 持票人可以向任意前手进行追索
- D. 持票人只能按照票据债务人的先后顺序对前手进行追索

【答案】ABC

【解析】选项D，持票人行使追索权，可以“不按照”票据债务人的先后顺序，对其中任何一人、数人或者全体行使追索权。

【多选题】根据支付结算法律制度的规定，下列各项中，票据持票人行使首次追索权时，可以请求被追索人支付的金额和费用有（ ）。

- A. 因汇票资金到位不及时，给持票人造成的税收滞纳金损失
- B. 取得有关拒绝证明和发出通知书的费用
- C. 票据金额自到期日或者提示付款日起至清偿日止，按规定的利率计算的利息
- D. 被拒绝付款的票据金额

【答案】BCD

【解析】持票人行使首次追索权时，追索的内容包括：（1）被拒绝付款的票据金额；（2）票据金额从到期日或者提示付款日起至清偿日止，按照中国人民银行规定的利率计算的利息；（3）取得有关拒绝证明和发出通知书的费用。选项 B、C、D 当选。

知识点 6：各种票据的细节性规定

一. 银行汇票

序号	细节性规定
1	银行汇票可以用于 转账 ，填明“现金”字样的银行汇票也可以用于 支取现金
2	单位、个人 的各种款项均可使用银行汇票结算
3	银行汇票限于 见票即付 ，提示付款期限自 出票日起 1 个月
4	银行汇票通常在 异地 使用，票面上有“出票金额、实际结算金额、多余金额”，最终按 实际结算金额 支付票款
5	实际结算金额只能 小于或等于 出票金额，未填明实际结算金额和多余金额或者实际结算金额超过出票金额的，代理付款银行不予受理

[票样]

付款期限 壹个月		中国建设银行	2 × × 0000																				
		银行汇票	第 号																				
出票日期 (大写) 贰零壹陆年零伍月零叁日	代理付款行 行号																						
收款人 深圳 × × 公司	账号																						
出票金额 人民币 (大写) 叁拾陆万元整	(压数机压印出票金额)																						
实际结算金额 人民币 (大写) 叁拾叁万玖仟元整	<table border="1"> <tr> <td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td>¥</td><td>3</td><td>3</td><td>9</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>			千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	¥	3	3	9	0	0	0	0	0	0
千	百	十	万	千	百	十	元	角	分														
¥	3	3	9	0	0	0	0	0	0														
申请人: 北京市 × × 公司	账号或住址: 20 × × × ×	科目(借)																					
出票行: 建行 × × 支行	行号: 0752	双方科目(贷)																					
备注: 货款	多余金额	兑付日期 年 月 日																					
凭票付款	<table border="1"> <tr> <td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>万</td><td>千</td><td>百</td><td>十</td><td>元</td><td>角</td><td>分</td> </tr> <tr> <td>¥</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分	¥	2	1	0	0	0	0	0	0	0	复核	记账
千	百	十	万	千	百	十	元	角	分														
¥	2	1	0	0	0	0	0	0	0														
出票行签章		张华																					

此联代理付款行付款后作联行往来借方凭证附件

二. (银行) 本票

序号	细节性规定
1	我国的本票 仅限于银行本票 ，由银行出票并 见票即付 ，且为 记名本票
2	本票的出票人即为付款人，因此，本票出票时的绝对记载事项 不包括付款人名称
3	本票的付款期限自 出票之日起最长不得超过 2 个月 。本票的持票人未按照规定期限提示本票的， 丧失对出票人以外的前手 的追索权

三. 支票

1. 种类

种类	字样	用途
现金支票	印有“现金”字样	只能用于支取现金
转账支票	印有“转账”字样	只能用于转账
普通支票	未印有“现金” 或者“转账”字样	可以用于支取现金，也可以用于转账
		左上角划两条平行线的，为划线支票，只能用于转账，不得支取现金

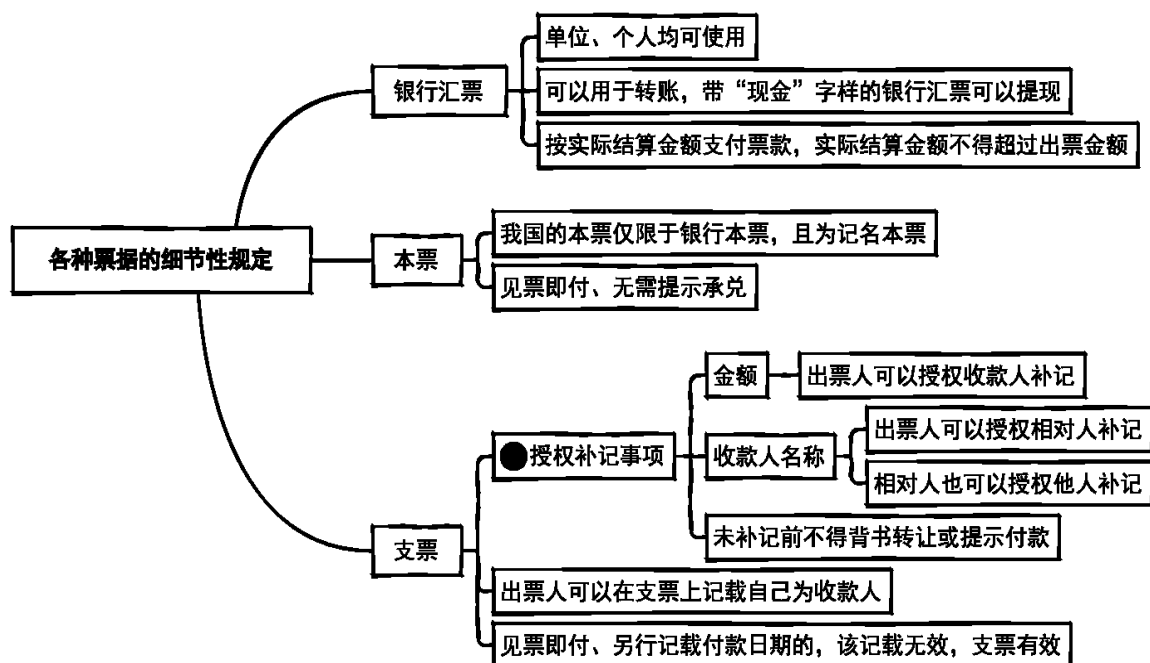
2. 授权补记事项

授权补记事项	谁可以补记
金额	出票人可以授权 收款人 进行补记，收款人以外的其他人不得补记
收款人名称	出票人既可以授权收取支票的 相对人 补记，也可由相对人再授权 他人 补记
提示	
1	在支票金额未补记之前，收款人不得背书转让、提示付款
2	出票人可以在支票上记载自己为收款人

3. 使用

要点	细节性规定
提示付款期限	我国的支票仅限于见票即付，不得另行记载付款日期； 另行记载付款日期的，该记载无效，支票有效
	支票的持票人应当自 出票日起 10 日内 提示付款，持票人超过提示付款期限的，并不丧失对出票人的追索权， 出票人 仍应当对持票人承担支付票款的责任
禁止签发空头支票	出票人签发的支票金额超过其 付款时 在付款人处实有的存款金额的，为空头支票

本单元“知识点6”总结



精学细练

【单选题】根据票据法律制度的规定, 下列有关本票的表述中, 不正确的是 ()。

- A. 本票自出票日起, 最长付款期限为 3 个月
- B. 无条件支付的承诺是绝对记载事项之一
- C. 本票无须承兑
- D. 我国的本票仅限于银行本票, 且为记名本票

【答案】A

【解析】银行本票的付款期限自出票之日起最长不得超过 2 个月。

【单选题】根据票据法律制度的规定, 下列关于支票的说法中, 正确的是 ()。(2025 年)

- A. 支票的出票人可以记载自己为收款人
- B. 支票出票时无须记载出票日期
- C. 出票时未记载付款人名称的, 可以授权补记
- D. 出票时未印有“现金”或“转账”字样的, 不得支取现金

【答案】A

【解析】支票的绝对记载事项包括: 表明“支票”的字样、无条件支付的委托、确定的金额、付款人名称、出票日期、出票人签章, 选项 B 不当选。支票的金额、收款人名称可以由出票人授权补记, 付款人名称不能授权补记, 选项 C 不当选。支票上未印有“现金”或“转账”字样的为普通支票, 普通支票可用于支取现金, 也可用于转账, 选项 D 不当选。

【多选题】根据票据法律制度的规定, 下列关于支票上记载事项的表述中, 可以授权补记的有 ()。(2024 年)

- A. 出票日期
- B. 付款人名称
- C. 支票金额

D. 收款人名称

【答案】CD

【解析】支票上的金额和收款人名称可以授权补记。选项 C、D 当选。

【单选题】根据票据法律制度的规定，下列关于支票记载事项的表述中，正确的是（ ）。

- A. 支票上未记载付款日期的，该票据无效
- B. 支票上未记载付款地的，出票人的营业场所为付款地
- C. 支票上未记载出票日期的，该票据无效
- D. 支票的出票人不得记载“不得转让”字样

【答案】C

【解析】(1) 选项 A：支票限于见票即付，不得另行记载付款日期；另行记载付款日期的，该记载无效，支票有效；(2) 选项 B：支票上未记载付款地的，以付款人（而非出票人）的营业场所为付款地；(3) 选项 D：支票的出票人可以在票据上记载“不得转让”字样，出票人在票据上记载“不得转让”字样的，该票据不得转让。

知识点 7：电子商业汇票

一. 电子商业汇票的出票

要点	具体规定
概念	出票是指出票人 签发 票据并且将其 交付 给收款人的票据行为。电子商业汇票的交付是指出票人将电子商业汇票 发送 给收款人， 且收款人签收 的行为
签章	依托电子商业汇票系统以数据电文形式制作的电子商业汇票，票据当事人在电子商业汇票上的签章，为该当事人可靠的 电子签名

[票样]

二. 电子商业汇票的绝对记载事项

电子商业汇票的出票除记载纸质商业汇票的七大绝对记载事项外，还需记载**出票人名称**、**票据到期日**两项内容。

三. 电子商业汇票的转让背书

1. 绝对记载事项与背书人禁转规则

要点	具体规定	纸质商业汇票
绝对记载事项	背书人签章	√
绝对记载事项	被背书人名称	√

	背书人名称	✗
	背书日期	✗
背书人作禁转	电子商业汇票的背书人在电子商业汇票上记载了“不得转让”事项，电子商业汇票 不得继续背书	背书人在汇票上记载“不得转让”字样，其后手再背书转让的，原背书人对后手的被背书人不承担保证责任

2. 等分票据

由于电子商业汇票的出票人可以签发以标准金额票据（0.01 元）组成的票据包（票据包金额与子票区间相对应， $\text{票据包金额} = \text{子票区间} \times \text{标准金额}$ ），持票人若持有的票据是票据包的，**可将持有的票据包按实际金额分包使用，即可以部分背书，进行分包背书转让。**

[票样]

汇票												
票据状态：背书已签收												
票据(包)号：530830618826620230907000088130												
子票区间：000000000001,000005700000												
收款人	账号	42[REDACTED]70										
	全称	武汉[REDACTED]公司										
	开户行	交通银行股份有限公司武汉青山支行										
	开户行号	30152[REDACTED]09										
	十	亿	千	百	十	万	千	百	十	元	角	分
						5	7	0	0	0	0	0

四. 电子商业汇票的承兑（“先承兑，后使用”）

电子商业汇票**交付收款人前**，应由付款人承兑；承兑人应在票据到期日前承兑电子商业汇票。

五. 电子商业汇票的保证

1. 绝对记载事项

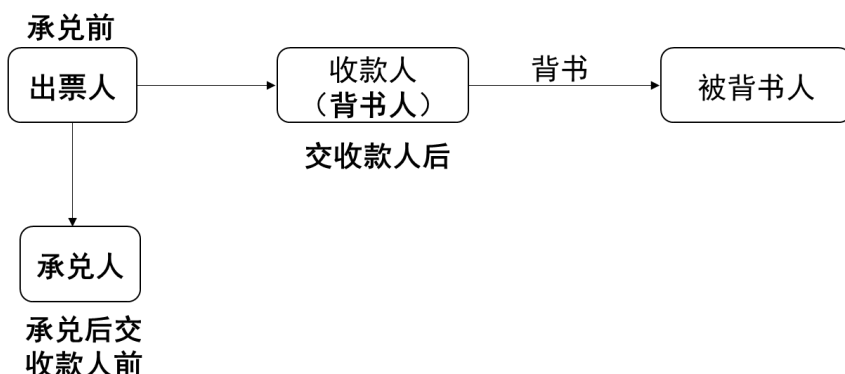
要点	具体规定		纸质商业汇票
绝对记载事项	1	表明“保证”的字样	√
	2	保证人签章	√
	3	保证人名称	<u>×</u>
	4	保证人住所	<u>×</u>
	5	被保证人名称	<u>×</u>
	6	保证日期	<u>×</u>

2. 被保证人的确定

保证人作出保证行为的时间点	被保证人
电子商业汇票获得 <u>承兑前</u>	<u>出票人</u>
电子商业汇票获得 <u>承兑后</u> 、出票人将电子商业汇票 <u>交付收款人前</u>	<u>承兑人</u>

出票人将电子商业汇票 交付收款人后	背书人
--------------------------	-----

[图示]



六. 电子商业汇票付款请求权的行使

要点	具体规定		
行使途径	电子商业汇票的持票人应在提示付款期内通过电子商业汇票 系统 向承兑人提示付款		
提示付款期	提示付款期自票据 到期日起 10 日 ，最后一日遇法定休假日、大额支付系统非营业日、电子商业汇票系统非营业日顺延		
期前提示付款	持票人在票据到期日前提示付款的，承兑人可以	付款 拒绝付款 于到期日付款	承兑人拒绝付款或未予应答的，持票人可待票据 到期后再次提示付款
期内提示付款	持票人在提示付款期内提示付款的，承兑人应在收到提示付款请求的 当日至迟次日 付款或拒绝付款		
逾期提示付款	持票人超过提示付款期提示付款的，接入机构（即直接接入电子商业汇票系统的金融机构） 不得拒绝受理 ； 持票人在作出合理说明后，承兑人仍应当承担付款责任 ，并在收到提示付款请求的当日至迟次日付款或拒绝付款		

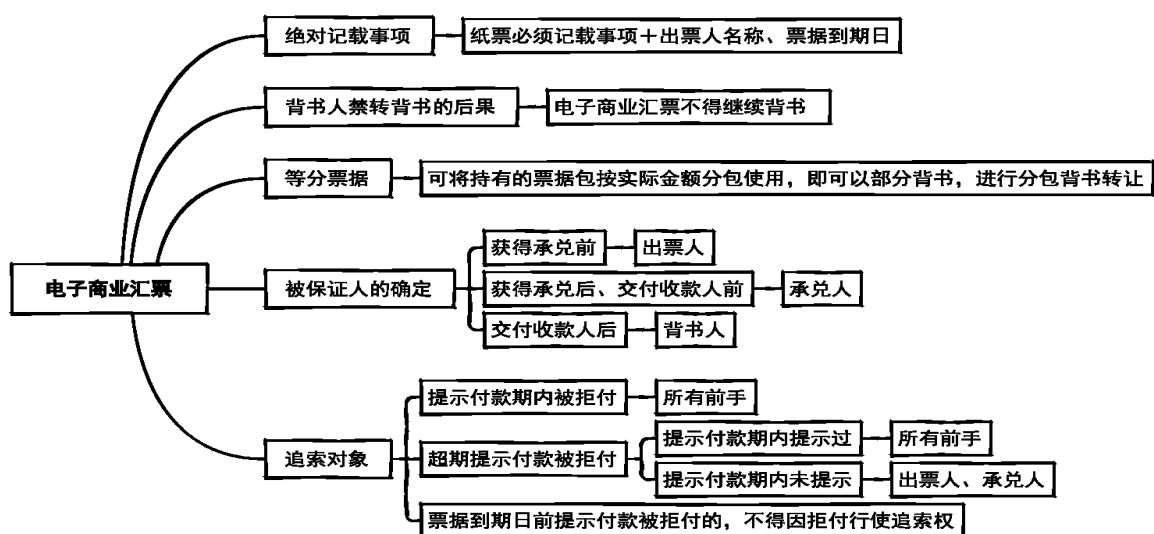
七. 电子商业汇票追索权的行使

要点	具体规定
追索权发生的实质要件	汇票到期被拒绝付款（“拒付追索”） 承兑人被依法宣告破产或者因违法被责令终止业务活动（“非拒付追索”）
行使途径	电子商业汇票的持票人具备追索权的实质要件，必须通过电子商业汇票 系统 行使追索权

要点	情形	追索谁
追索对象	持票人在提示付款期内被拒付的	可以向 所有 前手行使拒付追索权
	持票人超过提示付款期提示付款被拒付的	
	持票人 在提示付款期内曾发出过提示付款 持票人 未在提示付款期内发出过提示付款	可以向 出票人、承兑人 行使追索权
	电子商业汇票的持票人在票据到期日前提示付款被拒付的	因票据尚未到期， 不得行使追索权

要点	具体规定	
行使追索权须提供拒绝证明	拒付追索	电子汇票系统中的票据信息+拒付理由
	非拒付追索	电子汇票系统中的票据信息+相关法律文件
追索通知	电子商业汇票的持票人通过电子商业汇票系统发出追索通知，通知必须记载追索人名称、被追索人名称、追索通知日期、追索类型、追索金额及追索人签章	

本单元“知识点7”总结



第二单元 保险法律制度

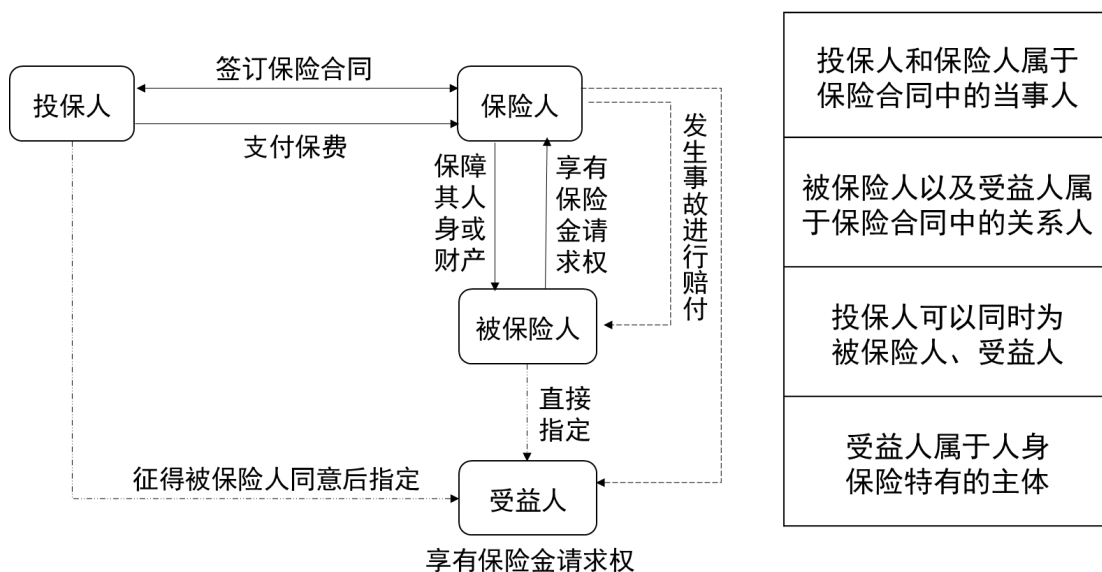
本单元框架结构

序号	知识点	考频
1	保险概述	一般
2	保险原则	一般
3	保险主体	一般
4	保险合同	高

知识点 1：保险概述

一. 保险中的两组重要概念

第一组：投保人、保险人、被保险人以及受益人



[案例 6.31]

牛鹏为其老婆朱眷在 A 保险公司购买了一份人身保险，同时朱眷将两人之女牛晔指定为受益人

案例分析

投保人	牛鹏
保险人	A 保险公司
被保险人	朱眷
受益人	牛晔

第二组：保险标的、保险价值以及保险金额

魏基为其拥有的价值 100 万元的鸡窝购买了 80 万元的保险

概念	含义	本例中是指
保险标的	受到保障的目标	鸡窝
保险价值	保险标的的实际价值	100 万元
保险金额	保险人的最高赔偿限额	80 万元

二. 保险的分类

1. 根据“保险责任发生的效力”分类

保险种类	概念	典例
强制保险	由法律法规直接规定必须进行的保险	交强险
自愿保险	投保人与保险人自愿签订保险合同因而产生的保险	商业保险

2. 根据“保险设立是否以营利为目的”分类

保险种类	概念	典例
政策性保险	国家基于社会、经济政策的需要，不以营利为目的而举办的保险	社会保险、存款保险
商业保险	以营利为目的举办的保险	人身保险、财产保险

3. 根据“保险标的的不同”分类

保险种类	概念	典例
------	----	----

财产保险	以财产及其有关利益为保险标的的保险	财产损失保险、保证保险、责任保险和信用保险等
人身保险	以人的寿命和身体为保险标的的保险	人身意外伤害保险、健康保险和人寿保险

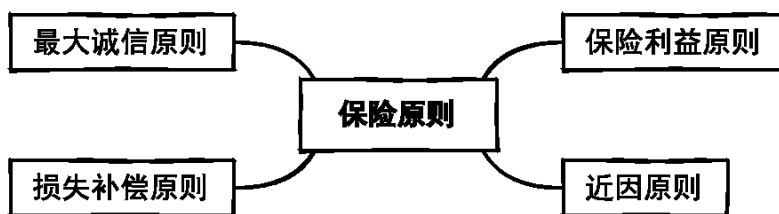
4. 根据“保险人是否转移保险责任”分类

保险种类	概念	典例
原保险	指保险人对因事故所致损害直接由自己承担赔偿责任的保险	投保人→保险人 A
再保险	指原保险人为减轻或者避免所负风险，把原保险责任的一部分或者全部转移给其他保险人的保险 对一次保险事故可能造成的最大损失范围所承担的责任，不得超过其实有资本金加公积金总和的 10%，超过部分应当办理再保险	投保人→保险人 A→保险人 B

5. 根据“保险人的人数”分类

保险种类	概念	典例
单保险	对同一保险标的、同一保险利益、同一保险事故与一个保险人订立保险合同	—
复保险	投保人对同一保险标的、同一保险利益、同一保险事故分别与两个以上保险人订立保险合同，且保险金额总和超过保险价值的保险	详见“财产保险合同中的特殊制度”

知识点 2：保险原则



一. 最大诚信原则

1. 如实告知义务—“提问回答主义”

订立保险合同，保险人就保险标的或者被保险人有关情况提出询问的，投保人应当如实告知。

2. 违反最大诚信原则的法律后果

情形	能否解除保险合同	解除合同前发生的保险事故是否需赔付保险金	是否退还保费
对投保人故意不履行如实告知义务的	可以	不赔	不退
对投保人因重大过失未履行如实告知义务的，对保险事故的发生有严重影响的	可以	不赔	要退

3. 保险人解除权的消灭

原因	具体规定		
因自甘冒险而消灭	1	在 <u>合同订立时已经知道投保人未如实告知</u> ，不得解除合同，应当承担赔偿责任	
	2	在 <u>保险合同成立后知道或应当知道投保人未履行如实告知义务，仍然收取保费</u> ，又依照最大诚信原则要求解除合同的，法院不予支持	
因怠于行使而消灭	1	自保险人 <u>知道</u> 有解除事由之日起， <u>超过 30 日</u> 不行使而消灭	三只橙儿
	2	自合同 <u>成立</u> 之日起 <u>超过 2 年</u> 的，保险人不得解除合同	
因概括提问而消灭	保险人以投保人违反了对投保单询问表中所列 <u>概括性条款</u> 的如实告知义务为由不得请求解除合同， <u>但该概括性条款有具体内容的除外</u>		

4. 谎报年龄的法律后果

真实年龄是否符合承保年龄	能否解除保险合同	是否退还保费	是否退还保险单的 <u>现金价值</u>
否	√	×	√
是	×	×	×
	保险人 <u>有权要求更正</u>		
	更正前所付保费 <u>少于</u> 应付保费的	要求投保人 <u>补交</u> 保险费或者给付保险金时按照 <u>实付保险费与应付保险费的比例支付</u>	
	更正前所付保费 <u>多于</u> 应付保费的	将多收的保险费 <u>退还</u> 投保人	

二. 保险利益原则

1. “保险利益”的概念与特征

要点	具体规定	
概念	保险利益是指投保人或者被保险人对保险标的具有法律上承认的利益	
特征	合法性	必须是法律上承认的利益，即合法利益
	经济性	可以用货币计算估价
	确定性	即客观存在，包括 <u>现有利益</u> 和 <u>期待利益</u>

2. 人身保险中的保险利益

(1) 保险利益人

要点	保险利益人
与投保人存在直接保险利益	投保人 <u>本人</u>
	投保人的 <u>配偶、父母、子女</u>
	上述人员以外的与投保人有 <u>抚养、赡养或者扶养关系</u> 的家庭其他成员、近亲属
	与投保人有 <u>劳动关系</u> 的劳动者
与投保人存在间接保险利益	与投保人之间不具有上述关系，但 <u>被保险人同意</u> 投保人为其订立合同的，视为投保人对被保险人具有保险利益。 <u>如“不存在抚养、赡养、扶养关系的近亲属、家庭成员”</u>

(2) 保险利益的认定

认定时点	示例	无保险利益的法律后果
人身保险的投保人在保险合同 订立时 ，对被保险人应当具有保险利益	牛美丽在与朱英俊的婚姻存续期间为其购买了一份人身保险，两人离婚后，该保险合同继续有效	保险合同无效 ，但是投保人可以主张保险人 退还扣减相应手续费后的保险费
人身保险合同 订立后 ，因投保人 丧失 对被保险人的保险利益， 当事人主张保险合同无效的，人民法院不予支持		

3. 财产保险中的保险利益

(1) 保险利益人

特征	保险利益人
合法占有财产的人	财产的所有权人
	财产的抵押权人
	财产的留置权人
	财产保管人
	其他保险利益人，如承租人、承包人等

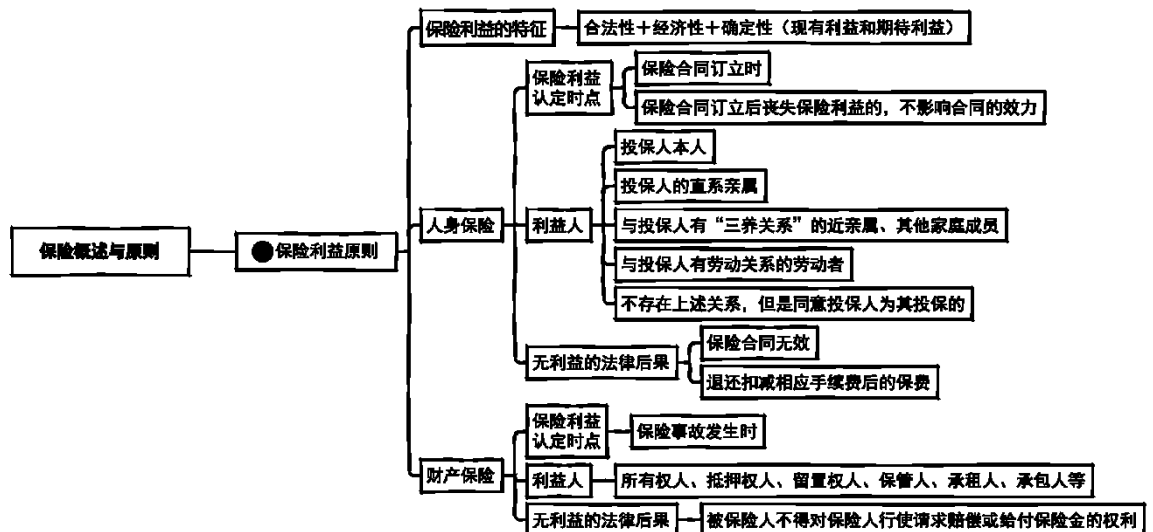
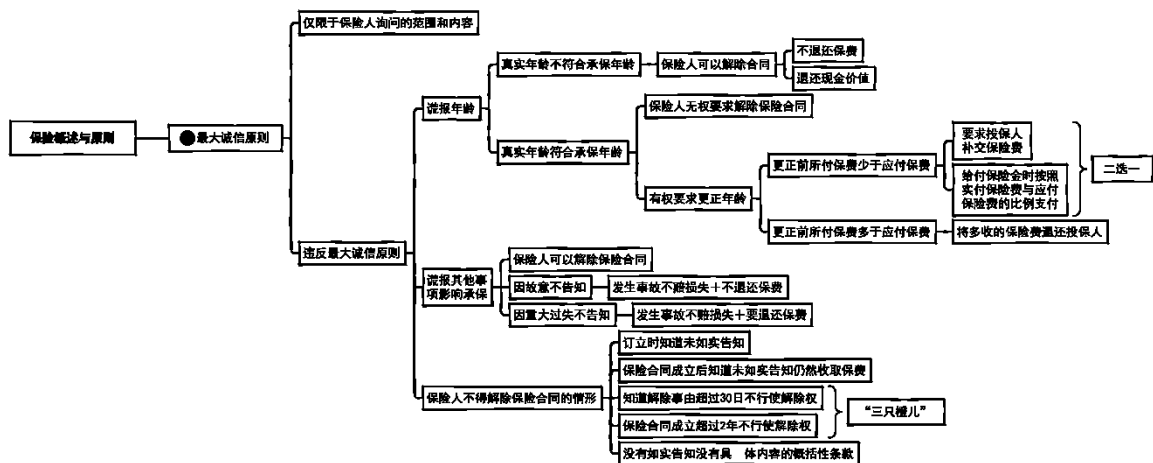
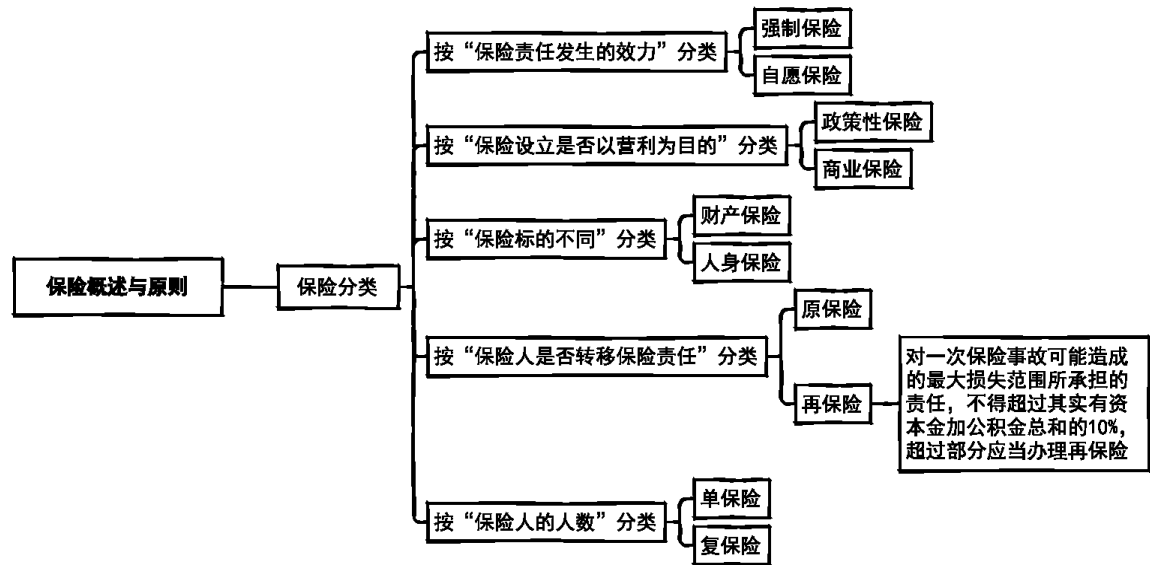
(2) 保险利益的认定

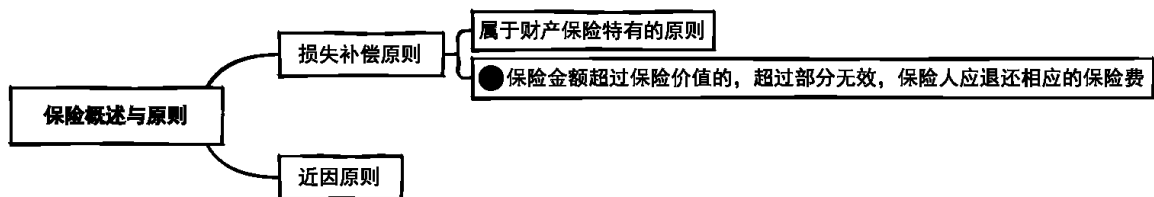
认定时点	无保险利益的法律后果
财产保险的被保险人在 保险事故发生时 ，对保险标的应当具有保险利益	不得对保险人行使 请求赔偿或者给付保险金的权利
提示	财产保险中 不存在受益人

三. 损失补偿原则

序号	具体规定
1	损失补偿原则属于 财产保险 特有的原则
2	保险人的赔付以投保时约定的保险金额为限，而且保险金额不得超过保险价值，超过保险价值的， 超过部分无效，保险人应退还相应的保险费

本单元“知识点 1—知识点 2”总结





精学细练

【判断题】投保人的告知义务不限于保险人询问的范围和内容。() (2025 年)

【答案】×

【解析】投保人的告知义务仅限于保险人询问的范围和内容。本题表述错误。

【单选题】张某为其妻子李某投保时，隐瞒李某健康状况。李某真实健康状况不符合保险合同约定的投保条件。保险合同生效后 60 天，李某因隐瞒的疾病死亡。下列关于投保人违反告知义务后果的表述中，正确的是()。(2020 年)

- A. 保险人有权解除合同，且不退还保险费
- B. 保险人有权解除合同，但应退还保险费
- C. 保险人不可以解除合同，但可以要求投保人承担违约责任
- D. 保险人不可以解除合同，且应当给付保险金

【答案】A

【解析】投保人故意不履行如实告知义务的，保险人对于解除合同前发生的保险事故，不承担赔偿或给付保险金的责任，并不退还保费。

【单选题】李某的健康状况不符合保险合同约定的投保条件且足以影响承保决定，但李某的父亲为其投保时，故意隐瞒该情况。保险合同生效后 3 年，李某因所隐瞒的疾病死亡。有关本案的下列说法中，正确的是()。(2023 年)

- A. 保险人有权解除合同，但应退还保险费
- B. 保险人不得解除合同，且应当给付保险金
- C. 保险人有权解除合同，且不退还保险费
- D. 保险人不得解除合同，但可以要求投保人承担违约责任

【答案】B

【解析】保险人解除合同的权利，自保险人知道有解除事由之日起，超过 30 日不行使而消灭；合同成立之日起超过 2 年的，保险人不得解除合同。发生保险事故的，保险人应当承担赔偿或者给付保险金的责任。选项 B 当选。

【单选题】有关投保人申报的被保险人年龄不真实，并且其真实年龄不符合合同约定的年龄限制时，保险人可否解除合同的下列表述中，正确的是()。

- A. 可以解除合同，并退还保险费
- B. 可以解除合同，并要求投保人承担违约责任
- C. 可以解除合同，并按照合同约定退还保险单的现金价值
- D. 不可以解除合同，但可要求投保人按照真实年龄调整保险费

【答案】C

【解析】“真实年龄不符合合同约定的年龄限制”即突破承保年龄底限：不赔保险金、不退保险费，但退保单的现金价值。

【单选题】根据保险法律制度的规定，投保人在订立保险合同时故意或因重大过失未履行如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或提高保险费率的，保险人有权解除合同，保险人解除合同的权利，自保险人知道有解除事由之日起超过一定期限不行使而消灭，该期限为（ ）。

- A. 1 年
- B. 30 日
- C. 2 年
- D. 3 个月

【答案】B

【解析】保险人的合同解除权，自保险人“知道有解除事由”之日起，超过 30 日不行使而消灭。“自合同成立之日起”超过 2 年的（一直不知道），保险人不得解除合同，发生保险事故的，保险人应当承担赔偿或者给付保险金的责任。

【多选题】根据《保险法》的规定，人身保险的投保人在订立保险合同时，对某些人员具有保险利益。该人员包括（ ）。

- A. 投保人的妻子
- B. 投保人的姐姐
- C. 投保人的员工
- D. 投保人的同学

【答案】AC

【解析】选项 B，姐姐属于“近亲属”，因此必须具有“三养关系”才属于保险利益人，本题中并未提及“三养关系”，因此不能成为保险利益人；选项 D，同学属于“其他方”，因此必须“征得其同意”才属于保险利益人，本题中并未提及“同意”，因此不能成为保险利益人。

【多选题】根据保险法律制度的规定，下列关于保险利益的表述中，正确的有（ ）。

- A. 财产保险的被保险人在保险事故发生时，对保险标的应当具有保险利益
- B. 人身保险的投保人在保险合同订立时，对被保险人应当具有保险利益
- C. 保险利益必须是确定的、客观存在的利益，包括现有利益和期待利益
- D. 保险利益必须是得到法律认可和保护的合法利益

【答案】ABCD

【解析】上述选项均为正确表述。

知识点 3：保险主体

一. 投保人

要点	具体规定
投保人的身份	投保人可以是自然人，也可以是法人
投保人应当具备的条件	投保人需具有相应的民事权利能力和民事行为能力 对被保险人或保险标的具有保险利益

二. 被保险人

1. 身份

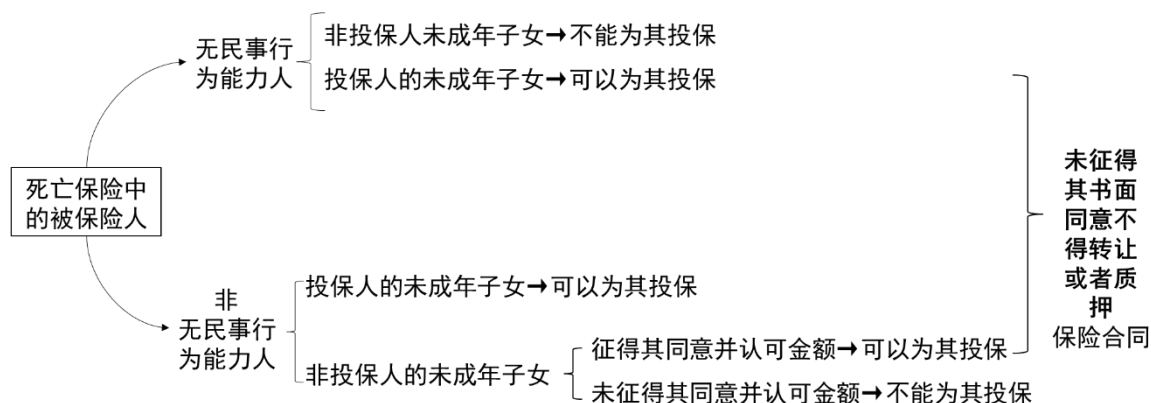
险种	保险标的	自然人	法人
财产保险	财产及相关利益	√	√
人身保险	寿命和身体	√	×

2. 死亡保险

(1) 被保险人的限制性规定

限制性规定	豁免规定
投保人不得为无民事行为能力人投保以死亡为给付保险金条件的人身保险，保险人也不得承保	父母为其未成年的子女投保的，不受此限
以死亡为给付保险金条件的合同，未经被保险人同意并认可保险金额的，保险合同无效	
按照以死亡为给付保险金条件的合同所签发的保险单，未经被保险人书面同意，不得转让或质押	—

[总结]



(2) “被保险人同意并认可保险金额”的形式与时间

要点	具体规定
基本规定	可以采取书面形式、口头形式或者其他形式
	可以在合同订立时作出，也可以在合同订立后追认
视为同意	被保险人明知他人代其签名同意而未表示异议的
	被保险人同意投保人指定的受益人的

三. 受益人

1. 身份要求

序号	具体规定
1	投保人、被保险人可以成为受益人
2	自然人、法人均可以为受益人
3	胎儿作为受益人应以活着出生为限
4	已经死亡的人不得作为受益人

2. 产生方式

序号	具体规定
1	人身保险合同的受益人由被保险人或者投保人指定
2	投保人指定受益人时必须经被保险人同意，投保人指定受益人未经被保险人同意的，人民法院应认定指定行为无效

3. 变更受益人

要点	具体规定
谁能变更	被保险人或者投保人可以变更受益人并书面通知保险人 投保人变更受益人未经被保险人同意，人民法院应认定变更行为无效
变更限制	投保人或者被保险人在保险事故发生后变更受益人，变更后的受益人请求保险人给付保险金的，人民法院不予支持
变更生效	投保人或被保险人变更受益人未通知保险人（不需要保险人同意），保险人主张变更对其不发生效力的，人民法院应予支持

4. 受益人存在争议的处理（了解）

保险合同中显示的受益人	具体规定
“法定”或者“法定继承人”	以（被保险人的）法定继承人为受益人
示例	
熊初墨在与杜琪燕的婚姻存续期间内，为自己购买了一份死亡保险，并指定受益人为“法定继承人”。一年后，熊初墨暴毙而亡。该份保险合同受益人为“熊初墨的法定继承人”	

保险合同中显示的受益人	具体规定
“身份关系且投保人与被保险人为同一主体”	事故发生时与被保险人的身份关系确定受益人
示例	
熊初墨在与杜琪燕的婚姻存续期间内，为自己购买了一份死亡保险，并指定受益人为“配偶”。一年后，熊初墨与杜琪燕离婚，并与魏珠再婚。新婚当夜，熊初墨暴毙而亡。该份保险合同受益人为“魏珠”	

保险合同中显示的受益人	具体规定
“身份关系且投保人与被保险人为不同主体”	合同成立时与被保险人的身份关系确定受益人
示例	
杜琪燕在与熊初墨的婚姻存续期间内，为熊初墨购买了一份死亡保险，并指定受益人为“配偶”。一年后，熊初墨与杜琪燕离婚，并与魏珠再婚。新婚当夜，熊初墨暴毙而亡。该份保险合同受益人为“杜琪燕”	

保险合同中显示的受益人	具体规定
“受益人的约定包括姓名和身份关系且保险事故发生时身份关系发生变化”	认定为未指定受益人
示例	
熊初墨在与杜琪燕的婚姻存续期间内，为自己购买了一份死亡保险，并指定受益人为“配偶杜琪燕”。一年后，熊初墨与杜琪燕离婚，并与魏珠再婚。新婚当夜，熊初墨暴毙而亡。该份保险合同应认定为“未指定受益人”	

5. 受益人的顺序与份额

(1) 基本规定

序号	基本规定
1	被保险人或者投保人可以指定 <u>一人或数人</u> 为受益人
2	受益人为数人的，被保险人或者投保人可以确定 <u>受益顺序和受益份额</u> ； <u>未确定受益份额的，受益人按照相等份额</u> （平均）享有受益权

[案例 6. 32]

案情	
张某有四个儿子甲、乙、丙、丁，张某为自己买了一份意外伤害保险	
案例分析	
分析 1	张某可以只指定甲一人为受益人，也可指定甲和乙为受益人，也可指定甲、乙、丙、丁四人均为受益人
分析 2	张某可以指定甲和乙作为第一顺位受益人，丙和丁作为第二顺位受益人。如果指定了顺序，那么丙和丁想要受益必须以甲和乙死亡、放弃受益权或者丧失受益权为前提
分析 3	张某可以指定甲受益份额为 20%、乙受益份额为 30%、丙受益份额为 40%、丁受益份额为 10%。如果没有指定受益份额，则甲、乙、丙、丁四人平均享有受益份额（25%/人）

(2) 特殊规定

特殊规定	
投保人或者被保险人指定数人为受益人， <u>部分受益人在保险事故发生前死亡、放弃受益权或者依法丧失受益权的</u> ，该受益人应得的受益份额按照保险合同的 <u>约定</u> 处理；保险合同 <u>没有约定或者约定不明的</u> ，该受益人应得的受益份额 <u>按照以下情形</u> 分别处理：	
1	<u>未约定受益顺序及受益份额</u> 的，由其他受益人 <u>平均享有</u>
2	<u>未约定受益顺序但约定受益份额</u> 的，由其他受益人按照 <u>相应比例</u> 享有
3	<u>约定受益顺序但是未约定受益份额</u> 的，由 <u>同顺序</u> 的其他受益人 <u>平均享有</u> ； <u>同一顺序没有其他受益人的</u> ，由 <u>后一顺序</u> 的受益人 <u>平均享有</u>
4	<u>约定受益顺序和受益份额</u> 的，由 <u>同顺序</u> 的其他受益人按照 <u>相应比例</u> 享有； <u>同一顺序没有其他受益人的</u> ，由 <u>后一顺序</u> 的受益人按照 <u>相应比例</u> 享有

[案例 6. 33] 未约定受益顺序及受益份额

案情	
受益顺序	甲、乙、丙、丁都是第一顺序受益人
受益份额	甲、乙、丙、丁的受益份额均为 25%
事项	甲死亡或者放弃受益或者丧失受益权
案例分析	
甲 25% 的份额平均分配给乙、丙、丁，即：乙、丙、丁三人，每人可多分得“ $25\% \times 1/3$ ”的份额	

[案例 6.34] 未约定受益顺序但约定受益份额

案情	
受益顺序	甲、乙、丙都是第一顺序受益人
受益份额	甲享有 50% 的份额，乙享有 20% 的份额，丙享有 30% 的份额
事项	甲死亡或者放弃受益或者丧失受益权
案例分析	
甲 50% 的份额由乙、丙按照 2:3 分配，即：乙分得： $50\% \times 2/5 = 20\%$ ，丙分得： $50\% \times 3/5 = 30\%$	

[案例 6.35] 约定受益顺序但未约定受益份额

案情	
受益顺序	甲、乙为第一顺序，丙、丁为第二顺序
受益份额	甲、乙各享有 50%的份额，丙、丁各享有 50%的份额
事项	甲死亡或者放弃受益或者丧失受益权
案例分析	
分析 1	如果乙活着，且符合受益条件，那么乙可以得到甲的 50%份额，丙、丁无法受益
分析 2	
	如果乙也死亡或者放弃受益或者丧失受益权，则丙、丁可以各享有 50%的份额；如果丙也死亡或者放弃受益或者丧失受益权，则由丁享有全部份额

[案例 6.36] 约定受益顺序和受益份额

案情	
受益顺序	甲、乙为第一顺序，丙、丁为第二顺序
受益份额	甲享有 70% 的份额、乙享有 30% 的份额、丙享有 60% 的份额、丁享有 40% 的份额
事项	甲死亡或者放弃受益或者丧失受益权
案例分析	
分析 1	如果乙活着，且符合受益条件，那么乙可以得到甲的 70% 份额，丙、丁无法受益
分析 2	如果乙也死亡或者放弃受益或者丧失受益权，则丙可以享有 60% 的份额，丁可以享有 40% 的份额，如果丙也死亡或者放弃受益或者丧失受益权，则由丁享有全部份额

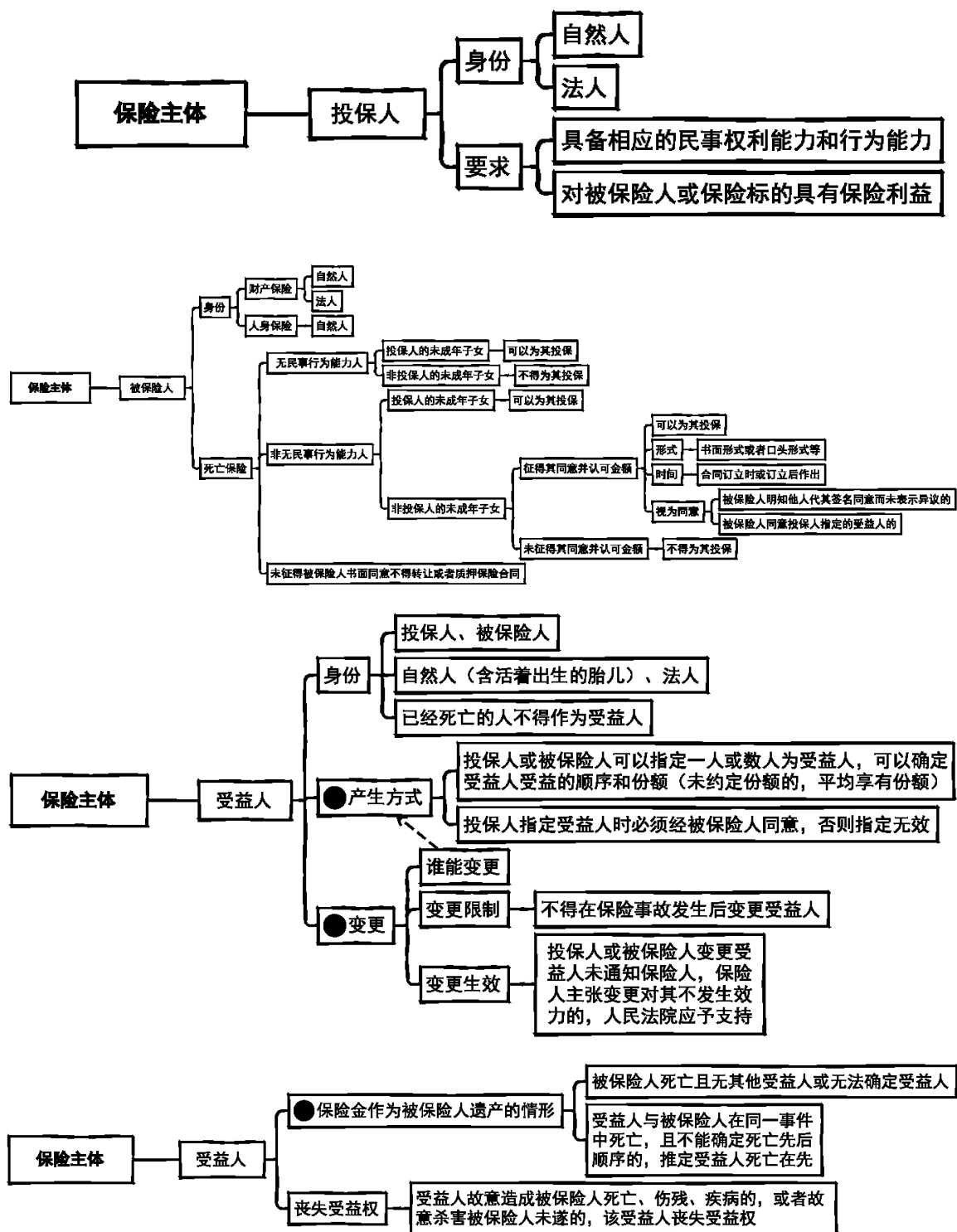
6. 保险金的继承

具体规定	
被保险人死亡后，有下列情形之一的（ 没有受益人或者无法确定受益人 ）， 保险金作为被保险人的遗产 ，由保险人依法履行给付保险金的义务	
1	没有指定受益人 ，或者 受益人指定不明无法确定 的
2	受益人先于被保险人死亡， 没有其他受益人 的
3	受益人依法丧失受益权或者放弃受益权， 没有其他受益人 的
提示	
受益人与被保险人在同一事件中死亡，且不能确定死亡先后顺序的， 推定受益人死亡在先	

7. 丧失受益权

要点	具体规定
情形	受益人故意造成被保险人死亡、伤残、疾病的，或者故意杀害被保险人未遂的，该受益人丧失受益权
提示	假设有多个受益人，没有故意施加侵害的受益人可以要求赔付保险金

本单元“知识点3”总结



精学细练

【多选题】下列以死亡为给付保险金条件的人身保险合同中，无效的有（ ）。

- A. 父母未征得 2 周岁的儿子的同意并认可保险金额为其购买的保险
- B. 父母未征得 28 周岁的女儿的同意并认可保险金额为其购买的保险
- C. 丈夫已征得不能辨认自己行为的妻子的同意并认可保险金额为其购买的保险
- D. 丈夫已征得不能完全辨认自己行为的妻子的同意并认可保险金额为其购买的保险

【答案】BC

【解析】选项 BD：以死亡为给付保险金条件的合同，未经被保险人同意并认可保险金额的，保险合同无效，父母为其未成年的子女投保的人身保险，不受此限；选项 AC：投保人不得为无民事行为能力人投保以死亡为给付保险金条件的人身保险，保险人也不得承保，父母为其未成年的子女投保的人身保险，不受此限。

【单选题】李某为其母亲赵某投保人寿险，在确定具体受益人时李某与赵某发生了分歧。下列关于如何确定受益人的表述中，符合保险法律制度规定的是（ ）。

- A. 受益人只能是李某
- B. 受益人只能是赵某
- C. 受益人可以由李某指定，但必须经赵某同意
- D. 受益人只能由赵某指定

【答案】C

【解析】人身保险合同的受益人由被保险人或者投保人指定，但投保人指定受益人的，应当经被保险人同意。

【判断题】投保人或者被保险人变更受益人未通知保险人，保险人主张变更对其不发生效力的，人民法院应予支持。（ ）

【答案】√

【解析】题干表述正确。

【多选题】张某与保险公司拟签订一份人身保险合同，合同约定张某为投保人和受益人，张某的妻子王某为被保险人。下列关于相关当事人权利义务的表述中，正确的有（ ）。（2022 年）

- A. 若王某同意张某作为受益人，应认定为王某同意张某为其订立保险合同并认可保险金额
- B. 若张某将保险受益人变更为王某的女儿，无须经王某同意
- C. 若保险合同约定以王某死亡为给付保险金的条件，未经王某书面同意，保险单不得质押
- D. 若保险合同约定以王某死亡为给付保险金的条件，王某可以在合同订立时采取口头形式同意并认可保险金额

【答案】ACD

【解析】（1）有下列情形之一的，应认定为被保险人同意投保人为其订立保险合同并认可保险金额：①被保险人明知他人代其签名同意而未表示异议的；②被保险人同意投保人指定的受益人的；③有证据足以认定被保险人同意投保人为其投保的其他情形。选项 A 当选；（2）投保人变更受益人时也必须经被保险人同意，选项 B 不当选；（3）按照以死亡为给付保险金条件的合同所签发的保险单，未经被保险人书面同意，不得转让或质押，选项 C 当选；（4）当事人订立以死亡为给付保险金条件的合同，被保险人可以在合同订立时采取书面形式、口头形式或者其他形式同意并认可保险金额，也可以在合同订立后追认，选项 D 当选。

【单选题】王某为自己的母亲购买人身保险，约定王某的父亲为受益人。保险期间发生车祸导致王母与王父都死亡，无法确定谁死亡在先。下列各项中，关于保险金的处理正确的是（ ）。(2025 年)

- A. 该保险金作为王某母亲的遗产处理
- B. 该保险金作为王某父亲的遗产处理
- C. 该保险金由王某一人继承
- D. 该保险金由王某的奶奶、外婆各自继承

【答案】A

【解析】受益人与被保险人在同一事件中死亡，且不能确定死亡先后顺序的，推定受益人死亡在先。受益人先于被保险人死亡，没有其他受益人的，保险金作为被保险人（王某的母亲）的遗产，由保险人依照《民法典》的规定履行给付保险金的义务。选项 A 当选。

【单选题】投保人甲与保险公司订立人身保险合同，甲为被保险人，并指定其妻子和儿子为受益人。保险期间内，甲与妻子因交通事故意外身亡，且不能确定死亡时间的先后顺序。根据保险法律制度的规定，关于保险金的处理，下列正确的是（ ）。

- A. 不作为遗产，全部由甲的儿子作为受益人享有
- B. 作为遗产，继承人为甲的妻子和儿子
- C. 作为遗产，继承人为甲的妻子
- D. 保险公司无需支付保险金

【答案】A

【解析】(1) 受益人与被保险人在同一事件中死亡，且不能确定死亡先后顺序的，推定受益人死亡在先；在本题中，被保险人甲与受益人之一甲妻在同一事件中死亡，不能确定死亡先后顺序，应当推定甲妻死亡在先。(2) 受益人先于被保险人死亡，没有其他受益人的，保险金作为被保险人的遗产，由保险人依照《民法典》的规定履行给付保险金的义务；在本题中，虽然推定甲妻死亡在先，但存在另一受益人甲儿，保险金不作为甲的遗产处理。(3) 部分受益人在保险事故发生前死亡，未约定受益顺序和受益份额的，由其他受益人平均享有；在本题中，由于受益人只剩下甲儿一人，全部保险金将归甲儿一人享有。

【多选题】根据保险法律制度的规定，保险金在一定情形下作为被保险人遗产。下列各项中，属于该情形的有（ ）。

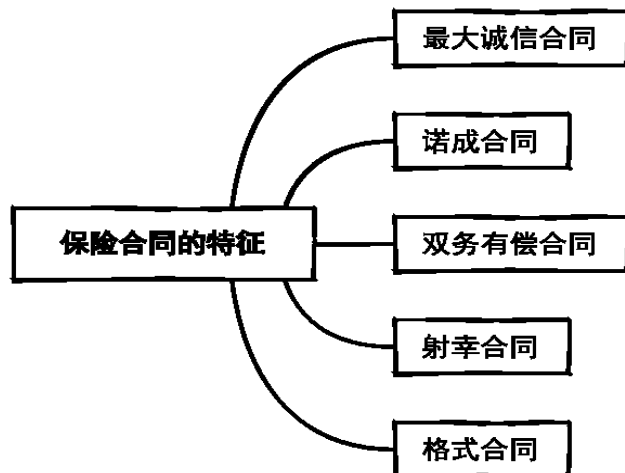
- A. 唯一受益人放弃受益权
- B. 受益人指定不明无法确定
- C. 唯一受益人故意造成被保险人死亡
- D. 唯一受益人先于被保险人死亡

【答案】ABCD

【解析】(1) 受益人故意造成被保险人死亡、伤残、疾病的，或者故意杀害被保险人未遂的，该受益人丧失受益权。(2) 被保险人死亡后，有下列情形之一的，保险金作为被保险人的遗产：①没有指定受益人，或者受益人指定不明无法确定的（选项 B）；②受益人先于被保险人死亡，没有其他受益人的（选项 D）；③受益人依法丧失受益权或者放弃受益权，没有其他受益人的（选项 AC）。

知识点 4: 保险合同

一. 保险合同的特征



安心财产保险有限责任公司

人身意外伤害保险

保单号: [REDACTED]

鉴于投保人对向本公司投保人身意外伤害保险, 并缴纳保险费, 经本公司同意承保, 双方在平等、自愿、协商一致的基础上, 订立本合同, 明确双方的权利义务关系。本合同由投保人和保险人共同签署, 自双方签字之日起生效。

投保人	姓名: [REDACTED]	证件类型: [REDACTED]	证件号码: [REDACTED]
被保险人	姓名: [REDACTED]	证件类型: [REDACTED]	证件号码: [REDACTED]
受益人	姓名: [REDACTED]	证件类型: [REDACTED]	证件号码: [REDACTED]
承保内容	意外伤害身故保险金: 人民币 1000000 元 意外伤害医疗保险金: 人民币 100000 元 意外伤害住院津贴: 人民币 100 元/天 意外伤害门诊津贴: 人民币 50 元/次		
特别约定	1. 本合同项下的意外伤害是指: 被保险人因遭受意外伤害, 导致身体伤残或死亡。意外伤害是指: 被保险人因遭受意外伤害, 导致身体伤残或死亡。意外伤害是指: 被保险人因遭受意外伤害, 导致身体伤残或死亡。		
其他事项	1. 本合同项下的意外伤害是指: 被保险人因遭受意外伤害, 导致身体伤残或死亡。意外伤害是指: 被保险人因遭受意外伤害, 导致身体伤残或死亡。意外伤害是指: 被保险人因遭受意外伤害, 导致身体伤残或死亡。		

合同名称: 安心财产保险有限责任公司 人身意外伤害保险合同
 合同编号: 安心财产保险有限责任公司 人身意外伤害保险合同
 合同日期: 2023年10月10日
 合同地点: 北京市西城区金融大街100号

二. 保险合同的分类

1. 根据“**保险价值是否先予确定**为标准”分类

保险合同种类	说明
定值 保险合同	投保人和保险人 约定保险标的的保险价值 并在合同中载明的, 保险标的发生损失时, 以 约定 的保险价值为赔偿计算标准的保险合同
不定值 保险合同	是指投保人和保险人 未约定保险标的的保险价值 , 保险标的发生损失时, 以保险事故发生时保险标的的 实际价值 为赔偿计算标准的保险合同

2. 根据“**保险价值与保险金额的关系**”分类

保险合同种类	说明
足额 保险合同	保险金额=保险价值
不足额 保险合同	保险金额<保险价值
超额 保险合同	保险金额>保险价值

3. 根据“**保险赔偿额的确定方式**”分类

保险合同种类	说明
补偿性 保险合同	保险事故发生后，保险人根据评定的被保险人的 实际损失 确定 赔偿额 （财产保险合同多为此类合同）
给付性 保险合同	保险事故发生后或者约定的赔付条件成就后，保险人按照保险合同 约定的保险金额 承担给付责任（人身保险合同多为此类合同）

4. 根据“**保险人承担的危险状况不同**”分类

保险合同种类	说明
特定危险 保险合同	就 一种或多种特定危险事故 而保险的合同称为特定危险保险合同（只对“约定的事故”承保）
一切险 保险合同	是指保险人承保 除“除外责任”以外的一切风险 的保险合同（对“排除以外的一切事故”承保）

三. 格式条款在保险合同中的运用

1. “提示和说明义务”

格式条款的基本规定	在保险合同中的应用	
采用格式条款订立合同的， 提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明	具体提示要求	以足以引起投保人注意的文字、字体、符号或其他明显标志 作出提示
	具体说明要求	作出常人能理解 的解释说明
	法律认可已履行提示说明义务的形式	投保人在相关文书上签字、盖章或者以其他形式予以确认的
		通过网络、电话等方式订立的保险合同，保险人 以网页、音频、视频形式 对免责条款进行提示说明的
提供格式条款的一方未履行提示或说明义务 ，致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的， 对方可以主张该条款不成为合同的内容	对保险人的免责条款， 保险人 在订立合同时应以书面或者口头形式向投保人说明， 未作提示或者未明确说明的，该条款不产生效力	
	可以只提示不说明的情形 保险人将法律、行政法规中的禁止性规定情形作为保险合同免责条款的免责事由 ，保险人对该条款作出提示以后，投保人、被保险人或者受益人以保险人未履行明确说明义务为由主张该条款不成为合同内容的，人民法院不予支持	
提供格式条款一方 对已尽合理提示及说明义务 承担举证责任	保险人 对其履行了明确说明义务负有举证责任	
一次 提示说明义务	只需要履行一次提示和说明义务： 保险人已经向投保人履行了法定的提示和明确说明义务 ，保险标的受让人以保险	

	标的转让后保险人未向其提示或者明确说明为由，主张该条款不生效的，人民法院不予支持
--	--

2. “对格式条款的解释”

格式条款的基本规定	在保险合同中的应用		
对格式条款的理解发生 争议 的，应当按照 通常 理解予以解释	保险人与投保人、被保险人或受益人对合同条款有 争议 的，应当按照 通常 理解予以解释		
对格式条款有 两种以上 通常理解的，应当 作出 不利于提供格式条款一方的解释	对合同条款有 两种以上 解释的，人民法院或仲裁机构应当 作出 有利于被保险人和受益人的解释		
格式条款和非格式条款不一致的，应当采用 非格式条款 （双方另行协商认可的条款）	投保单与其他保险凭证所记载的内容不一致的	一般	以 投保单 为准
		特殊	不一致的情形系 经保险人说明并经投保人同意的 ，以投保人所签收的 其他保险凭证 为准
	非格式条款与格式条款内容不一致的	以 非格式条款 为准	
	保险凭证记载的时间不同的	以 形成时间在后的 为准	
	保险凭证存在手写和打印两种方式的	以双方签字、盖章的 手写部分的内容 为准	

四. 保险合同的订立

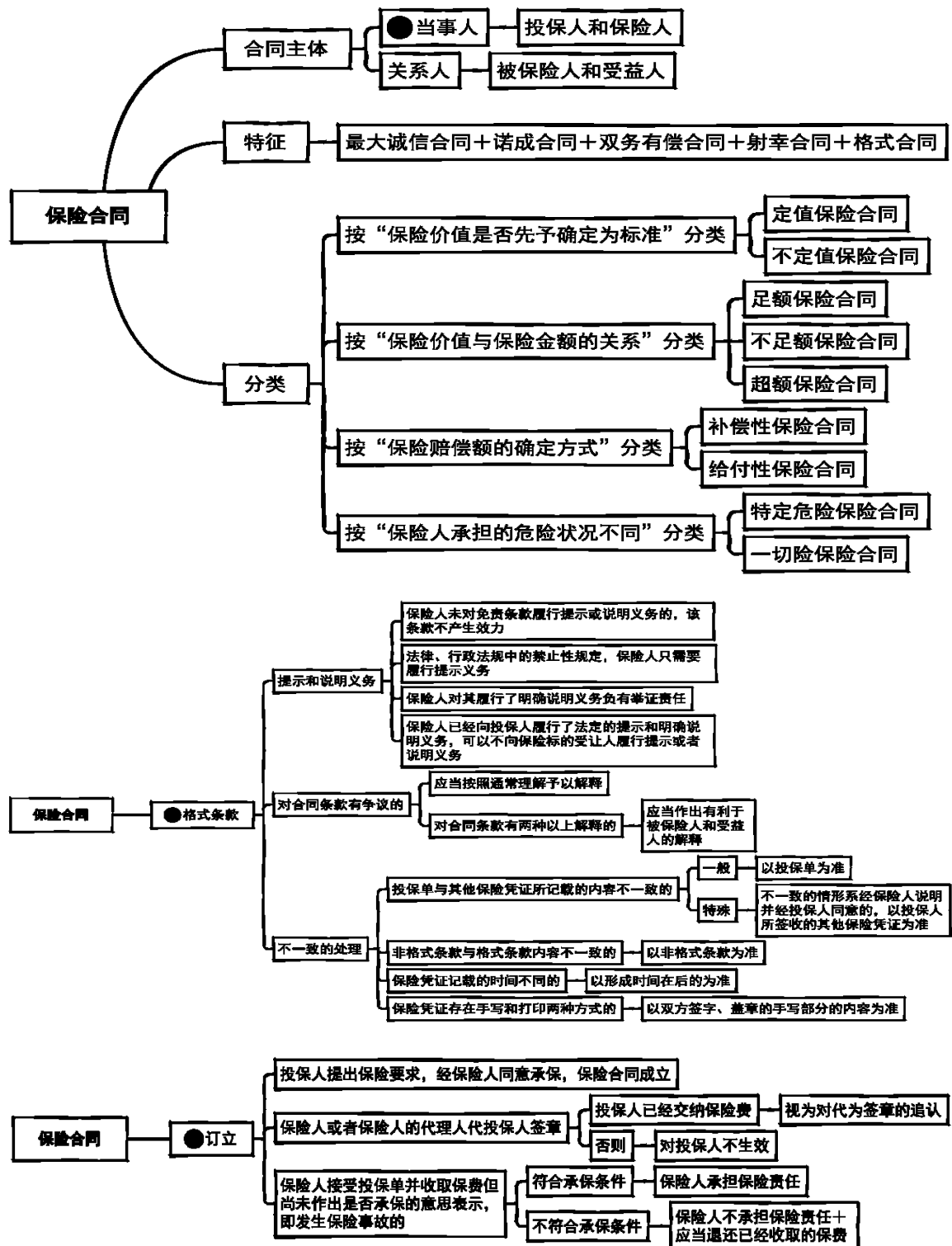
1. 保险合同的诺成性

序号	具体规定		
1	保险合同是诺成合同，投保人提出保险要求，经保险人 同意承保 ， 保险合同成立		
2	投保人或者投保人的代理人订立保险合同时没有亲自签字或盖章，而 由保险人或者保险人的代理人代为签字或者盖章 的	一般	对投保人不生效
		投保人已经交纳保险费	视为其对代签字或者盖章行为的 追认

2. 尚未承保即发生事故

情形	是否符合承保条件	保险人的处理方式
保险人接受了投保人提交的投保单并收取了保险费，尚未作出是否承保的意思表示 ，即发生保险事故的	符合	保险人 应当承担 保险责任
	不符合	保险人 不承担 保险责任，但应当 退还 已经收取的保险费

本单元“知识点4（1）”总结



精学细练

【多选题】下列有关保险合同特征的表述中，正确的有（ ）。

- A. 保险合同是实践合同
- B. 保险合同是最大诚信合同
- C. 保险合同是双务有偿合同

D. 保险合同是射幸合同

【答案】BCD

【解析】保险合同是：(1) 最大诚信合同；(2) 诺成合同；(3) 双务有偿合同；(4) 射幸合同；(5) 格式合同。选项 B、C、D 当选。

【单选题】根据保险法律制度的规定，以保险标的的保险价值是否先予确定为标准，保险合同可以划分为（ ）。

- A. 特定危险保险合同和一切险保险合同
- B. 定值保险合同和不定值保险合同
- C. 足额保险合同、不足额保险合同和超额保险合同
- D. 人身保险合同和财产保险合同

【答案】B

【解析】以保险标的的保险价值是否先予确定为标准，保险合同可以划分为定值保险合同和不定值保险合同。

【单选题】根据《保险法》的规定，保险人对保险合同中的免责条款未作提示或者未明确说明的，该免责条款（ ）。

- A. 不产生效力
- B. 效力待定
- C. 可撤销
- D. 可变更

【答案】A

【解析】对保险人的免责条款，保险人在订立合同时应以书面或者口头形式向投保人说明，未作提示或者未明确说明的，该条款不产生效力。

【单选题】根据保险法律制度的规定，采用保险人提供的格式条款订立的保险合同，保险人与投保人、被保险人或者受益人对格式条款有争议的，应当适用的解释规则是（ ）。

- A. 按照有利于投保人解释
- B. 按照有利于保险人解释
- C. 按照有利于被保险人或者受益人解释
- D. 按照通常理解解释

【答案】D

【解析】采用保险人提供的格式条款订立的保险合同，保险人与投保人、被保险人或者受益人对合同条款有争议的，应当按照通常理解予以解释。

【多选题】根据保险法律制度的规定，保险人与投保人、被保险人或者受益人对保险合同条款有两种以上解释的，人民法院或仲裁机构应当作出有利于（ ）的解释。

- A. 保险人
- B. 投保人
- C. 被保险人
- D. 受益人

【答案】CD

【解析】采用保险人提供的格式条款订立的保险合同，对合同条款有两种以上解释的，人民法院或仲裁机构应当作出有利于被保险人和受益人的解释。

【单选题】根据保险法律制度的规定，保险合同记载的内容不一致时，下列关于内容认定规则的表述中，正确的是（ ）。

- A. 保险凭证记载的时间不同的，以形成时间在前的为准
- B. 保险凭证存在手写和打印两种方式的，以打印部分的内容为准
- C. 投保单与保险单不一致，且不一致的情形未经投保人同意的，以保险单为准
- D. 非格式条款与格式条款不一致的，以非格式条款为准

【答案】D

【解析】保险凭证记载的时间不同的，以形成时间在后的为准，选项A错误；保险凭证存在手写和打印两种方式的，以双方签字、盖章的手写部分的内容为准，选项B错误；投保单与保险单或者其他保险凭证不一致的，以投保单为准，但不一致的情形系经保险人说明并经投保人同意的，以投保人签收的保险单或者其他保险凭证载明的内容为准，选项C错误。

【单选题】根据《保险法》的规定，下列关于保险合同成立时间的表述中，正确的是（ ）。

- A. 投保人支付保险费时，保险合同成立
- B. 保险人签发保险单时，保险合同成立
- C. 保险代理人签发暂保单时，保险合同成立
- D. 投保人提出保险要求，保险人同意承保时，保险合同成立

【答案】D

【解析】投保人提出保险要求，经保险人同意承保，保险合同成立。

【判断题】某保险公司的代理人周某向刘某推介一款保险产品，刘某认为不错，于是双方约定了签订合同的时间。订立保险合同时，刘某无法亲自到场签字，就由周某代为签字。后刘某交纳了保险费。此时，应视为刘某对周某代签字行为的追认。（ ）

【答案】√

【解析】投保人或者投保人的代理人订立保险合同时没有亲自签字或者盖章，而由保险人或者保险人的代理人代为签字或者盖章的，对投保人不生效。但投保人已经交纳保险费的，视为其对代签字或者盖章行为的追认。

【单选题】甲保险公司的代理人张某向王某推销一款保险产品，王某符合该保险的承保条件。张某向王某出具了一份投保单，王某口头同意投保，张某代替王某在投保单上签字，王某向甲保险公司缴纳了保险费。由于内部工作流程问题，甲保险公司迟迟未向王某签发保险单，后在保险期间发生了保险事故。下列关于保险合同效力及保险责任的表述中，正确的是（ ）。

- A. 王某已经缴纳保险费，甲保险公司应当承担保险责任
- B. 保险合同未生效，甲保险公司无须承担责任
- C. 张某代替王某签字，该合同对王某不生效
- D. 张某代替签字有过错，应当承担对王某的保险责任

【答案】A

【解析】投保人或者投保人的代理人订立保险合同时没有亲自签字或者盖章，而由保险人或者保险人的代理人代为签字或者盖章的，对投保人不生效。但投保人已经交纳保险费的，视为其对代签字或者盖章行为的追认。王某缴纳保费的行为，视为其对张某代签字的追认，因此保险合同成立并生效。因此，保险人（保险公司）应承担保险责任。

五. 保险合同的履行

1. 投保人的义务

(1) 支付保险费的义务

要点	具体规定		
代付保费	当事人以被保险人、受益人或者他人已经 代为支付 保险费为由，主张投保人对应的交费义务 已经履行 的，人民法院应予支持		
不得强制投保	对于 人寿保险 的保险费，保险人 不得用诉讼方式 要求投保人支付		
分期支付保费	人身保险 合同约定 分期 支付保险费，投保人支付首期保险费后，未支付后续保费的，除合同另有约定外	宽限期 （“小三催着周六约会”）	宽限期内发生保险事故
		催告 之日起 30 日内	保险人 应当按合同约定给付保险金 ，但 可以扣减欠交 的保险费
		约定 之日起 60 日内	
分期支付保费	超过宽限期仍未支付当期保险费的，保险合同效力 中止 或由保险人按照合同约定的条件 减少 保险金额		
	中止之日起 2 年内	投保人补交保费	合同效力恢复
		投保人未补交保费	保险人有权解除合同

(2) 危险增加的通知义务

序号	具体规定
1	在合同有效期内，保险标的的 危险显著增加 的，被保险人应当按照合同约定及时通知保险人，保险人可以按照合同约定 增加保险费 或 解除合同
2	保险人解除合同的，应当将已收取的保险费，按照合同约定 扣除自保险责任开始之日起至合同解除之日止应收的部分后，退还投保人
3	被保险人 未履行 危险增加的通知义务的，因保险标的危险显著增加而发生的保险事故， 保险人不承担赔偿保险金的责任

(3) 其他义务

义务	含义
保险事故发生后的通知义务	1 投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，应当 及时通知 保险人
	2 故意或者因重大过失 未及时通知 ，致使保险事故的性质、原因、损失程度等 难以确定的部分 ， 不承担赔偿或者给付保险金的责任 ，但保险人通过其他途径已经及时知道或者应当及时知道保险事故发生的除外
积极施救义务	保险事故发生时，被保险人应当尽力采取必要的措施，防止或者减少损失
接受保险人检查，维护保险标的的安全义务	投保人、被保险人未按照约定履行其对保险标的的安全应尽责任的，保险人有权要求增加保险费或者解除合同

2. 保险人的义务

(1) 给付保险赔偿金或保险金的义务

保险人自**收到赔偿或者给付保险金的请求和有关证明、资料之日起 60 日内**，对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的，应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付；保险人最终确定赔偿或者给付保险金的数额后，应当支付相应的差额。

(2) 支付“止损费”的义务

要点	具体规定
计算	保险事故发生后,被保险人为防止或者减少保险标的的损失所支付的必要的、合理的费用,由 保险人 承担;保险人所承担的费用数额在保险标的的损失赔偿金额以外 另行计算,最高不超过保险金额的数额
止损失败	保险事故发生后,被保险人依法请求保险人承担为防止或者减少保险标的的损失所支付的必要、合理费用, 保险人以被保险人采取的措施未产生实际效果为由抗辩的,人民法院不予支持

[案例 6.37]



(3) 支付其他合理、必要费用的义务

要点	具体规定
鉴定费用	保险人、被保险人为查明和确定保险事故的性质、原因和保险标的的损失程度所支付的必要的、合理的费用,由 保险人 承担
其他费用	责任保险(如机动车第三者责任保险)中被保险人因给第三者造成损害的保险事故而被提起仲裁或者诉讼的,被保险人支付的 仲裁或者诉讼费用 以及其他必要的、合理的费用,除合同中另有约定外,由 保险人 承担

六. 索赔

1. 索赔权利人

保险合同种类	索赔权利人
财产保险合同	财产保险合同的索赔权利人是 被保险人 ,且其 在保险事故发生时对保险标的应具有保险利益
人身保险合同	人身保险合同的索赔权利人是 被保险人或受益人

2. 诉讼时效期间

保险种类	诉讼时效期间
人 寿 保险	被保险人或受益人 知道 或应当知道保险事故发生之日起 5年
商业 责任 险	被保险人对第三者应负的赔偿 责任确定 之日起 2年
其他保险	被保险人或受益人 知道 或应当知道保险事故发生之日起 2年

七. 保险合同的变更

要点	具体规定	
保险标的的转让与继承	在 财产保险合同 中, 保险标的的转让或被继承的, 保险标的的 受让人或者继承人继承 被保险人的权利和义务	
保险标的的已交付未登记	保险标的的 已交付 受让人, 但 尚未依法办理所有权变更登记 , 承担保险标的的毁损灭失风险的受让人主张行使被保险人权利的, 人民法院应予支持	
通知	1	保险标的的转让, 被保险人或者受让人应当及时 通知 保险人, 但是 货物运输保险合同 和另有约定的合同除外
	2	货物运输保险合同允许保险单随货物所有权的转移而转移, 只需投保方 背书 即可转让
	3	被保险人、受让人依法及时向保险人发出保险标的的转让 通知 后, 保险人 作出答复前 , 发生保险事故, 被保险人或者受让人 主张保险人按照保险合同承担赔偿责任的, 人民法院应予支持
程序	一般情况下, 变更保险合同的内容 需要取得 保险人的同意 , 但在人身保险合同中, 被保险人或者投保人 可以变更受益人 并书面 通知保险人 即可	

八. 保险合同的解除

1. 解除限制

序号	具体规定
1	除《保险法》另有规定或保险合同另有约定外, 保险合同成立后, 投保人 可以解除合同, 保险人不得 解除合同
2	货物运输保险合同和运输工具航程保险合同 , 其保险责任开始后, 合同当事人不得解除合同

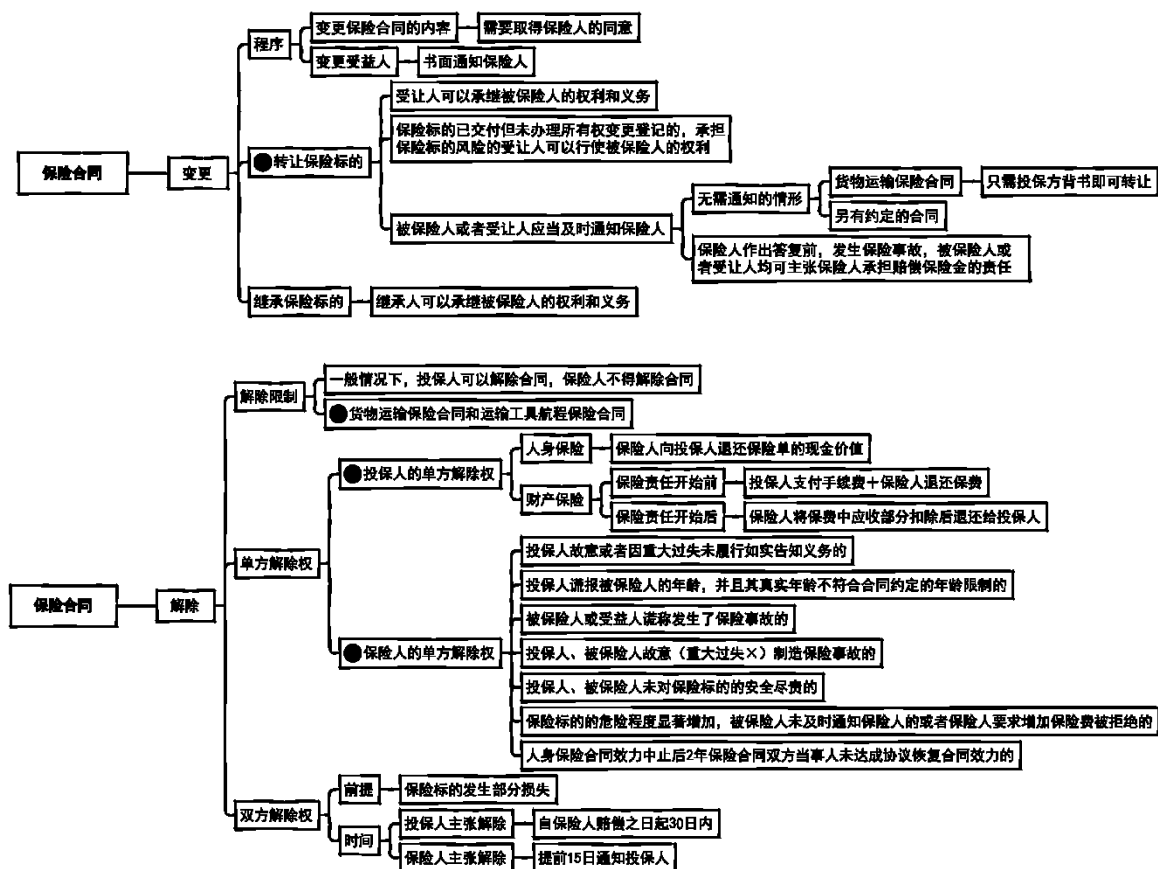
2. “投保人”的单方解除权（任意解除权）

要点	具体规定	
解除后果	人身保险	在人身保险合同中, 投保人解除合同的, 保险人应当自收到解除通知之日起30日内, 按合同约定 退还保险单的现金价值
	财产保险	保险责任 开始前 , 投保人要求解除合同的, 应当按照合同约定向保险人 支付手续费 , 保险人应当 退还保险费
		保险责任 开始后 , 投保人要求解除合同的, 保险人应当将已收取的保险费, 按照合同约定 扣除自保险责任开始之日起至合同解除之日止应收的部分后, 退还投保人

3. “保险人”的单方解除权（投保人一方有过错）

要点	具体规定
故意、重大过失违反如实告知义务	投保人故意或者因重大过失未履行如实告知义务 , 足以影响 保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的, 保险人有权解除合同
谎报年龄突破承保范围	投保人申报的被保险人 年龄不真实 , 并且其真实年龄不符合合同约定的年龄限制 的, 保险人可以解除合同
谎报事故骗保	被保险人或受益人 未发生保险事故, 谎称 发生了保险事故, 向保险人提出赔偿或者给付保险金请求的, 保险人有权解除合同, 并不退还保险费

版权所有
侵权必究



精学细练

【多选题】有关人寿保险合同宽限期的下列说法中, 符合保险法律制度规定的有 ()。

A. 当事人以被保险人已经代为支付保险费为由, 主张投保人对应的交费义务已经履行的, 人民法院应予支持

B. 超过宽限期仍未支付当期保险费的, 保险人可以按照合同约定的条件减少保险金额的支付

C. 投保人在宽限期内未支付保险费的, 保险人有权通过诉讼的方式要求投保人支付保费

D. 被保险人在宽限期内发生保险事故的, 保险人有权解除合同, 但应退还现金价值

【答案】AB

【解析】(1) 选项 A: 当事人以被保险人、受益人或者他人已经代为支付保险费为由, 主张投保人对应的交费义务已经履行的, 人民法院应予支持; (2) 选项 C: 对于人寿保险的保险费, 保险人不得用诉讼方式要求投保人支付; (3) 选项 BD: 被保险人在宽限期内发生保险事故的, 保险人应当按照合同约定给付保险金, 但可以扣减欠交的保险费。

【多选题】王某为自己投保某款人寿保险, 保险合同中未单独载明宽限期条款。王某按约定缴纳第一年保险费后, 第二年因工作变动导致经济困难, 未能按时缴纳当期保险费, 保险公司随后向王某发出缴费催告通知。下列关于本案的说法中, 符合《保险法》规定的有 ()。(2025 年)

A. 王某享有自保险公司催告之日起 30 日的宽限期, 宽限期内保险合同仍有效

B. 若王某在催告后超过 30 日仍未缴纳保险费, 该人寿保险合同直接失效

C. 若王某在宽限期内不幸发生保险事故, 保险公司应按保险合同约定赔偿保险金, 但有权从中扣除王某欠缴的当期保险费

D. 若王某明确表示第二年不再缴纳保险费, 保险公司应立即退还该人寿保险单的现金价值

【答案】AC

【解析】合同约定分期支付保险费，投保人支付首期保险费后，除合同另有约定外，投保人自保险人催告之日起超过 30 日未支付当期保险费，或者超过约定的期限 60 日未支付当期保险费的，合同效力中止，或者由保险人按照合同约定的条件减少保险金额。选项 A 当选，选项 B 不当选。被保险人在宽限期内发生保险事故的，保险人应当按照合同约定给付保险金，但可以扣减欠交的保险费。选项 C 当选。自合同效力中止之日起满 2 年双方未达成协议的，保险人有权解除合同。保险人解除合同的，应当按照合同约定退还保险单的现金价值。选项 D 不当选。

【判断题】保险事故发生后，被保险人为防止或者减少保险标的的损失所支付的必要的、合理的费用，由受益人承担。（ ）（2024 年）

【答案】×

【解析】保险事故发生后，被保险人为防止或者减少保险标的的损失所支付的必要的、合理的费用，由保险人承担。本题表述错误。

【单选题】甲公司购进一台价值 120 万元的机器设备，向保险公司投保。保险合同约定保险金额为 60 万元，但未约定保险金的计算方法，后保险期间发生了保险事故，造成该设备实际损失 80 万元；甲公司为防止损失的扩大，花费了 6 万元施救费。根据保险法律制度的规定，保险公司应当支付给甲公司的保险金的数额是（ ）。

- A. 46 万元
- B. 60 万元
- C. 80 万元
- D. 86 万元

【答案】A

【解析】根据规定，保险金额低于保险价值的，除合同另有约定外，保险人按照保险金额与保险价值的比例承担赔偿保险金的责任。本题保险金额与保险价值的比例是 1:2，保险公司应该承担保险赔偿金 $80 \times 1/2 = 40$ 万元，甲公司为防止损失的扩大，花费了 6 万元施救费也由保险人承担，所以保险公司应当支付给甲公司的保险金的数额是 $40 + 6 = 46$ （万元）。

【单选题】根据保险法律制度的规定，商业责任险的被保险人向保险人请求赔偿保险金的诉讼时效期间的起算时间是（ ）。（2025 年）

- A. 保险事故发生之日
- B. 被保险人知道或者应当知道保险事故发生之日
- C. 第三者要求被保险人赔偿之日
- D. 被保险人对第三者应负的赔偿责任确定之日

【答案】D

【解析】商业责任险的被保险人请求赔偿保险金的诉讼时效期间，自被保险人对第三者应负的赔偿责任确定之日起计算。选项 D 当选。

【单选题】人寿保险的被保险人或者受益人向保险人请求给付保险金的诉讼时效期限为（ ）年。（2024 年）

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】D

【解析】人寿保险的被保险人或者受益人向保险人请求给付保险金的诉讼时效期限为5年。

【多选题】根据保险法律制度的规定，下列关于被保险人和受益人向保险人索赔的诉讼时效的表述中，正确的有（ ）。(2023年)

- A. 人寿保险的被保险人或受益人索赔的诉讼时效期间为5年
- B. 人寿保险以外的其他保险的被保险人或者受益人索赔的诉讼时效期间为2年
- C. 人寿保险的被保险人或者受益人，索赔的诉讼时效期间自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算
- D. 商业责任险的被保险人索赔的诉讼时效期间自保险事故发生之日起计算

【答案】ABC

【解析】商业责任险的被保险人向保险人请求赔偿保险金的诉讼时效期间，自被保险人对第三者应负的赔偿责任确定之日起计算。选项D不当选。

【多选题】根据保险法律制度的规定，下列关于保险合同变更的表述中，正确的有（ ）。(2024年)

- A. 在财产保险合同中，货物运输保险合同允许保险单随货物所有权的转移而转移，只需投保人背书即可转让
- B. 在人身保险合同中，因投保人未依照约定支付保险费而导致合同效力中止，经投保人与保险人协商达成协议并补交保费后，合同效力恢复
- C. 在人身保险合同中，被保险人在保险事故发生后变更受益人，变更后的受益人无权请求保险人支付保险金
- D. 在人身保险合同中，投保人变更受益人的，无需通知保险人即可对其生效

【答案】ABC

【解析】选项D：在人身保险合同中，被保险人或者投保人变更受益人，但需要书面通知保险人。

【多选题】根据保险法律制度的规定，下列保险合同中，保险责任开始后，合同当事人均不得解除合同的有（ ）。(2022年)

- A. 汽车保险合同
- B. 货物运输保险合同
- C. 人身保险合同
- D. 运输工具航程保险合同

【答案】BD

【解析】货物运输保险合同和运输工具航程保险合同，其保险责任开始后，合同当事人不得解除合同。

【判断题】财产保险合同责任开始前，投保人要求解除合同的，应当按照合同约定向保险人支付手续费，保险人应当退还保险费。（ ）(2024年)

【答案】√

【解析】财产保险合同责任开始前，投保人要求解除合同的，应当按照合同约定向保险人支付手续费，保险人应当退还保险费。

【单选题】根据保险法律制度的规定，下列不属于保险人可以单方解除合同的情形是（ ）。

(2024 年)

- A. 被保险人未按照合同约定履行其对保险标的的安全应尽责任的
- B. 受益人谎称发生了保险事故，向保险人提出给付保险金请求的
- C. 被保险人故意制造保险事故的，保险人有权解除合同
- D. 自人身保险合同效力中止之日起 1 年内保险合同当事人未达成协议恢复合同效力的，保险人有权解除合同

【答案】D

【解析】选项 D：自人身保险合同效力中止之日起 2 年内保险合同当事人未达成协议恢复合同效力的，保险人有权解除合同。

【多选题】根据保险法律制度的规定，下列属于保险人可以单方解除合同的情形有（ ）。

- A. 投保人故意隐瞒与保险标的的有关的重要事实，未履行如实告知义务的
- B. 投保人谎称发生保险事故的
- C. 投保人在保险标的的危险程度显著增加时未按照合同约定及时通知保险人的
- D. 投保人对保险事故的发生有重大过失的

【答案】ABC

【解析】本题考核保险合同的解除。选项 A：投保人故意或者因重大过失未履行前款规定的如实告知义务，足以影响保险人决定是否同意承保或者提高保险费率的，保险人有权解除合同。选项 B：未发生保险事故，被保险人或者受益人谎称发生了保险事故，向保险人提出赔偿或者给付保险金请求的，保险人有权解除合同。选项 C：在合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人未按照合同约定及时通知保险人，保险人可以解除合同。选项 D 不是保险人解除合同的法定事由。

九. 财产保险合同中的特殊制度

1. 重复保险制度

要点	具体规定	
概念	重复保险是指投保人对 同一 保险标的、 同一 保险利益、 同一 保险事故分别与 两个以上保险人 订立保险合同，并且 保险金额总和超过保险价值 的保险（实质上是一种“超额保险”）	
投保人的通知义务	重复保险的投保人应当将重复保险的有关情况 通知 各保险人。通知的方式可以是口头、书面或其他方式	
分摊制度	1	重复保险的各保险人 赔偿保险金的总和不得超过保险价值
	2	重复保险的投保人可就保险金额总和 超过保险价值的部分 ，请求各保险人 按比例返还保险费
	3	除合同另有 约定 外，各保险人 按其保险金额与保险金额总和的比例 （某个保险公司的保险金额/保险金额总和）承担赔偿保险金的责任

[案例 6.38]

魏基 为自家价值 100 万元的 **鸡窝** 投保 **火灾险**。如果发生保险事故导致鸡窝被烧成灰烬，具体处理如下

案情		A 保险公司	B 保险公司
保险金额		100 万	200 万
第一种责任承担情形	约定先由 A 公司赔偿不足部分 B 公司赔偿	100 万	0

第二种责任承担情形	无约定	$100 \times 100 / 300 \approx 33.33$ 万元	$100 \times 200 / 300 \approx 66.67$ 万元
返还义务		超过保险价值的部分,可请求各保险人按比例返还保险费	

2. 物上代位制度 (“保险标的残值”的归属)

要点	具体规定		
概念	物上代位制度,是指当保险标的因遭受保险事故而发生 全损 ,保险人在支付 全部 保险金额之后,即拥有对该保险标的物的所有权,即保险人代位取得对受损保险标的的权利的制度		
排除适用	当标的物 部分 损失时,保险人仅支付部分保险金额, 不能代位 取得对受损保险标的的权利		
法律后果	当标的物 全部 损失时,保险人 已支付了全部保险金额的	保险金额=保险价值	受损保险标的的 全部权利归于保险人
		保险金额<保险价值	保险人按照保险金额与保险价值的 比例取得受损保险标的的部分权利

[案例 6.39]

魏基为自家价值 100 万元的鸡窝投保火灾险,因火灾导致鸡窝**全部**烧毁,保险公司支付**全部**保险金额之后,残存的“鸡窝残值”还能卖 10 万元,这“10 万元”归谁就是物上代位制度要解决的问题

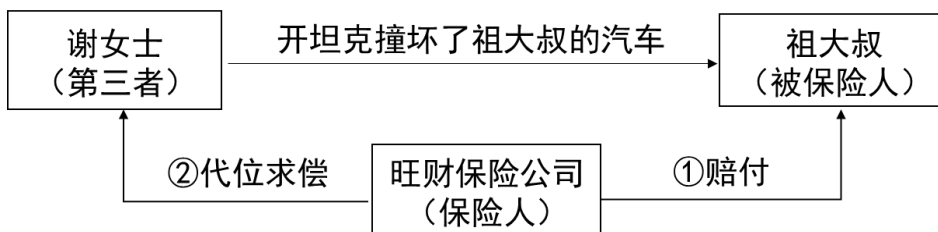
案例分析	
足额保险	保险金额为 100 万元,保险公司已赔付 100 万元,则: “100%的鸡窝残值”归保险公司所有(10 万元归保险公司)
不足额保险	保险金额为 50 万元,保险公司已赔付 50 万元,则: “50%的鸡窝残值”归保险公司所有($10 \times 50\% = 5$ 万元归保险公司)

3. 代位求偿制度

(1) 概述

要点	具体规定
概念	因 第三者 (责任人)对保险标的的损害而造成保险事故的, 保险人自向被保险人赔偿保险金之日起,在赔偿金额范围内 代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利
注意	人身保险金“具有专属性”,因此不适用本制度

[案例 6.40]

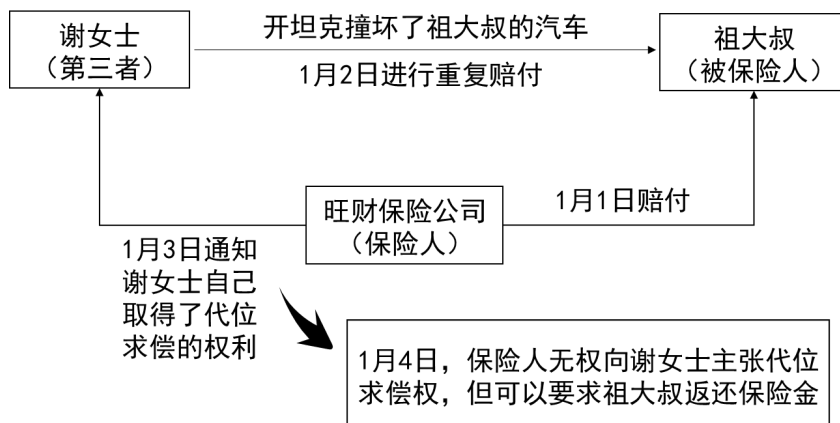


案例分析	
处理 1	祖大叔可直接向谢女士进行索赔，谢女士赔付后，旺财保险公司无需再向祖大叔支付保险金（损失已经得到弥补），旺财保险公司也不享有代位求偿权
处理 2	祖大叔可直接向旺财保险公司 索赔保险金 （假设 10 万元），旺财保险公司在 赔付后 ，可以向谢女士请求赔偿（ 最多 10 万元 ），旺财保险公司的这一行为就是“代位求偿制度”，即：代被保险人之位向第三者求偿

(2) 重复赔偿的处理

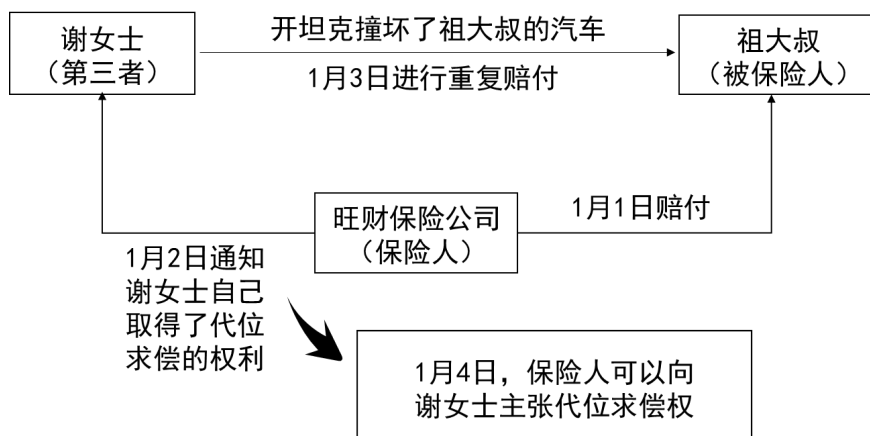
重复赔偿时点	具体规定
保险人 尚未通知 第三者自己享有代位求偿权利	因第三者对保险标的的损害而造成保险事故，保险人获得代位请求赔偿的权利的情况未通知第三者或者通知到达第三者前，第三者在被保险人已经从保险人处获赔的范围内又向被保险人作出赔偿， 保险人无权主张代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利 ，但 保险人可以就相应保险金主张被保险人返还

[案例 6. 41]



重复赔偿时点	具体规定
保险人 已经通知 第三者自己享有代位求偿权利	保险人获得代位请求赔偿的权利的情况已经通知到第三者，第三者又向被保险人作出赔偿， 保险人主张代位行使请求赔偿的权利 ，第三者以其已向被保险人赔偿为由抗辩的，人民法院不予支持

[案例 6. 42]



(3) 被保险人放弃对第三者请求赔偿的权利

放弃时点	具体规定
保险人赔偿前	因第三者对保险标的的损害而造成的保险事故发生后, 保险人未赔偿保险金之前, 被保险人放弃对第三者请求赔偿的权利的, 保险人不承担赔偿保险金的责任
保险人赔偿后	保险人向被保险人赔偿保险金后, 被保险人未经保险人同意放弃对第三者请求赔偿权利的, 放弃无效

放弃时点	情形	具体规定
在保险合同订立前	被保险人 已放弃 对第三者请求赔偿的权利	放弃行为合法有效 , 保险人就相应部分主张行使代位求偿权的, 人民法院不予支持
在保险合同订立时	保险人就是否存在上述放弃情形提出询问, 投保人 未如实告知	导致保险人不能代位行使请求赔偿的权利, 保险人请求返还相应保险金的 , 人民法院应予支持, 但保险人知道或者应当知道上述情形仍同意承保的除外

[总结]

保险合同订立前	保险合同订立时	发生事故后	
被保险人如实告知放弃向第三者索赔	投保人未如实告知放弃向第三者索赔	保险人赔付前	保险人赔付后
保险人不得代位求偿	保险人可请求返还保险金	保险人不承担赔偿责任	放弃无效, 保险人仍可代位求偿
如果 因被保险人故意或者重大过失 致使保险人不能行使代位求偿权利的, 保险人可以扣减或要求返还相应的保险金			

(4) 代位求偿权的行使程序

要点	具体规定
整体思路	保险人只是垫付人的角色, 所以垫付后就取得了行使代位求偿的权利
谁来行使	保险人
以谁的名义行使	保险人应以 自己的名义 行使
诉讼时效	自取得代位求偿权之日起 起算
行使对象	一般 向负有民事赔偿责任的 第三者 行使

	特殊	谁制造事故	具体规定	
		投保人	投保人和被保险人为 不同主体 ，因投保人对保险标的的损害而造成保险事故，保险人 有权主张 代位行使被保险人对投保人请求赔偿的权利（另有规定的除外）	
		家庭成员 或其组成人员	家庭成员或者其组成人员 故意 制造保险事故的	保险人 可以 主张代位求偿权
			否则	保险人 不得 主张代位求偿权

[对比]物上代位制度和代位求偿制度

制度	制度目的
物上代位制度	非第三者引起 的保险事故+保险人赔付全部保险金额后 残值的归属
代位求偿制度	第三者引起 的保险事故+在保险人赔付后， 找第三者追偿

十. 人身保险合同中的特殊条款

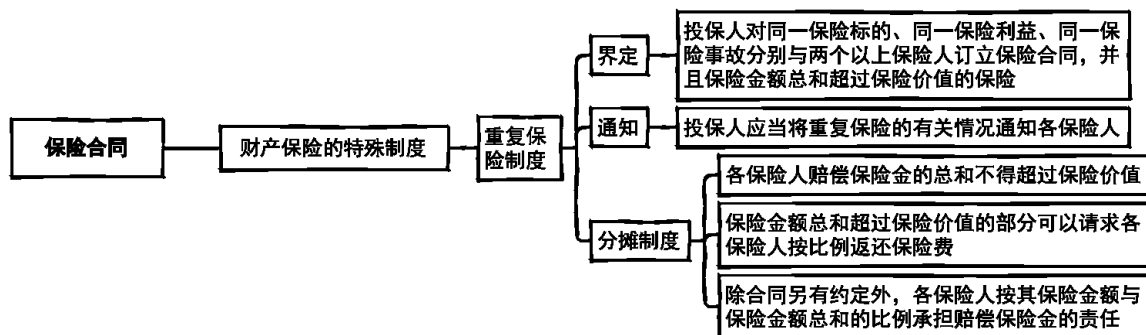
1. 不丧失现金价值条款

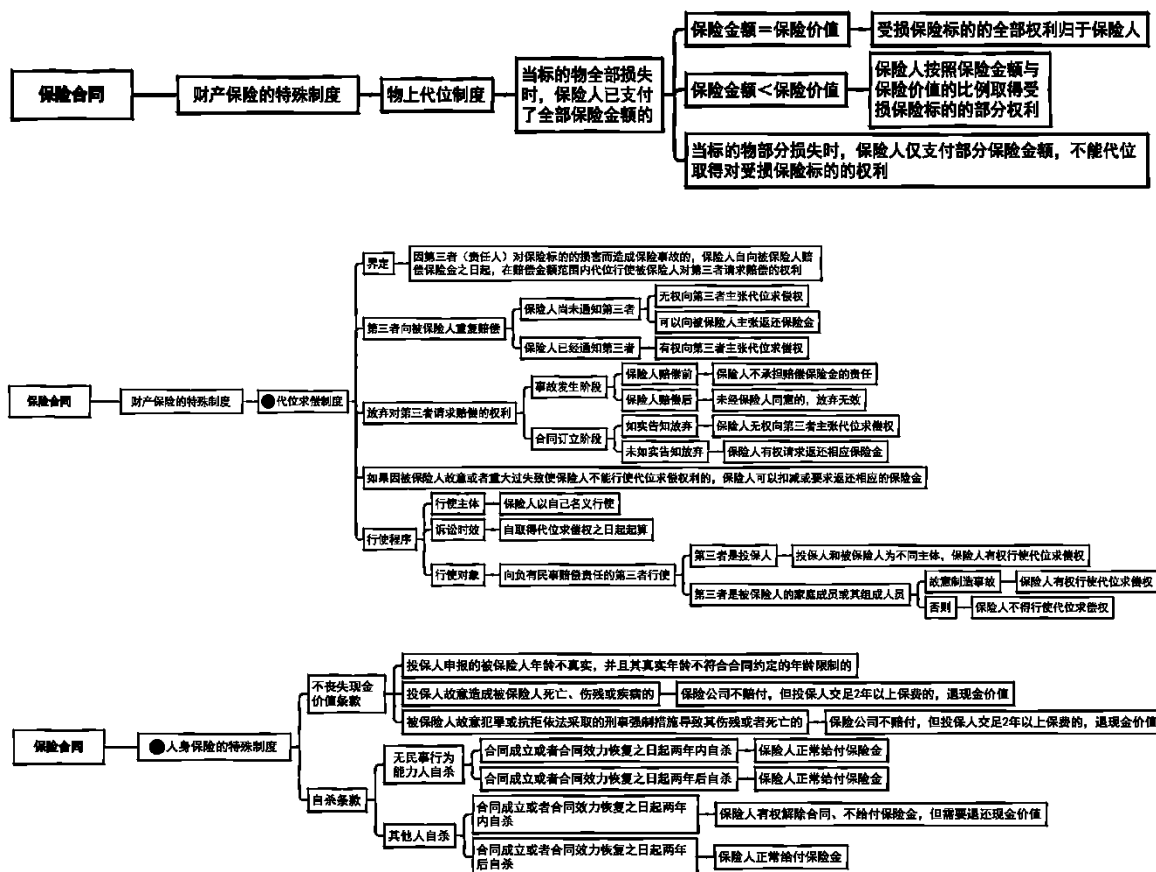
序号	具体情形	
1	投保人申报的被保险人年龄不真实，并且其真实年龄不符合合同约定的年龄限制的 ，保险人可以解除合同，并按照合同约定退还保险单的现金价值	
2	投保人故意造成被保险人死亡、伤残或疾病的	已经交足两年以上保险费 +解除合同+不赔损失+ 退还现金价值
3	被保险人故意犯罪或抗拒依法采取的刑事强制措施导致其伤残或者死亡的	

2. 自杀条款

谁自杀	合同成立或者合同效力恢复之日起两年内自杀	合同成立或者合同效力恢复之日起两年后自杀
无民事行为能力人	正常给付保险金	正常给付保险金
其他人	解除合同+ 不给付保险金 +退还 现金价值	正常给付保险金

本单元“知识点4(3)”总结





精学细练

【多选题】根据保险法律制度的规定，下列关于重复保险的表述中，正确的有（ ）。(2025年)

- A. 投保人无须将重复保险的有关情况通知各保险人
- B. 除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任
- C. 重复保险是否成立的判断时点是保险事故发生时
- D. 投保人就保险金额总和超过保险价值的部分，不得请求退还保费

【答案】BC

【解析】重复保险的投保人应当将重复保险的有关情况通知各保险人，选项A不当选；重复保险的投保人就可以就保险金额总和超过保险价值的部分，请求各保险人按比例返还保险费，选项D不当选。

【单选题】甲为其生产设备购买财产保险。该生产设备价值100万元，甲为其分别向A、B两家保险公司投保，保险金额均为120万元。之后，该生产设备因为当地发生火灾而全部损失。已知当事人之间对于保险责任的分摊和承担顺位并无特别约定。根据保险法律制度的规定，以下说法中正确的是（ ）。

- A. 甲可以要求A保险公司或者B保险公司向其赔付100万元
- B. 由于两份保险的保险金额均超过保险价值，两份保险均无效
- C. 甲可以要求A、B保险公司各赔付50万元，但A、B保险公司无须退还保费
- D. 甲可以要求A、B保险公司各赔付50万元，A、B保险公司应退还部分保费

【答案】D

【解析】首先，甲为该生产设备购买的两份保险，其保险金额之和（240万元）超过保险价值（100万元），属于重复保险。重复保险并不是保险合同无效的事由，选项B所述错误。其次，重复保险发生时，除合同另有约定外，各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任。A、B保险公司各自保险金额与保险金额总和的比例均为1/2。由于各方对于重复保险中保险责任的分摊和承担顺位并无特别约定，A、B保险公司均应承担50万元保险金的赔偿责任，选项A所述错误。最后，重复保险的投保人就可以就保险金额总和超过保险价值的部分，请求各保险人按比例返还保险费，选项C所述错误，选项D所述正确。

【单选题】根据保险法律制度的规定，下列关于代位求偿权的表述中，错误的是（ ）。(2025年)

- A. 代位求偿权产生于保险人支付保险金之后
- B. 保险人应以被保险人的名义行使代位求偿权
- C. 代位求偿权的诉讼时效期间自取得代位求偿权之日起算
- D. 保险人应在赔偿金额范围内行使代位求偿权

【答案】B

【解析】保险人应以自己的名义行使保险代位求偿权。选项B当选。

【多选题】根据保险法律制度的规定，下列有关保险代位求偿权的表述中，正确的有（ ）。

- A. 保险人未赔偿保险金之前，被保险人放弃对第三人请求赔偿的权利的，保险人不承担赔偿保险金的责任
- B. 保险人向被保险人赔偿保险金后，被保险人未经保险人同意放弃对第三人请求赔偿的权利的，该放弃行为无效
- C. 因被保险人故意致使保险人不能行使代位请求赔偿的权利的，保险人可以扣减或者要求返还相应的保险金
- D. 即使被保险人的家庭成员故意损害保险标的而造成保险事故，保险人也不得对被保险人的家庭成员行使代位求偿权

【答案】ABC

【解析】选项D：除被保险人的家庭成员或者其组成人员“故意”对保险标的损害而造成保险事故外，保险人不得对被保险人的家庭成员或者其组成人员行使代位请求赔偿的权利。

【单选题】陈某向甲保险公司投保，陈某为被保险人，陈某指定何某为唯一受益人，保险期间，陈某和何某乘车出行时，被企图变道的货车撞击导致二人当场死亡，经有关部门调查确认，无法确定陈某、何某二人死亡时间的先后顺序，货车司机梁某对事故的发生承担全部责任。下列表述正确的是（ ）。(2024年)

- A. 保险金全部由陈某的继承人继承
- B. 保险金由何某的继承人继承
- C. 保险金由陈某和何某继承人平均分配
- D. 甲保险公司承担保险责任后对梁某享有代位求偿权

【答案】A

【解析】受益人与被保险人在同一事件中死亡，且不能确定死亡先后顺序的，推定受益人死亡在先。受益人先于被保险人死亡，没有其他受益人的，保险金作为被保险人的遗产，由保险人依照继承法的规定履行给付保险金的义务，选项A当选，选项B、C不当选；财产保险合同中，因第三者对保险标的的损害而造成保险事故的，保险人自向被保险人赔偿保险金之日起，

在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利。题目中是人身保险合同，不适用代位求偿权，选项D不当选。

【判断题】因被保险人张某抗拒依法采取的刑事强制措施致其自身伤残的，保险人应承担给付保险金的责任。（ ）

【答案】×

【解析】因被保险人故意犯罪或者抗拒依法采取的刑事强制措施导致其伤残或者死亡的，保险人不承担给付保险金的责任。投保人已交足2年以上保险费的，保险人应当按照合同约定退还保险单的现金价值。

【单选题】2023年刘某为自己投保人寿保险，并指定其妻宋某为受益人。2025年刘某实施抢劫时被他人捅死。事后，宋某请求保险公司支付保险金遭到拒绝。经查，刘某已缴纳3年保险费。下列关于保险公司是否承担支付保险金责任的表述中，符合保险法律制度规定的是（ ）。

- A. 保险公司应承担支付保险金的责任
- B. 保险公司不承担支付保险金的责任，也不退还保险单的现金价值
- C. 保险公司不承担支付保险金的责任，但应退还保险单的现金价值
- D. 保险公司不承担支付保险金的责任，但应退还保险费

【答案】C

【解析】被保险人故意犯罪或者抗拒依法采取的刑事强制措施导致其伤残或者死亡的，保险人不承担给付保险金的责任。投保人已交足2年以上保险费的，保险人应当按照合同约定退还保险单的现金价值。

【多选题】2024年10月，赵某为其儿子小赵购买了一份以死亡为给付保险金条件的人身保险，2025年4月，小赵因失恋自杀身亡，赵某请求保险公司给付保险金。已知：小赵自杀时具有完全民事行为能力。下列关于保险公司承担责任的表述中，正确的有（ ）。

- A. 保险公司应按照合同约定退还保险单的现金价值
- B. 保险公司应承担给付保险金的责任
- C. 保险公司应退还已缴纳的保险费
- D. 保险公司不承担给付保险金的责任

【答案】AD

【解析】以被保险人死亡为给付保险金条件的合同，自合同成立之日起2年内，被保险人自杀的，保险人不承担给付保险金的责任，但被保险人自杀时为无民事行为能力人的除外。保险人依照规定不承担给付保险金责任的，应当按照合同约定退还保险单的现金价值。本题中，赵某购买保险的时间为2024年10月，被保险人小赵自杀的时间为2025年4月，不满2年，且小赵自杀时为完全民事行为能力人，因此保险公司不承担给付保险金责任但应退还保险单的现金价值。

第三单元 证券法律制度

本单元框架结构

序号	知识点	考频
1	证券法基础理论	低
2	证券的发行与上市	高
3	投资者保护制度	一般

4	信息披露制度	一般
5	禁止交易行为	一般
6	上市公司收购	高

知识点 1: 证券法基础理论

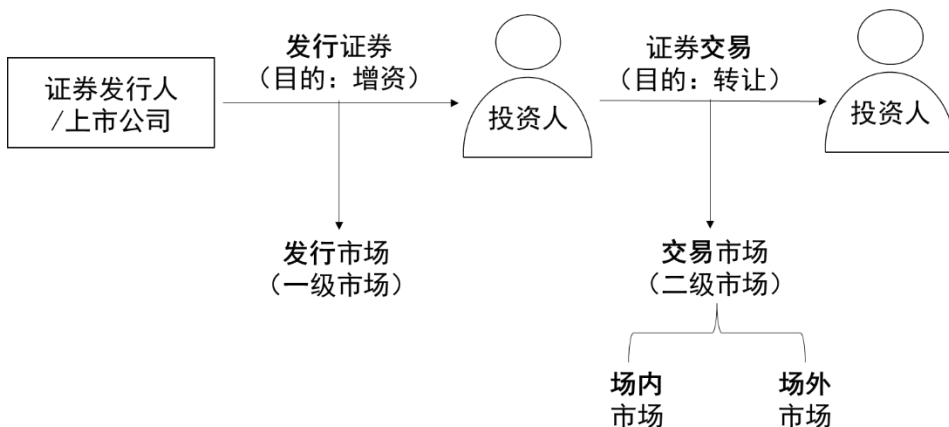
一. 直接适用《证券法》的范围

证券类型	直接适用《证券法》的范围
股票+公司债券+存托凭证	发行和交易
政府债券+证券投资基金份额	上市交易

二. 公开发行证券的界定

要点	具体规定	备注
看对象	向 <u>不特定对象</u> 发行（ <u>不考虑人数</u> ）	<u>公开</u> 发行证券，必须符合法律、行政法规规定的条件，并依法报经国务院证券监督管理机构或国务院授权的部门 <u>注册</u> 。未经依法注册，任何单位和个人不得公开发行证券。证券发行注册制的具体范围、实施步骤，由国务院规定
看人数	向 <u>累计超过 200 人</u> 的 <u>特定对象</u> 发行，但是依法实施 <u>员工持股计划的员工人数不计算在内</u>	
看方式	<u>广告、公开劝诱、变相公开</u>	
记忆口诀	 “不二加公开”	

三. 证券市场结构概述



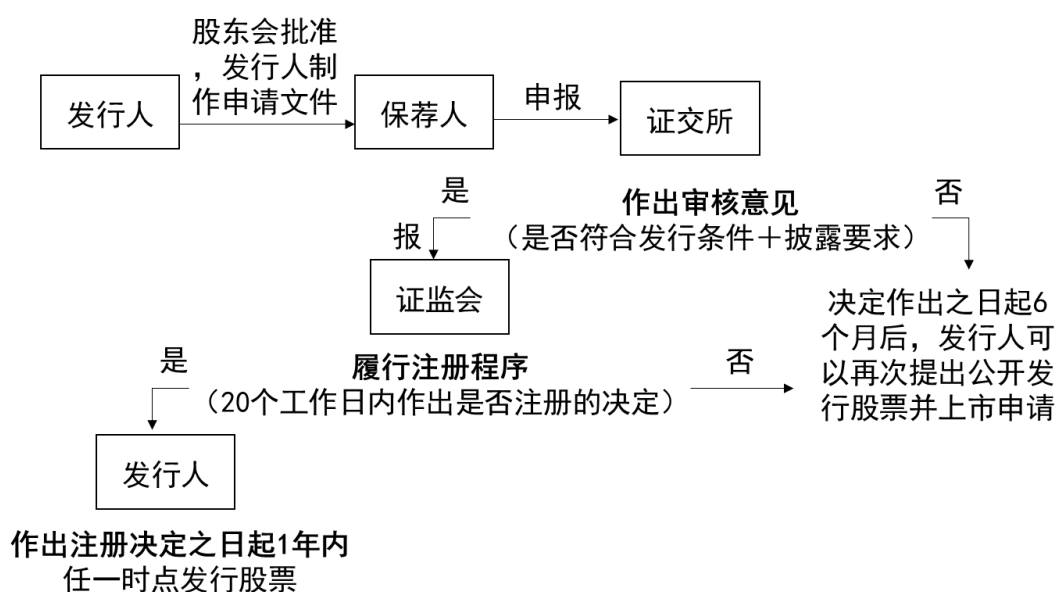
四. 证券交易市场

类型	交易场所	板块层次	服务对象
场内市场	上海证券交易所	科创板	成长型企业 (科技创新型企业)
		主板市场	成熟型企业 (“龙头企业”)
	深圳证券交易所	创业板	成长型企业 (创新创业企业)
		2021 年 9 月在全国中小企业股份转让系统精选层的基础上建	

		立了北京证券交易所
		新增发行人应为在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司

类型	交易场所	板块层次
场外市场	全国中小企业股份转让系统（“新三板”）	创新层
		基础层
	产权交易所（“四板市场”）	各省、自治区、直辖市、计划单列市行政区域内设立的区域性股权市场运营机构不得超过一家

五. 证券发行的注册制



[案例 6.43]

关于同意灿芯半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复

灿芯半导体（上海）股份有限公司：

中国证券监督管理委员会收到上海证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在科创板上市的审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令第205号）等有关规定，经审阅上海证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批复如下：

- 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
- 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
- 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
- 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。

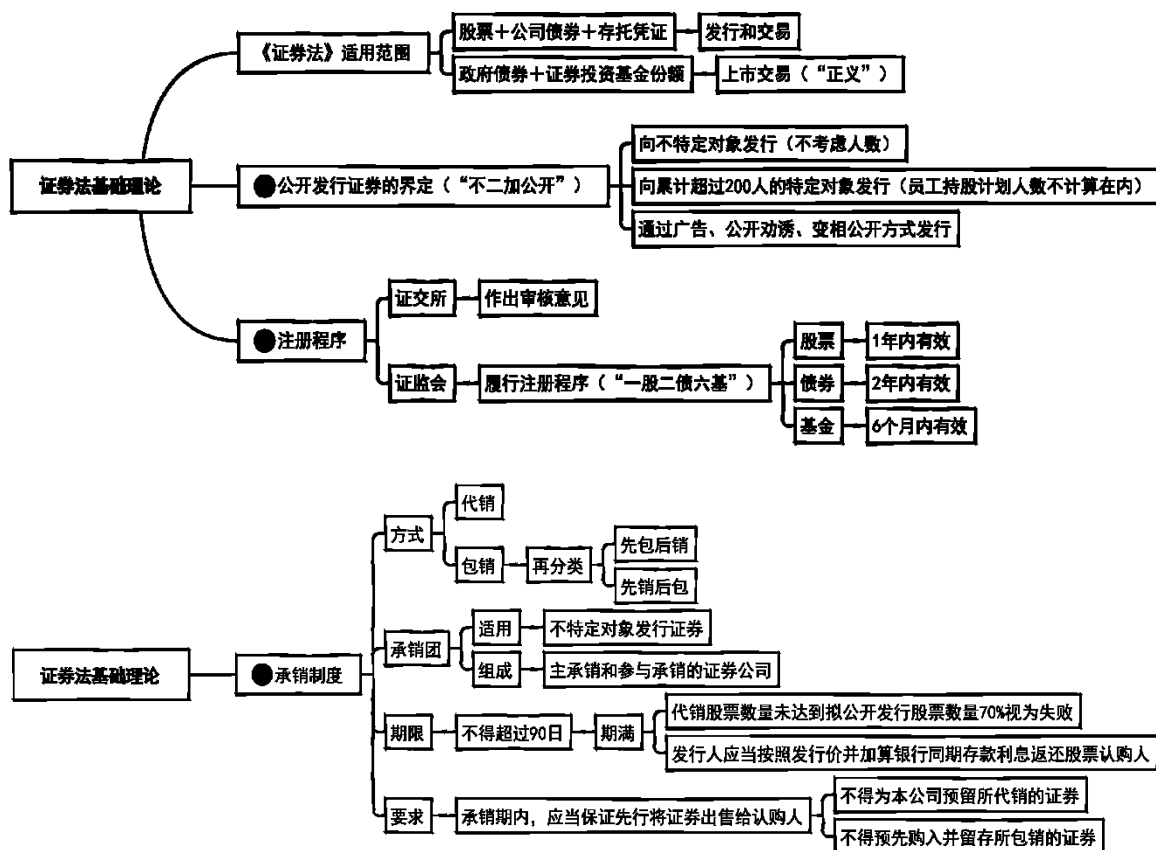
中国证监会

2024年1月17日

六. 证券承销制度

要点	具体规定		
方式	代销	证券公司代发行人发售证券，在承销期结束时，将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式	
	包销	先包后销	证券公司将发行人的证券按照协议全部购入，然后再向投资者销售
		先销后包	证券公司在承销期结束后将售后剩余证券全部自行购入
承销团	向不特定对象发行证券聘请承销团承销的，承销团应当由主承销和参与承销的证券公司组成		
期限	证券的代销、包销期限最长不得超过90日（≤90天都可以）		
要求	在代销、包销期内，对所代销、包销的证券应当保证先行出售给认购人		
禁止	不得为本公司预留所代销的证券		
	不得预先购入并留存所包销的证券		
	股票发行采用代销方式，代销期限届满，向投资者出售的股票数量未达到拟公开发行股票数量70%，发行失败		
承销失败	发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息退还股票认购人		

本单元“知识点1”总结



精学细练

【多选题】根据证券法律制度的规定，在我国境内发行下列证券时，应当适用《证券法》的有（ ）。

- A. 公司债券
- B. 股票
- C. 政府债券
- D. 存托凭证

【答案】ABD

【解析】选项 C：上市交易应当适用《证券法》，发行不适用。

【多选题】根据证券法律制度的规定，下列属于证券公开发行情形的有（ ）。

- A. 向不特定对象发行证券的
- B. 向累计不超过 200 人的不特定对象发行证券的
- C. 向累计不超过 200 人的特定对象发行证券的
- D. 采取电视广告方式发行证券的

【答案】ABD

【解析】有下列情形之一的，为公开发行：（1）向不特定对象发行证券的；（2）向特定对象发行证券累计超过 200 人的，但依法实施员工持股计划的员工人数不计算在内；（3）法律、行政法规规定的其他发行行为。非公开发行证券，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式。

【单选题】根据证券法律制度的规定，对于申请在科创板公开发行股票并上市的公司，作出同意或者不同意股票公开发行并上市的审核意见的是（ ）。A. 保荐人

- B. 证券业协会
- C. 证券交易所
- D. 证监会

【答案】C

【解析】股票公开发行已经实施全面注册制，发行人依法由保荐人保荐并向交易所申报，“交易所”形成审核意见后报中国证监会依法履行发行注册程序。

【单选题】甲股份有限公司拟首次公开发行股票并在科创板上市，依法经上海证券交易所发行上市审核后报送中国证监会发行注册，中国证监会同意注册并作出决定。该同意注册决定的有效期为（ ）。

- A. 3 个月
- B. 6 个月
- C. 1 年
- D. 3 年

【答案】C

【解析】同意注册决定的有效期为作出注册决定之日起 1 年内。

【单选题】下列关于证券发行承销团承销证券的表述中，不符合证券法律制度规定的是（ ）。

- A. 承销团承销适用于向不特定对象公开发行的证券
- B. 发行证券的票面总值必须超过人民币 1 亿元
- C. 承销团由主承销和参与承销的证券公司组成
- D. 承销团代销、包销期最长不得超过 90 日

【答案】B

【解析】选项 AC：向不特定对象发行证券聘请承销团承销的，承销团应当由主承销和参与

承销的证券公司组成。选项 D：证券的代销、包销期限最长不得超过 90 日。选项 B 当选。

【单选题】根据证券法律制度的规定，下列关于证券承销的表述中，正确的是（ ）。

- A. 采用包销方式销售证券的，承销人可将未售出的证券全部退还发行人
- B. 证券承销期限可以约定为 60 日
- C. 采用代销方式销售证券的，承销人应将发行人证券全部购入
- D. 采用包销方式销售证券的，证券公司有权在包销期内预先购入并留存所包销的股票

【答案】B

【解析】(1) 选项 AC：证券代销，是指证券公司代发行人发售证券，在承销期结束时，将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式。证券包销，是指证券公司将发行人的证券按照协议全部购入再进行发售或者在承销期结束时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式。(2) 选项 B：证券的代销、包销期限最长不得超过 90 日。(3) 选项 D：证券公司在代销、包销期内，对所代销、包销的证券应当保证先行出售给认购人，证券公司不得为本公司预留所代销的证券和预先购入并留存所包销的证券。

【单选题】根据证券法律制度的规定，关于证券承销业务，不正确的是（ ）。（2023 年）

- A. 代销，在承销期结束时，证券公司将未出售的证券退还发行人
- B. 包销，优先保证出售给证券公司
- C. 代销和包销最长期限为 90 日
- D. 代销，优先保证出售给认购人

【答案】B

【解析】选项 BD：证券公司在代销、包销期内，对所代销、包销的证券应当保证先行出售给认购人，证券公司不得为本公司预留所代销的证券和预先购入并留存所包销的证券。

知识点 2：证券的发行与上市

一. 公司首次公开发行新股，应当满足的基本条件

序号	具体规定
1	具备健全且运行良好的组织机构
2	具有持续 经营 能力（ ≠ 盈利能力）
3	最近 3 年 财务会计报告被出具 无保留意见审计报告
4	发行人及其控股股东、实际控制人（“一发两控”） 最近 3 年 不存在 贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的 刑事犯罪

二. 公司首次公开发行新股，应当符合的核心发行条件

1. “主体资格”

序号	具体规定
1	发行人是依法设立且 持续经营 3 年以上 的 股份 有限公司，具备 健全且运行良好 的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责
2	有限责任公司按照原账面净资产值折股 整体变更 为股份有限公司的，持续经营时间可以 从有限责任公司成立之日起 计算

[案例 6.44]

案情	
前身	灿芯半导体（上海）有限责任公司

成立时间	2008 年 7 月 17 日		
变更公司形式时间	2021 年 2 月 5 日	原账面净资产值	3.97 亿元
		经审计的账面净资产评估值	4.33 亿元
		折股净资产值	3.97 亿元
证监会准予注册的日期	2024 年 1 月 17 日		

2. “会计基础工作规范、内控制度健全有效”

序号	具体规定
1	发行人会计基础工作规范，最近 3 年财务会计报告由注册会计师出具无保留意见的审计报告
2	发行人内部控制制度健全且被有效执行，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告

3. “控制权、主营业务、管理团队稳定”

上市板块	稳定期限	实际控制人	主营业务	董事	高管	核心技术 人员
		没有变更	不存在重大不利变化			
主板	最近 3 年内	√	√	√	√	×
创业板	最近 2 年内	√	√	√	√	×
科创板	最近 2 年内	√	√	√	√	√

三. 公司债券的发行

1. 发行方式

发行方式	发行范围
公开发行	面向“专业投资者和普通投资者”发行
	面向“专业投资者>200 人”发行
非公开发行	面向“专业投资者≤200 人”发行

2. 公开发行公司债券的核心条件

发行范围	面向“专业投资者”	面向“专业投资者和普通投资者”
三年均利保利息	发行人最近 3 年平均可分配利润应当足以支付公司债券 1 年的利息	发行人最近 3 年平均可分配利润应当不少于公司债券 1 年利息的 1.5 倍
帮助普通投资者筛选优质发行人	—	发行人最近一期末净资产规模应当不少于 250 亿元
	—	发行人最近 36 个月内累计公开发行债券不少于 3 期，发行规模不少于 100 亿元
记忆口诀		
三均利保息，专业只看一，专普一点五，净资二百五，三年三期一百亿		
不得再次公开发行公司债券的情形	违反证券法规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途	
	对已发行的公司债券或其他债务有违约或者迟延履行本息的事实，仍处	最近 3 年有债务违约或迟延履行本息的事实

	于继续状态	
资金用途	公开发行公司债券募集的资金，必须按公司债券募集说明书所列资金用途使用；改变资金用途，必须经 债券持有人会议 作出决议	
	公开发行公司债券募集的资金， 不得用于弥补亏损和非生产性支出	
专户管理	发行人应 指定专项账户 用于公司债券募集资金的接收、存储、划转	
注册制	发行人公开发行公司债券，应当按照中国证监会有关规定制作注册申请文件，由发行人向证券交易所申报	
	中国证监会收到证券交易所报送的审核意见、发行人注册申请文件及相关审核资料后，履行发行注册程序	
发行期限	公开发行公司债券，可以申请 一次注册、分期发行	
	中国证监会同意注册的决定自作出之日起 2年内 有效，发行人应当在注册决定有效期内发行公司债券，并自主选择发行时点	
	公开发行公司债券的募集说明书自最后签署之日起6个月内有效	

3. 非公开发行公司债券的要求与交易场所

要点	具体规定	
发行方式	非公开发行的公司债券不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式	
发行对象	应当是专业投资者，每次发行对象不得超过 200 人	发行人、承销机构应按照中国证监会、证券自律组织规定的投资者适当性制度，了解和评估投资者对非公开发行公司债券的风险识别和承担能力，确认参与非公开发行公司债券认购的投资者为专业投资者，并充分揭示风险
转让对象	仅限于在专业投资者范围内转让，转让后，持有同次发行债券的专业投资者合计不得超过 200 人	
备案制度	非公开发行公司债券，由承销机构或者依照规定自行销售的发行人在每次发行完成后 5 个工作日内向中国证券业协会报备	
交易场所	非公开发行的公司债券可申请在证券交易场所、证券公司柜台转让	

四. 证券投资基金概述

1. 相关概念

要点	具体规定
证券投资基金	证券投资基金，是指通过公开或者非公开方式募集 投资者 资金，由 基金管理人 管理， 基金托管人 托管，从事股票、债券等金融工具组合投资的一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式
基金份额持有人	投资者
基金管理人	可以是 公司 或 合伙企业 ，如“基金管理公司”等
基金托管人	商业银行或其他金融机构

2. 分类

分类标准	种类	含义
按照运作方式	封闭式基金	基金份额 总额固定、不得申购赎回、可以交易 的基金
	开放式基金	基金份额 总额不固定、可以申购赎回、不得交易 的基金
按照募集方式	公募基金	通过公开方式募集资金的基金
	私募基金	通过非公开方式募集资金的基金

五. 证券投资基金的募集条件

1. 公募基金

要点	具体规定		
资金募集对象	向不特定对象募集资金		
	向特定对象募集资金累计超过 200 人		
收益与风险的承担	基金份额持有人按其所持基金 份额 享受收益和承担风险		
注册制	公开募集基金，应当经中国证监会 注册 ，未经注册，不得公开或者变相公开募集基金		
管理制度	公开募集基金 应当 由基金管理人管理，基金托管人托管		
发售	基金份额的发售，由 基金管理人 或者其委托的 基金销售机构 办理		
募集期限	基金管理人应自收到准予注册文件之日起 6 个月内 进行基金募集，超期募集的	原注册事项未发生实质变化	报中国证监会 备案
		原注册事项发生实质变化	向中国证监会 重新提交注册申请
募集成功	封闭式基金	募集期限届满，募集的基金份额总额达到准予注册规模的 80%以上	
	开放式基金	募集期限届满，募集的基金份额总额 超过准予注册的最低募集份额总额	

2. 私募基金

分类	投资对象
私募 证券 基金	上市交易 的股票、债券等证券
私募 股权 基金	未上市 企业股权、不动产项目公司股权、上市公司 非公开发行或者交易 的股票、合伙企业份额、私募股权投资基金份额
创业 投资基金	创建中的未上市 成长性创业企业 股权

要点	具体规定		
私募基金组织形式	私募基金可以采用 公司、合伙企业、契约 等形式设立		
备案制	设立私募基金管理机构和发行私募基金 不设行政审批 ，但是各类私募 基金管理人均应当向基金业协会申请登记 ，各类私募基金 募集完毕，均应当向基金业协会办理备案手续		
合格投资者	是指达到规定的资产规模或者收入水平、具备相应的风险识别能力和风险承受能力，其认购金额不低于规定限额的单位和个人。其中， 单个 投资者认购 单只 私募证券投资基金的限额为 实缴金额不低于人民币 100 万元		
资金募集规则	1	私募基金管理人应当自行募集资金， 不得委托他人募集资金 ，但国务院证券监督管理机构另有规定的除外	
	2	私募基金应当向 合格投资者 募集，任一时点单只私募基金的投资者累计 不得超过 法律规定的人数	
	3	私募基金管理人 不得采取为单一融资项目设立多只私募基金等方式，突破法律规定的人数限制	

	4	私募基金管理人应当向投资者充分揭示投资风险，根据投资者的风险识别能力和风险承担能力匹配不同风险等级的私募基金产品
	5	私募基金 不得向合格投资者以外 的单位和个人募集； 不得向为他人代持的投资者募集 ； 不得 通过报刊、电台、电视台、互联网等大众传播媒介，电话、短信、即时通讯工具、电子邮件、传单，或者讲座、报告会、分析会等方式 向不特定对象宣传推介 ； 不得以虚假、片面、夸大等方式宣传推介 ； 不得以私募基金托管人名义宣传推介
	6	不得向投资者承诺 投资本金不受损失或者承诺最低收益
	7	私募基金管理人在资金募集过程中，应当按照国务院证券监督管理机构的规定和基金合同约定，向投资者提供信息

六. 上市交易的具体规定

1. 上市与终止上市的基本规定

要点	具体规定
上市决定	申请证券上市交易，应当向 证券交易所 提出申请，由证券交易所依法审核同意，并由双方签订上市协议
终止上市决定	上市交易的证券，有证券交易所规定的终止上市情形的，由证券交易所按照业务规则终止其上市交易。 证券交易所决定 终止证券上市交易的，应当及时公告，并报 中国证监会备案
申请复核	对证券交易所作出的不予上市交易、终止上市交易决定不服的，可向 证券交易所 设立的复核机构申请复核

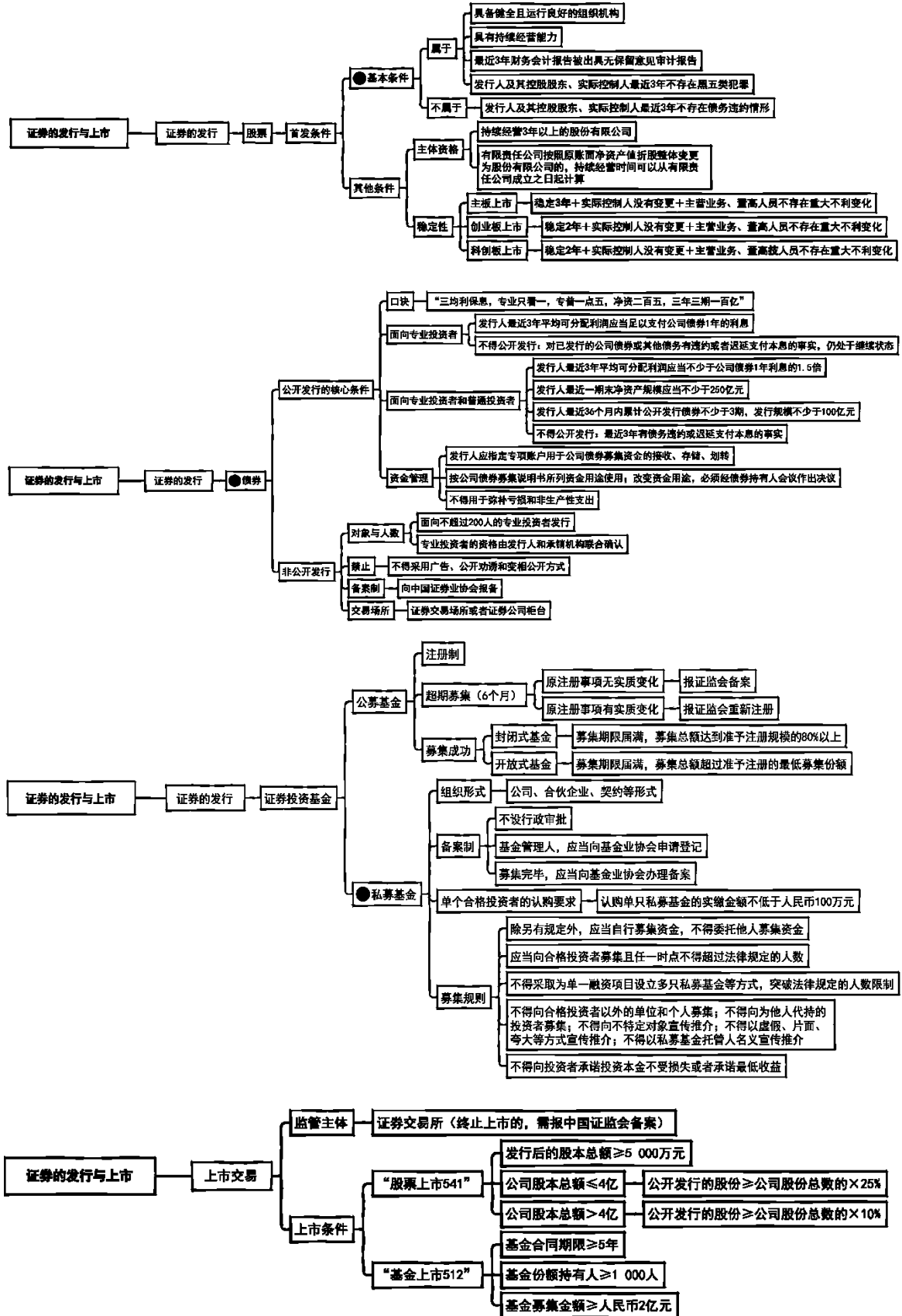
2. 股票在上交所主板上市的核心条件

序号	上市条件	
1	发行后 的股本总额不低于 5 000 万元	
2	公司股本总额≤4 亿	公开发行的股份≥公司股份总数的× 25%
	公司股本总额>4 亿	公开发行的股份≥公司股份总数的× 10%
记忆口诀		“股票上市 541”

3. (封闭式公募) 基金的上市条件

序号	上市条件	
1	基金合同期限为 5 年以上	
2	基金份额持有人 不少于 1 000 人	
3	基金募集金额 不低于人民币 2 亿元	
记忆口诀		“基金上市 512”

本单元“知识点 2”总结



精学细练

【多选题】根据证券法律制度的规定，下列关于发行人首次公开发行股票应具备条件的表述中，正确的有（ ）。

- A. 具有持续经营能力
- B. 具备健全且运行良好的组织机构
- C. 实际控制人不存在债务违约情形
- D. 最近3年财务会计报告被出具无保留意见的审计报告

【答案】ABD

【解析】首次公开发行股票的基本条件包括：（1）选项B：具备健全且运行良好的组织机构；（2）选项A：具有持续经营能力；（3）选项D：最近3年财务会计报告被出具无保留意见审计报告；（4）发行人及其控股股东、实际控制人最近3年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪。

【单选题】甲、乙、丙、丁四家公司拟面向专业投资者公开发行公司债券，预计一年应付利息为2 000万元，下列可以公开发行公司债券的是（ ）。（2024年）

- A. 甲公司最近2年及最近3年平均可分配利润分别为1 500万元、1 800万元
- B. 乙公司最近2年及最近3年平均可分配利润分别为2 100万元、1 500万元
- C. 丁公司最近2年及最近3年平均可分配利润分别为1 900万元、1 800万元
- D. 丙公司最近2年及最近3年平均可分配利润分别为1 800万元、2 100万元

【答案】D

【解析】选项D：最近3年平均可分配利润足以支付公司债券1年的利息是面向专业投资者公开发行公司债券的条件之一。

【多选题】根据证券法律制度的规定，下列关于公开发行公司债券的表述，正确的有（ ）。（2024年）

- A. 募集资金可用于非生产性支出
- B. 改变资金用途，应经债券持有人会议决定
- C. 募集资金不得用于弥补亏损
- D. 发行人应当指定专项账户，用于公司债券资金的接收、存储、划转

【答案】BCD

【解析】公开发行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出，选项A不当选，选项C当选。发行人应当指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转，选项D当选。公开发行公司债券筹集的资金，必须按照公司债券募集说明书所列资金用途使用；改变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。选项B当选。

【多选题】根据证券法律制度的规定，公司出现特定情形的，不得再次公开发行公司债券。下列各项中，属于该情形的有（ ）。

- A. 存在延迟支付债务本息的事实且仍处于继续状态
- B. 高级管理人员发生重大变化
- C. 发生重大资产转让
- D. 对已公开发行的公司债券有违约事实且仍处于继续状态

【答案】AD

【解析】存在下列情形之一的，不得再次公开发行公司债券：（1）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实仍处于继续状态；（2）违反《证券法》规定，

改变公开发行公司债券所募资金的用途。

【多选题】根据证券法律制度的规定，下列关于非公开发行公司债券的表述中，正确的有（ ）。(2025 年)

- A. 非公开发行公司债券只能面向专业投资者
- B. 每次发行对象不得超过 200 人
- C. 非公开发行的公司债券仅限于专业投资者范围内转让
- D. 非公开发行公司债券完成后应向中国证监会审批

【答案】ABC

【解析】非公开发行公司债券，承销机构或依法自行销售的发行人应当在每次完成后 5 个工作日内向中国证券业协会报备。选项 D 不当选。

【单选题】根据证券法律制度的规定，下列关于非公开发行公司债券的表述中，正确的是（ ）。(2025 年)

- A. 非公开发行公司债券，每次只能向不超过 200 人的专业投资者发行
- B. 非公开发行公司债券，不得在证券交易场所柜台转让
- C. 非公开发行公司债券，应当向证券交易所申请注册登记
- D. 非公开发行公司债券，发行人在每次发行完成后 5 个工作日内向证监会报备

【答案】A

【解析】非公开发行的公司债券，可以申请在证券交易场所、证券公司柜台转让，选项 B 不当选；非公开发行公司债券，没有申请注册的要求，选项 C 不当选；非公开发行公司债券，由承销机构或依照规定自行销售的发行人在每次发行完成后 5 个工作日内向中国证券业协会报备，选项 D 不当选。

【单选题】根据证券法律制度的规定，下列关于非公开发行公司债券的表述中，正确的是（ ）。

- A. 专业投资者的资格由中国证监会和证交所联合确认
- B. 非公开发行公司债券转让后，持有同次发行债券的专业投资者合计不得超过 200 人
- C. 专业投资者可以将持有的债券转让给普通投资者
- D. 非公开发行公司债券可以选择向普通投资者或者专业投资者发行

【答案】B

【解析】选项 A：“发行人、承销机构”应当按照中国证监会、证券自律组织规定的投资者适当性制度，了解和评估投资者对非公开发行公司债券的风险识别和承担能力，确认参与非公开发行公司债券认购的投资者为专业投资者，并充分揭示风险；选项 C、D：非公开发行、转让公司债券的对象只能是“专业投资者”。

【单选题】根据证券法律制度的规定，下列关于私募基金的说法中，正确的是（ ）。(2025 年)

- A. 私募基金必须采用公司形式设立
- B. 私募基金管理人应当在基金募集完毕后，向基金业协会办理备案手续
- C. 单个投资者认购单只私募基金的限额为实缴金额不高于人民币 100 万元
- D. 私募基金可以向为他人代持的投资者募集

【答案】B

【解析】私募基金可以采用公司、合伙企业、契约等形式设立，选项 A 不当选；单个投资

者认购单只私募证券投资基金的限额为实缴金额不低于人民币 100 万元，选项 C 不当选；私募基金不得向为他人代持的投资者募集，选项 D 不当选。

【单选题】根据证券法律制度的规定，下列关于非公开募集基金的表述中，正确的是（ ）。(2024 年改编)

- A. 基金业协会负责非公开募集基金发行的行政审批
- B. 非公开募集基金可以向投资者承诺投资本金不受损失
- C. 可以通过电子邮件等方式向不特定对象进行非公开募集基金的宣传推介
- D. 私募基金管理人均应当向基金业协会申请登记

【答案】D

【解析】选项 A：设立私募基金管理机构和发行私募基金不设行政审批，但各类私募基金管理人均应当向基金业协会申请登记，各类私募基金募集完毕，均应当向基金业协会办理备案手续；选项 B：非公开募集基金不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；选项 C：私募基金不得向合格投资者以外的单位和个人募集，不得向为他人代持的投资者募集，不得通过报刊、电台、电视台、互联网等大众传播媒介，电话、短信、即时通讯工具、电子邮件、传单，或者讲座、报告会、分析会等方式向不特定对象宣传推介。

【多选题】根据证券法律制度的规定，下列关于非公开募集基金的表述中，正确的有（ ）。

- A. 非公开募集基金不得向投资者承诺投资本金不受损失
- B. 私募基金管理人不得采取为单一融资项目设立多只私募基金等方式，突破法律规定的人数限制
- C. 私募基金管理人一般不得委托他人募集资金
- D. 私募基金可以向合格投资者以外的投资者募集，单只私募基金的投资者累计不得超过法律规定的人数

【答案】ABC

【解析】选项 D：私募基金应当向合格投资者募集，单只私募基金的投资者累计不得超过法律规定的人数。

【单选题】根据证券法律制度的规定，下列关于基金份额的上市交易表述中，正确的是（ ）。(2025 年)

- A. 基金合同期限不能超过 5 年
- B. 申请基金份额上市交易，基金管理人应当向证券交易所提出申请
- C. 基金份额上市交易规则由中国证监会制定
- D. 基金份额持有人大会决定提前终止上市，应向中国证监会申请

【答案】B

【解析】基金份额上市交易，应当符合下列条件：(1) 基金的募集符合《证券投资基金法》的规定；(2) 基金合同期限为 5 年以上；(3) 基金募集金额不低于 2 亿元人民币；(4) 基金份额持有人不少于 1000 人；(5) 基金份额上市交易规则规定的其他条件。选项 A 不当选。申请公开募集基金的基金份额上市交易，基金管理人应当向证券交易所提出申请，证券交易所依法审核同意的，双方应当签订上市协议。选项 B 当选。基金份额上市交易规则由证券交易所制定，报国务院证券监督管理机构批准。选项 C 不当选。基金份额持有人大会决定提前终止上市交易的，由证券交易所终止其上市交易，并报国务院证券监督管理机构备案。选项 D 不当选。

【单选题】根据证券法律制度的规定，当事人对证券交易所作出的终止上市交易决定不服

的，可以向特定机构设立的复核机构申请复核，该特定机构是（ ）。（2023 年）

- A. 中国证监会
- B. 国务院
- C. 证券交易所
- D. 证券业协会

【答案】C

【解析】对证券交易所作出的不予上市交易、终止上市交易决定不服的，可以向证券交易所设立的复核机构申请复核。

【多选题】根据证券法律制度的规定，下列关于公开募集基金的基金份额上市交易的表述中，正确的有（ ）。

- A. 基金管理人应当与证券交易所签订上市协议
- B. 基金合同期限为 1 年以上
- C. 基金募集金额不低于 2 亿元人民币
- D. 基金份额持有人不超过 200 人

【答案】AC

【解析】基金份额上市交易，应当符合下列条件：（1）基金的募集符合《证券投资基金法》的规定；（2）基金合同期限为 5 年以上；（3）基金募集金额不低于 2 亿元人民币；（4）基金份额持有人不少于 1000 人；（5）基金份额上市交易规则规定的其他条件。

知识点 3：投资者保护制度

一. 投资者适当性管理制度

要点	具体规定
投资者类型	根据财产状况、金融资产状况、投资知识和经验、专业能力等因素，投资者可分为 普通 投资者和 专业 投资者
投资者适当性管理制度	证券公司 向投资者销售证券、提供服务时，应当按照规定 充分了解 投资者的基本情况、财产状况、金融资产状况、投资知识和经验、专业能力等相关信息；如实说明证券、服务的重要内容，充分揭示投资风险；销售、提供与投资者上述状况 相匹配 的证券、服务
	投资者在购买证券或者接受服务时，应当按照证券公司明示的要求提供前述所列真实信息。拒绝提供或者未按照要求提供信息的，证券公司应当告知其后果，并按照规定 拒绝向其销售 证券、提供服务
	证券公司违反投资者适当性管理规定导致投资者损失的，应当承担相应的 赔偿责任

二. 普通投资者的特殊保护制度

制度类型	具体规定
强制调解制度	投资者与发行人、证券公司等发生纠纷的，双方可以 向投资者保护机构申请调解
	普通投资者提出 调解请求的，证券公司 不得拒绝
自证清白制度	普通投资者与证券公司发生纠纷的 ，证券公司应证明其行为符合具体规定，不存在误导、欺诈等情形。 证券公司不能证明的，应当承担相应的赔偿责任

三. 上市公司股东权利代为行使征集制度（维护中小股东利益）

征集人	征集方式	限制性规定
上市公司董事会 独立董事 持有 1% 以上有表决权股份的股东 投资者保护机构	征集人可以自行或委托证券公司、证券服务机构公开请求上市公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使提案权、表决权等股东权利	禁止以有偿或变相有偿的方式公开征集股东权利

四. 先行赔付制度

发行人因欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为给投资者造成损失的，发行人的控股股东、实际控制人、相关的证券公司可以委托投资者保护机构，就赔偿事宜与受到损失的投资者达成协议，予以先行赔付。先行赔付后，可以依法向发行人以及其他连带责任人追偿。

五. 两类诉讼

1. 投资者保护机构的“股东代表诉讼”

具体规定	《公司法》中的限制性规定
发行人的董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或公司章程的规定给公司造成损失，发行人的控股股东、实际控制人等侵犯公司合法权益给公司造成损失，投资者保护机构持有该公司股份的，可以为公司的利益以自己的名义向人民法院提起诉讼，持股比例和持股期限不受《公司法》规定的限制	股份有限公司连续 180 日以上单独或者合计持有公司 1% 以上股份的股东，在特定的情况下，可以代表公司提起股东代表诉讼

[案例 6. 45]

案情
大智慧公司（上市公司）的董监高张某虹、王某等人的虚假陈述行为导致该公司发生 3.35 亿元的损失。投资者保护机构持有大智慧公司 100 股股票，2021 年 4 月 3 日，投资者保护机构向大智慧公司发函建议公司向相关责任人追偿，但大智慧公司未采取相应措施。投资者保护机构遂于 2021 年 9 月 8 日以股东身份代表大智慧公司向上海金融法院提起股东代表诉讼

2. “代表人诉讼”

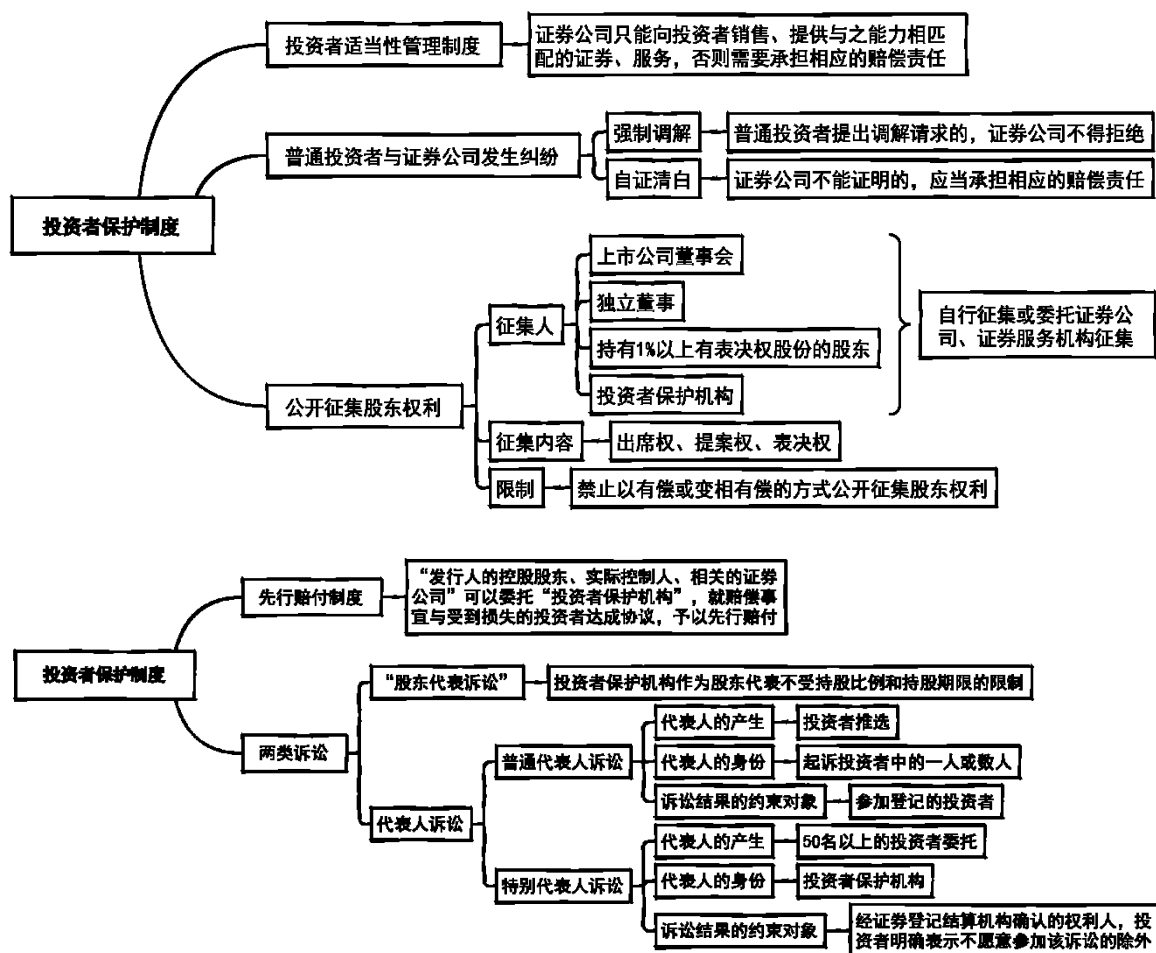
类型	投资者的代表人诉讼 （“普通代表人诉讼”）	投资者保护机构的代表人诉讼 （“特别代表人诉讼”）
产生原因	诉讼标的是同一种类且当事人一方人数众多	
代表人的产生	投资者推选	50 名以上的投资者委托
代表人的身份	起诉投资者中的一人或数人	投资者保护机构
诉讼结果约束对象	参加登记的投资者	经证券登记结算机构确认的权利人，投资者明确表示不愿意参加该诉讼的除外

[案例 6. 46]

代表人诉讼类型	案情
---------	----

普通代表人诉讼	飞乐音响公司因虚假陈述导致其投资者发生重大损失，2020年8月，魏某等 34名个人投资者 共同推选 其中4人 作为诉讼代表人要求飞乐音响公司赔偿其投资损失及律师费、通知费等合计1.46亿元
特别代表人诉讼	泽达易盛公司因虚假陈述导致其投资者发生重大损失。 投资者保护机构 代表 7195名适格投资者 起诉泽达易盛公司，最终投资者获得2.8亿余元全额赔偿

本单元“知识点3”总结



精学细练

【多选题】根据证券法律制度的规定，关于股东代理权征集制度，下列表述正确的有（ ）。
(2025年)

- A. 持有1%以上有表决权股份的股东，可以委托证券公司公开征集股东权利
- B. 征集人可以征集股东会出席权、提案权、表决权
- C. 独立董事可以作为征集人公开征集股东权利
- D. 董事会不得成为征集人公开征集股东权利

【答案】ABC

【解析】上市公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求上市公司股东委托其代为出席股东会，并代为行使

提案权、表决权等股东权利。选项 D 不当选。

【单选题】发行人因欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为给投资者造成损失的，发行人的控股股东、实际控制人、相关的证券公司可以委托特定主体，就赔偿事宜与受到损失的投资者达成协议，予以先行赔付。根据证券法律制度的规定，可以委托的主体是（ ）。(2023 年)

- A. 投资者保护机构
- B. 中国证监会
- C. 证券业协会
- D. 证券交易所

【答案】A

【解析】发行人因欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为给投资者造成损失的，发行人的控股股东、实际控制人、相关的证券公司可以委托“投资者保护机构”，就赔偿事宜与受到损失的投资者达成协议，予以先行赔付。先行赔付后，可以依法向发行人以及其他连带责任人追偿。

【多选题】根据证券法律制度的规定，发行人因欺诈发行给投资者造成损失的，特定主体可以委托投资者保护机构，就赔偿事宜与受到损失的投资者达成协议，予以先行赔付。该特定主体有（ ）。

- A. 发行人的控股股东
- B. 相关的证券公司
- C. 发行人的实际控制人
- D. 证券交易所

【答案】ABC

【解析】发行人因欺诈发行、虚假陈述或者其他重大违法行为给投资者造成损失的，“发行人的控股股东、实际控制人、相关的证券公司”可以委托投资者保护机构，就赔偿事宜与受到损失的投资者达成协议，予以先行赔付。先行赔付后，可以依法向发行人以及其他连带责任人追偿。

【单选题】根据证券法律制度的规定，投资者保护机构受一定数量以上的投资者委托，可以作为代表人参加证券民事赔偿诉讼。该数量为（ ）。A. 20 名

- B. 30 名
- C. 40 名
- D. 50 名

【答案】D

【解析】投资者保护机构受“50 名以上”投资者委托，可以作为代表人参加诉讼。

知识点 4：信息披露制度

一. 信息披露概述

披露类型	披露文件		披露时间	记忆技巧
首次信息披露	招股说明书		—	“书法”
	上市公告书		—	
	公司债券募集办法		—	
持续信息披露	定期	年度报告	会计年度结束之日起 4 个月内	“报告”
	报告	中期报告	上半年结束之日起 2 个月内	

	临时报告	发生可能对上市公司股票或者债券的交易价格产生较大影响的重大事件时	
--	------	----------------------------------	--

二. 临时报告

1. 上市公司与股票相关的重大事件

序号	重大事件
1	公司的经营方针和经营范围的 重大 变化
2	公司订立 重要 合同、提供 重大 担保或从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生 重要 影响
3	公司发生 重大 债务和未能清偿到期 重大 债务的违约情况
4	公司发生 重大 亏损或者 重大 损失
5	公司生产经营的外部条件发生 重大 变化
6	涉及公司的 重大 诉讼、仲裁，股东会、董事会决议被依法撤销或宣告无效
7	公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 涉嫌犯罪 被依法采取强制措施
8	公司 分配股利、增资的计划 ，公司股权结构的重要变化，公司 减资、合并、分立、解散及申请破产的决定 ，或依法进入破产程序、被责令关闭
9	持有公司 5%以上 股份（不计优先股）的股东或实际控制人 持有股份或者控制公司的情况发生较大变化 ，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或相似业务的情况发生较大变化
10	公司在 1年内 购买、出售 重大资产超过公司资产总额30%
11	公司 营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%
12	公司的 董事、1/3以上监事或经理发生变动 ， 董事长或经理无法履行职责

2. 上市公司与债券相关的重大事件

序号	重大事件
1	公司股权结构或者生产经营状况发生 重大 变化
2	公司 重大 资产抵押、质押、出售、转让、报废
3	涉及公司的 重大 诉讼、仲裁
4	公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 涉嫌犯罪 被依法采取强制措施
5	公司 债券信用评级 发生变化
6	公司发生 未能清偿到期债务 的情况
7	公司 分配股利 ，作出减资、合并、分立、解散以及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭
8	公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的20%（“双眼盯紧”）
9	公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%（“要零容忍”）
10	公司发生的重大损失超过上年末净资产的10%（“要零容忍”）

3. 披露时间

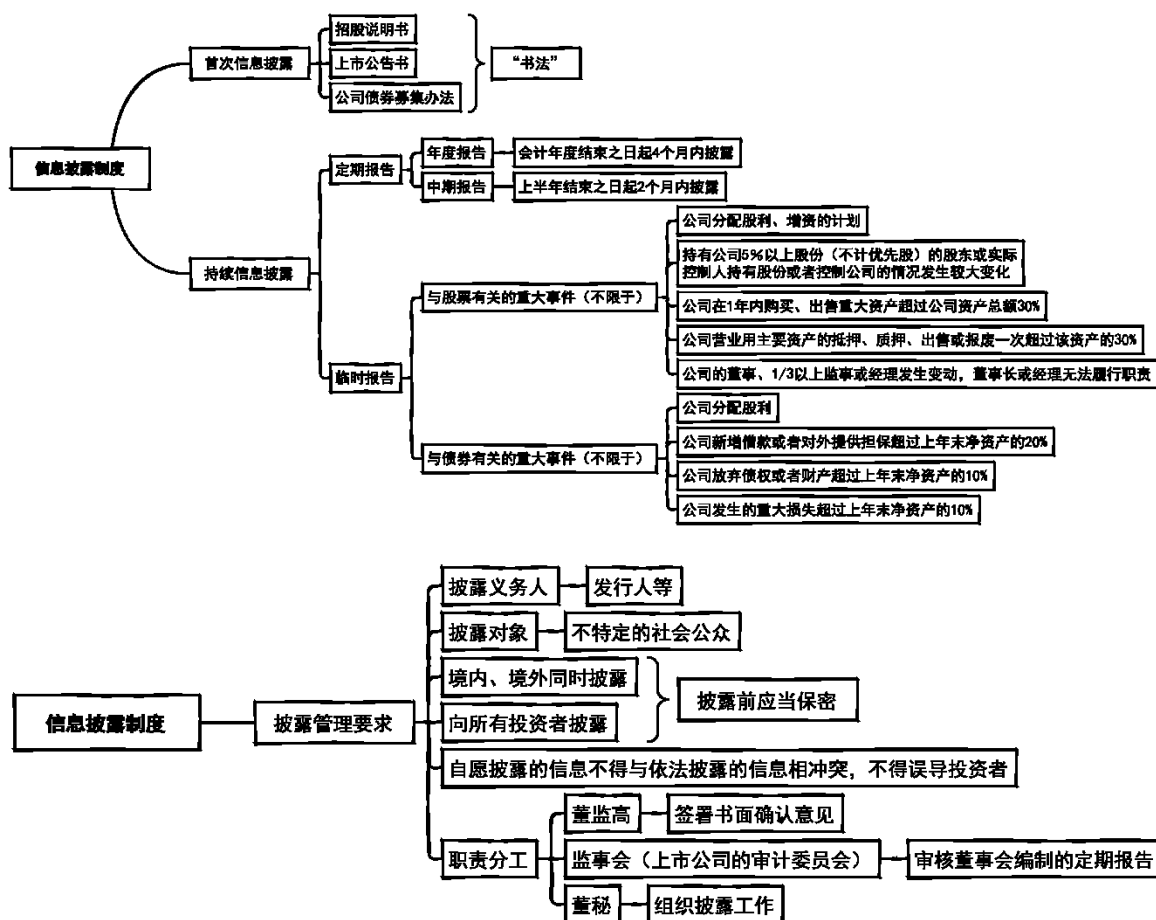
披露类型	具体规定
常规	1 董事会 就该重大事件形成 决议 时的两个交易日内（按新政策调整）

披露	2	有关各方就该重大事件签署意向书或协议时的两个交易日内
	3	董事、高级管理人员知悉该重大事件发生时的两个交易日内（按新政策调整）
提前披露	1	该重大事件难以保密
	2	该重大事件已经泄露或市场出现传闻
	3	公司证券及其衍生品种出现异常交易情况

三. 披露管理要求

要点	具体规定	
披露义务人	发行人以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务	
	未按照规定披露信息，或者公告的证券发行文件、定期报告、临时报告及其他信息披露资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，信息披露义务人应当承担赔偿责任。其他责任人（发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等）应当与发行人承担连带赔偿责任，但能够证明自己没有过错的除外	
披露对象	向不特定的社会公众披露	
信息质量要求	信息披露义务人披露的信息，应真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏	
时间一致	证券同时在境内境外公开发行、交易的，其信息披露义务人在境外披露的信息，应当在境内同时披露	
	信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露，但法律、行政法规另有规定的除外	
保密要求	任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。任何单位和个人提前获知的前述信息，在依法披露前应当保密	
内容一致	除了依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者	
董监高的披露职责	董事、监事、高级管理人员	签署书面确认意见
	监事会 (上市公司审计委员会)	审核董事会编制的定期报告
	董事会秘书	组织定期报告、临时报告的披露工作
信息质量保证	发行人的董事、监事和高级管理人员应当保证发行人及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整。董事、监事和高级管理人员无法保证证券发行文件和定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，发行人应当披露。发行人不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露	

本单元“知识点4”总结



精学细练

【单选题】根据证券法律制度的规定，下列各项中，属于上市公司持续信息披露文件的是（ ）。

- A. 招股说明书
- B. 重大事件的临时报告
- C. 债券募集说明书
- D. 上市公告书

【答案】B

【解析】持续信息披露文件主要有定期报告和临时报告。定期报告是上市公司进行持续信息披露的主要形式之一，包括年度报告、中期报告和季度报告。

【单选题】根据证券法律制度的规定，上市公司报送并公告中期报告的法定截止日为每年的（ ）。（2025年）

- A. 6月30日
- B. 9月30日
- C. 7月31日
- D. 8月31日

【答案】D

【解析】上市公司应在每一会计年度的上半年结束之日起2个月内，报送并公告中期报告。

选项 D 当选。

【单选题】根据证券法律制度的规定，上市公司报送并公告年度报告的法定截止日期是（ ）。(2024 年)

- A. 3 月 31 日
- B. 4 月 30 日
- C. 5 月 31 日
- D. 6 月 30 日

【答案】B

【解析】上市公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内，报送并公告年度报告。选项 B 当选。

【多选题】根据证券法律制度的规定，凡发生可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，上市公司应当立即报送临时报告，并予公告，下列情形中，属于重大事件的有（ ）。

- A. 公司分配股利的计划
- B. 公司一年内购买重大资产达到公司资产总额 20%
- C. 公司注册资本减少的决定
- D. 公司涉嫌违法受到刑事处罚

【答案】ACD

【解析】选项 B：公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额 30%才属于重大事件。

【单选题】某上市公司监事会有 5 名监事，其中监事赵某、张某为职工代表，监事任期届满，该公司职工代表大会在选举监事时，认为赵某、张某未能认真履行职责，故一致决议改选陈某、王某为监事会成员。按照《证券法》的规定，该上市公司应通过一定的方式将该信息予以披露，该信息披露的方式是（ ）。

- A. 中期报告
- B. 季度报告
- C. 年度报告
- D. 临时报告

【答案】D

【解析】公司董事、1/3 以上监事（本题中，监事人数为 5 人，其中两人发生变动，即变动比例为 40%，已经超过 1/3）或者经理发生变动属于重大事件，应提交临时报告。

【多选题】根据证券法律制度的规定，凡发生可能对上市公司债券的交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即报送临时报告，下列情形中，属于重大事件的有（ ）。

- A. 增资的计划
- B. 公司新增借款超过上年末净资产的 10%
- C. 公司放弃债权超过上年末净资产的 10%
- D. 发生重大损失超过上年末净资产的 10%

【答案】CD

【解析】(1) 选项 A：属于股票发行公司发布临时报告的重大事件。(2) 选项 B：公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%，属于公司债券发行公司发布临时报告的重大事件。

【单选题】根据证券法律制度的规定,下列关于证券信息披露的表述中,不正确的是()。

- A. 信息披露义务人披露的信息应当通俗易懂
- B. 信息披露义务人自愿披露的信息不得与依法披露的信息相冲突
- C. 信息披露义务人披露的信息应当简明清晰
- D. 信息披露的对象是特定的社会公众

【答案】D

【解析】选项D: 信息披露的对象是不特定的社会公众。

【单选题】根据证券法律制度的规定,上市公司中负责组织定期报告披露工作的主体是()。

- A. 董事长
- B. 监事会
- C. 董事会秘书
- D. 董事会

【答案】C

【解析】上市公司中负责组织定期报告披露工作的主体是“董事会秘书”。

知识点 5: 禁止交易行为

一. 内幕交易行为

1. 概述

要点	具体规定
概念	证券交易内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人,在 <u>内幕信息公开前,不得买卖该公司的证券,或泄露该信息,或者建议他人买卖该证券</u>
内幕信息	是指证券交易活动中,涉及发行人的经营、财务或者对该发行人证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息,为内幕信息。主要指 <u>重大事件</u>
法律后果	内幕交易行为给投资者造成损失的,应当依法承担赔偿责任

2. 内幕信息知情人的界定

下列主体属于内幕信息知情人	
公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员	持有公司 <u>5%以上</u> 股份的股东及其董事、监事、高级管理人员
发行人及其董事、监事、高级管理人员	
发行人控股的公司及其董事、监事、高级管理人员	发行人实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员
其他可以获取公司有关内幕信息的人员	

二. 利用其他未公开信息进行交易 (“老鼠仓”)

要点	具体规定
谁在利用信息	<u>证券</u> 交易场所、 <u>证券</u> 公司、 <u>证券</u> 登记结算机构、 <u>证券</u> 服务机构和其他金融机构的 <u>从业人员</u> 、有关 <u>监管部门或行业协会的工作人员</u>
利用何种信息	<u>内幕信息以外的</u> 其他未公开的信息
行为	<u>从事</u> 与该信息相关的证券交易活动,或 <u>明示、暗示他人从事</u> 相关交易活动
后果	给投资者造成损失的,应当依法承担赔偿责任

三. “短线交易”

1. 基本规定

要点	具体规定
限制主体	持有上市公司股份 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员
限制行为	将其持有的该公司的股票或其他具有股权性质的证券在 买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入
法律后果	由此所得收益 归该公司 所有
收归程序	公司 董事会 应当收回其所得收益

2. 其他规定

序号	具体规定
1	上述董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券， 包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户 持有的股票或者其他具有股权性质的证券
2	证券公司因 包销 购入售后剩余股票而持有 5% 以上股份，卖出该股票 不受 6 个月时间限制
3	公司董事会不依法收回该收益的，股东有权要求董事会在 30 日内 执行，董事会未在规定时间内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼；公司董事会不按照上述规定执行，致使公司遭受损害的，负有责任的董事依法承担连带责任

四. 操纵证券市场

序号	具体规定
1	单独或通过合谋，集中资金优势、持股优势或利用信息优势联合或连续 买卖
2	与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券 交易
3	在自己实际控制的账户之间进行证券 交易
4	不以成交为目的，频繁或大量 申报并撤销 申报
5	利用虚假或不确定的重大信息，诱导投资者进行证券 交易
6	对证券、发行人公开作出评价、预测或投资建议，并进行反向证券 交易

五. 虚假陈述行为

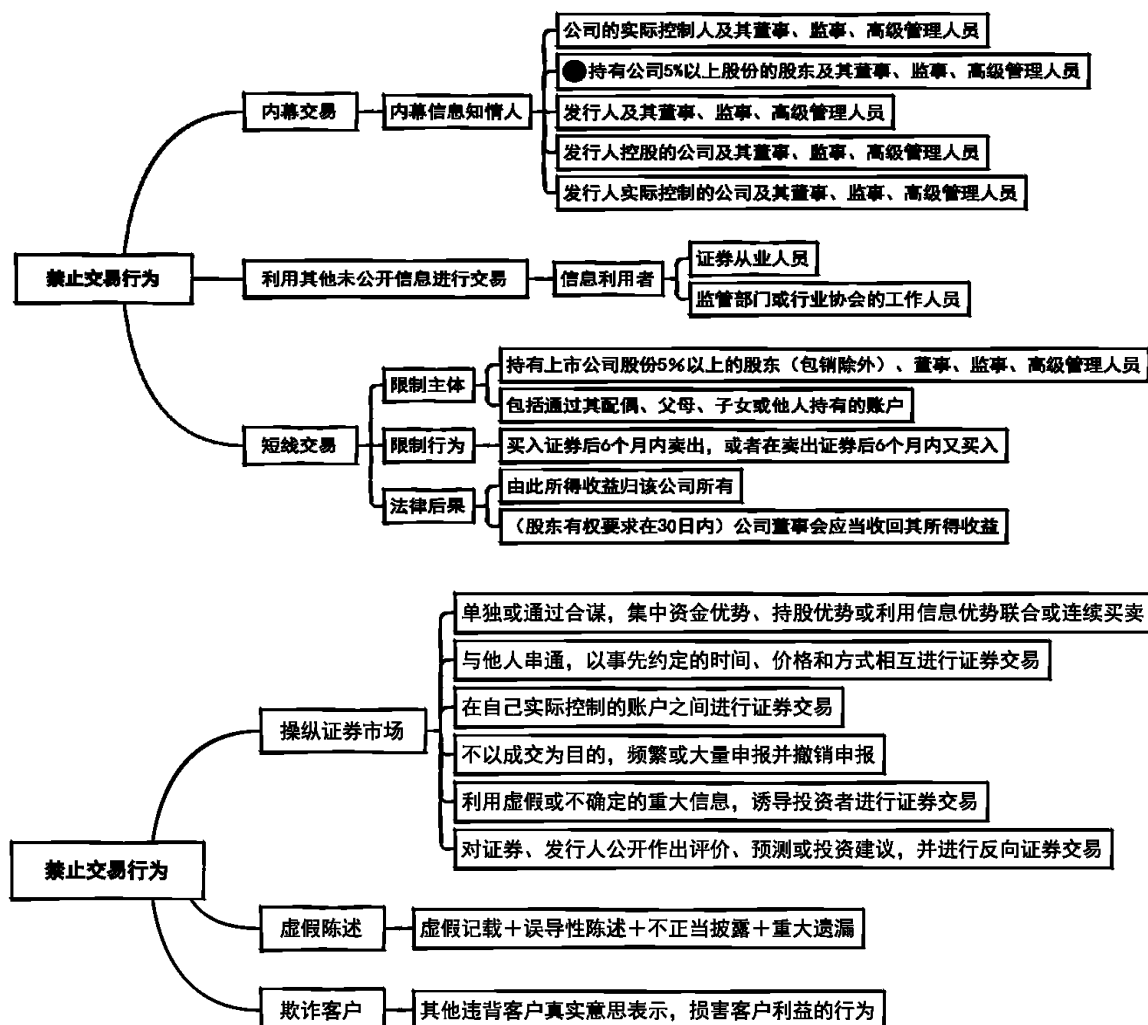
序号	虚假陈述行为	信息要求
1	虚假记载	虚假陈述是针对 重大性信息 而言的行为，凡是可能对证券价格有重大影响的事件、事项或者信息及其发生的变动，都具有重大性
2	误导性陈述	
3	不正当披露	
4	重大遗漏	

六. 欺诈客户

序号	具体规定
1	违背 客户 的委托为其买卖证券
2	不在规定时间内向 客户 提供交易的确认文件
3	未经客户的委托，擅自为 客户 买卖证券，或假借客户的名义买卖证券
4	为牟取佣金收入，诱使 客户 进行不必要的证券买卖

5 其他违背客户真实意思表示，损害客户利益的行为

本单元“知识点5”总结



精学细练

【单选题】下列人员中，不属于《证券法》规定的证券交易内幕信息的知情人员的是（ ）。

- A. 上市公司的财务负责人
- B. 持有上市公司 3%股份的股东
- C. 上市公司控股的公司的董事
- D. 上市公司的监事

【答案】B

【解析】根据《证券法》规定，持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；属于内幕信息的知情人。

【单选题】根据证券法律制度的规定，下列人员不属于禁止利用内幕信息以外的其他未公开信息进行交易的主体的是（ ）。（2024 年）

- A. 证券交易场所的从业人员
- B. 证券公司的从业人员

- C. 证券登记结算机构的负责人
- D. 上市公司的实际控制人

【答案】D

【解析】《证券法》第五十四条规定：禁止证券交易场所、证券公司、证券登记结算机构、证券服务机构和其他金融机构的从业人员、有关监管部门或者行业协会的工作人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定，从事与该信息相关的证券交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动。利用未公开信息进行交易给投资者造成损失的，应当依法承担赔偿责任。选项D当选。

【多选题】下列人员中，若将买入的甲上市公司股票在六个月内卖出，其获得的收益应该归甲上市公司所有的有（ ）。(2025年)

- A. 监事的女儿
- B. 董事的母亲
- C. 高级管理人员的配偶
- D. 某证券公司，因购入包销售后剩余股票而持有甲公司7%的股份

【答案】ABC

【解析】上市公司、股票在国务院批准的其他全国性证券交易场所交易的公司持有5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的该公司的股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的除外。上述董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。选项A、B、C当选。

【多选题】某公司的下列行为中，属于操纵证券市场的有（ ）。(2024年)

- A. 未经客户的委托，擅自为客户买卖证券
- B. 与他人串通，以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易
- C. 利用不确定的重大信息，诱导投资者证券交易
- D. 不以成交为目的，大量申报并撤销申报

【答案】BCD

【解析】选项A：属于欺诈客户的行为。

【单选题】某证券公司实施了下列行为，其中属于合法行为的是（ ）。

- A. 甲证券公司得知某上市公司上半年盈利大大超出预期，在信息未公开前，大量买入该上市公司的股票
- B. 乙证券公司为牟取佣金收入，诱使客户进行不必要的证券买卖
- C. 丙证券公司集中资金优势连续买入某上市公司股票，造成该股票价格大幅上涨，在高价位上卖出获利
- D. 丁证券公司将其包销的售后剩余股票全部自行购入

【答案】D

【解析】(1) 选项A：属于内幕交易行为；(2) 选项B：属于欺诈客户；(3) 选项C：属于操纵证券市场，均为证券法禁止的交易行为。(4) 选项D：在“先销后包”的情形下，承销期结束后证券公司应当将售后剩余的证券全部自行购入。

【单选题】下列各项中，属于欺诈客户行为的是（ ）。

- A. 甲证券公司不在规定时间内向客户提供交易的确认文件
B. 乙上市公司在上市公告书中夸大净资产额
C. 丙公司与戊公司串通相互交易以抬高证券价格
D. 丁公司董事赵某提前泄露公司增资计划以使李某获利

【答案】A

【解析】(1) 选项 B：属于虚假陈述行为；

(2) 选项 C：属于操纵市场行为；

(3) 选项 D：属于内幕交易行为。

知识点 6：上市公司收购

一. “上市公司收购”概述

1. 概念

具体规定		
上市公司收购，是指 收购人通过 在证券交易所的证券交易持有有一个上市公司的股份达到一定比例，或通过证券交易所交易活动以外的其他 合法方式控制一个上市公司的股份达到一定程度，导致其获得或者可能获得对该公司实际控制权 的行为		
表象	上市公司股份的购买活动	
目的 (实质)	为“获得或巩固目标上市公司（被收购的上市公司）实际控制权”	
收购途径	1	通过证券交易系统交易购入目标上市公司的股份
	2	对目标上市公司进行要约收购
	3	与目标上市公司的股东达成股份转让协议（协议收购）
	4	通过认购目标上市公司发行新股的方式收购其股份
	5	其他途径（ 管理层收购 等）

2. 取得实际控制权的表现（2026 年重大调整）

特征	取得实际控制权的表现
绝对控股	投资者为上市公司持股 超过 50% 的控股股东
相对控股	投资者可以实际支配上市公司股份表决权 超过 30%
操纵董事会	投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司 董事会超过半数 成员选任
影响股东会	投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东会的决议 产生重大影响

3. 管理层收购（2026 年新增）

(1) 概念

上市公司的**董事、高级管理人员、员工或其所控制或者委托的法人或者其他组织**可以成为本公司的收购人，上述主体拟对本公司进行收购的，通常称为管理层收购。

(2) 细节

要点	具体规定
收购条件	收购的上市公司应当具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度，公司董事会成员中 独立董事的比例应当达到或者超过 1/2
决议	本次收购应当经上市公司 全体独立董事 2/3 以上同意 后，提交董事会审议，经董事

办法	会 非关联董事作出决议 后，提交公司股东会审议，经 出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过	
财务顾问与评估报告	1	独立董事发表意见前，应当聘请独立财务顾问就本次收购出具 专业意见 ，独立财务顾问的意见应当与独立董事专门会议审议情况同时公告
	2	公司应当聘请符合《证券法》规定的资产评估机构提供公司资产 评估报告
限制	上市公司董事、高级管理人员存在违反公司法规定忠实义务情形，或者 最近3年 有证券市场不良诚信记录的，不得收购本公司	

二. 收购人的相关规定

1. 收购人的资格

要点	具体规定	
组成	收购人包括 投资者 （收购带头人）及其 一致行动人 （收购带头人的同伙）	
不得收购上市公司的情形	1	收购人 负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态
	2	收购人 最近3年 有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为
	3	收购人 最近3年 有严重的证券市场失信行为
	4	收购人存在依法不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形

2. 一致行动人（收购人的同伙）

（1）概述

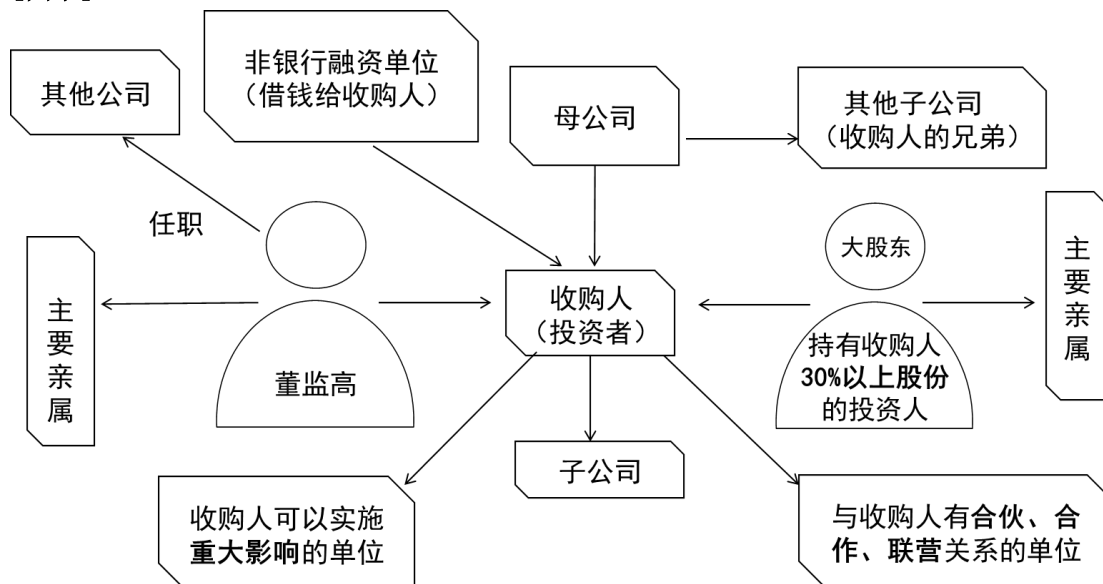
要点		具体规定	
一致行动的概念		是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者 共同扩大 其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实	
一致行动的效果		投资者及其一致行动人在一个上市公司中拥有的股份应 合并计算	
示例			
母子 公司	甲公司	持有 A 公司 25%的股份	合并计算的持股比例已经超过 50%，说明已经取得 A 公司的控制权
	乙公司	持有 A 公司 26%的股份	

（2）一致行动人的推定

序号	如果没有相反的证据，投资者有下列情形之一的，为一致行动人
1	投资者之间有股权控制关系
2	投资者受同一主体控制
3	投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员
4	投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响
5	银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排
6	投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系
7	持有投资者 30% 以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份
8	在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份
9	持有投资者 30% 以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持同一上市公司股份
10	在上市公司任职的董事、高级管理人员及其前项所述亲属，同时持有本公司股份的，或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份

11	上市公司董事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份
12	投资者之间具有其他关联关系

[图示]



三. 持股权益变动披露（“拉警报”）

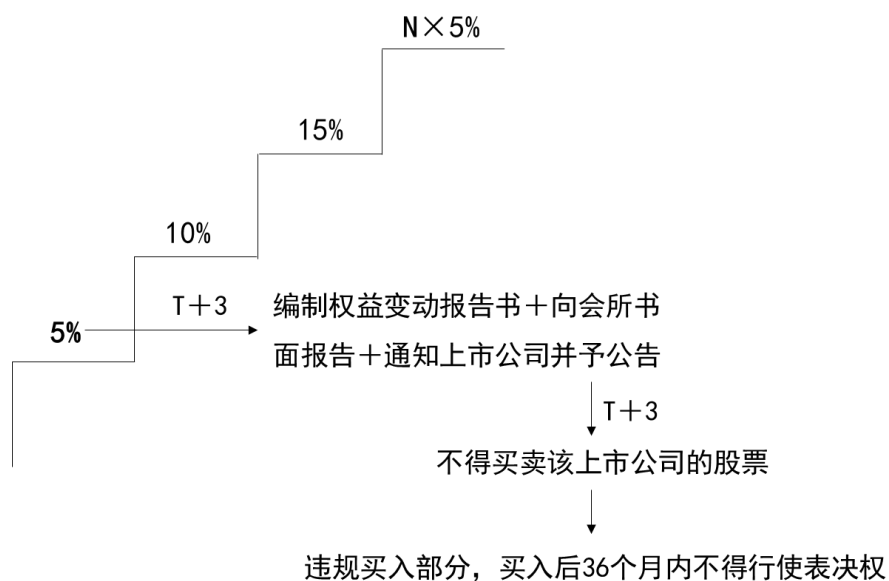
（一）持股权益变动披露的时点

1. 通过证券交易所进行证券交易

（1）“首次”触发“平台规则”

持股比例	权益披露要求		交易限制要求	违规买入的后果
投资者及其一致行动人共同持有一个上市公司已发行的有表决权的股份达到 5% 时	在该事实发生之日起 三日 内编制权益变动报告书	书面报告	在 上述期限内 (T+3) 不得再行买卖 该上市公司的股票	违反规定买入在上市公司中拥有权益的股份的，在 买入后的 36 个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权
		通知		

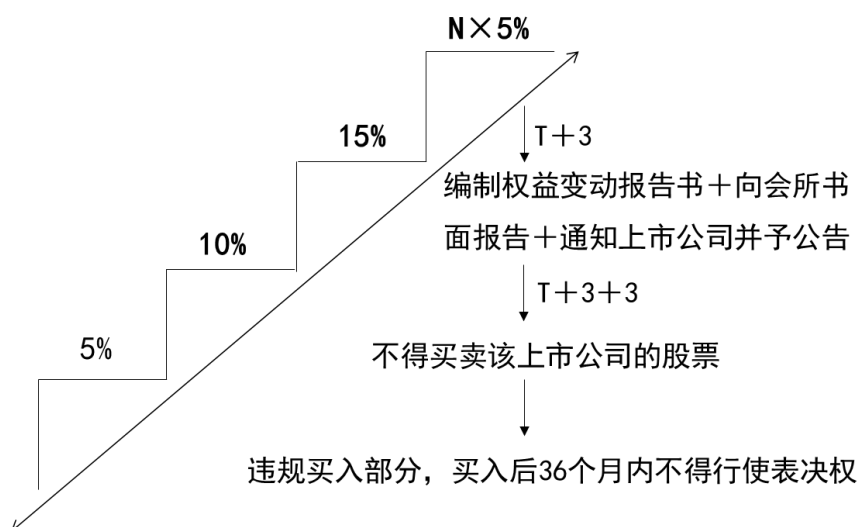
[图示] “首次”触发“平台规则”



(2) “再次”触发“平台规则”

持股比例	权益披露要求		交易限制要求	违规买入的后果
投资者及其一致行动人共同持有一个上市公司已发行的有表决权的股份达到5%后, 每增加或者减少5%的	在该事实发生之日起三日内	书面报告	国务院证券监督管理机构以及证券交易所	违反规定买入在上市公司中拥有权益的股份的, 在买入后的36个月内, 对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权
	编制权益变动报告书	通知	该上市公司, 并予公告	

[图示] “再次”触发“平台规则”



(3) “卡点规则” (后台设置 1%)

持股比例	权益披露要求
投资者及其一致行动人共同持有一个上市公司已发行的有表决权的股份达到 5%后, 每增加或者减少 1%的	该事实发生的次日 (T+1) 通知该上市公司, 并予公告

2. 通过协议转让方式进行证券交易

持股比例		权益披露要求			交易限制要求
首次触发披露时点	投资者及其一致行动人共同持有一个上市公司已发行的有表决权的股份拟达到或超过 5%的	在该事实发生之日起三日内编制权益变动报告书	书面报告	国务院证券监督管理机构以及证券交易所	作出报告、公告前, 不得再行买卖该上市公司的股票
再次触发披露时点	投资者及其一致行动人共同持有一个上市公司已发行的有表决权的股份达到或超过 5%后, 每增加或减少达到或超过 5%的		通知	该上市公司, 并予公告	

(二) 持股权益变动披露的内容 (权益变动报告书)

权益变动后持股比例	主体资格	报告书类型
5%≤持股比例<20%	成为第一大股东或实际控制人	详式权益报告书
	未成为第一大股东或实际控制人	简式权益报告书
20%≤持股比例≤30%	详式权益报告书	
无论是简式权益变动报告书，还是详式权益变动报告书，均应当披露		
1	持股达到法定比例或持股增减变化达到法定比例的日期	
2	增持股份的资金来源	
3	在上市公司中拥有权益的股份变动的的时间以及方式	

四. 要约收购

1. 要约收购的概念与分类

要点	具体规定
概念	收购人公开向被收购公司的所有股东发出要约, 并按要约中的价格、期限、收购比例等条件购买被收购公司的表决权股份, 以期获得或者巩固被收购公司的控制权的行为
分类	全面要约 向被收购公司所有股东发出收购其所持有的全部股份的要约
	部分要约 向被收购公司所有股东发出收购其所持有的部分股份的要约
	自愿要约 收购人自愿做出要约收购决定
	强制要约 当收购人持股比例达到法定数额时依法作出要约收购决定

2. 收购人的义务

要点	具体规定
编制、提示	实施要约收购的收购人应当编制要约收购报告书, 聘请财务顾问, 通知被收购公司, 同时对要约收购报告书摘要作出提示性公告
同等对待	收购人应当公平对待被收购公司的所有股东, 持有同一种类股份的股东应当得到同等对待

禁止财务资助	被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施，应当有利于维护公司及其股东的利益，不得滥用职权对收购设置不适当的障碍， 不得利用公司资源向收购人提供任何形式的财务资助 ，损害公司及其股东的合法权益
禁售义务	收购人在要约收购期内， 不得卖出被收购公司的股票，也不得采取要约规定以外的形式和超出要约的条件买入 被收购公司的股票
锁定义务	收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的 18个月内 不得转让

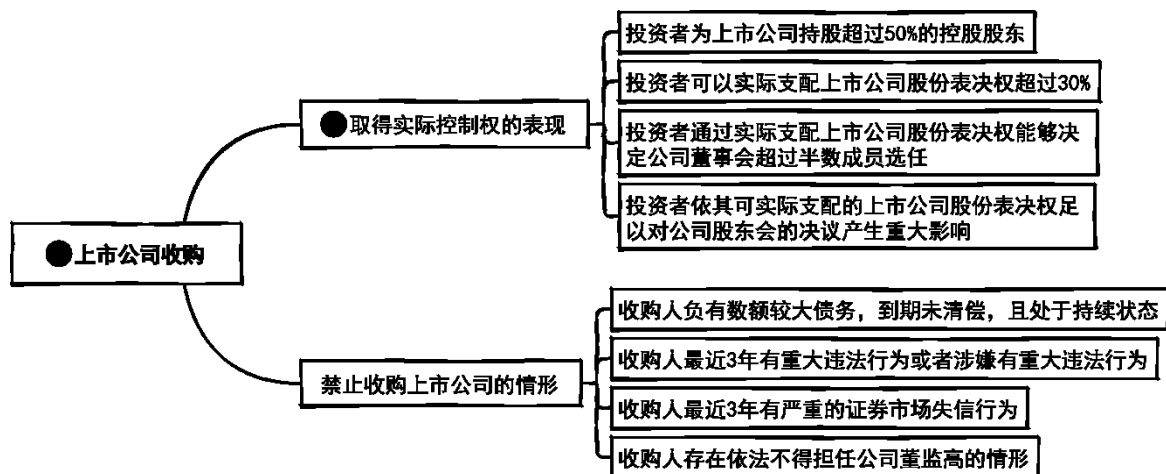
3. 收购要求

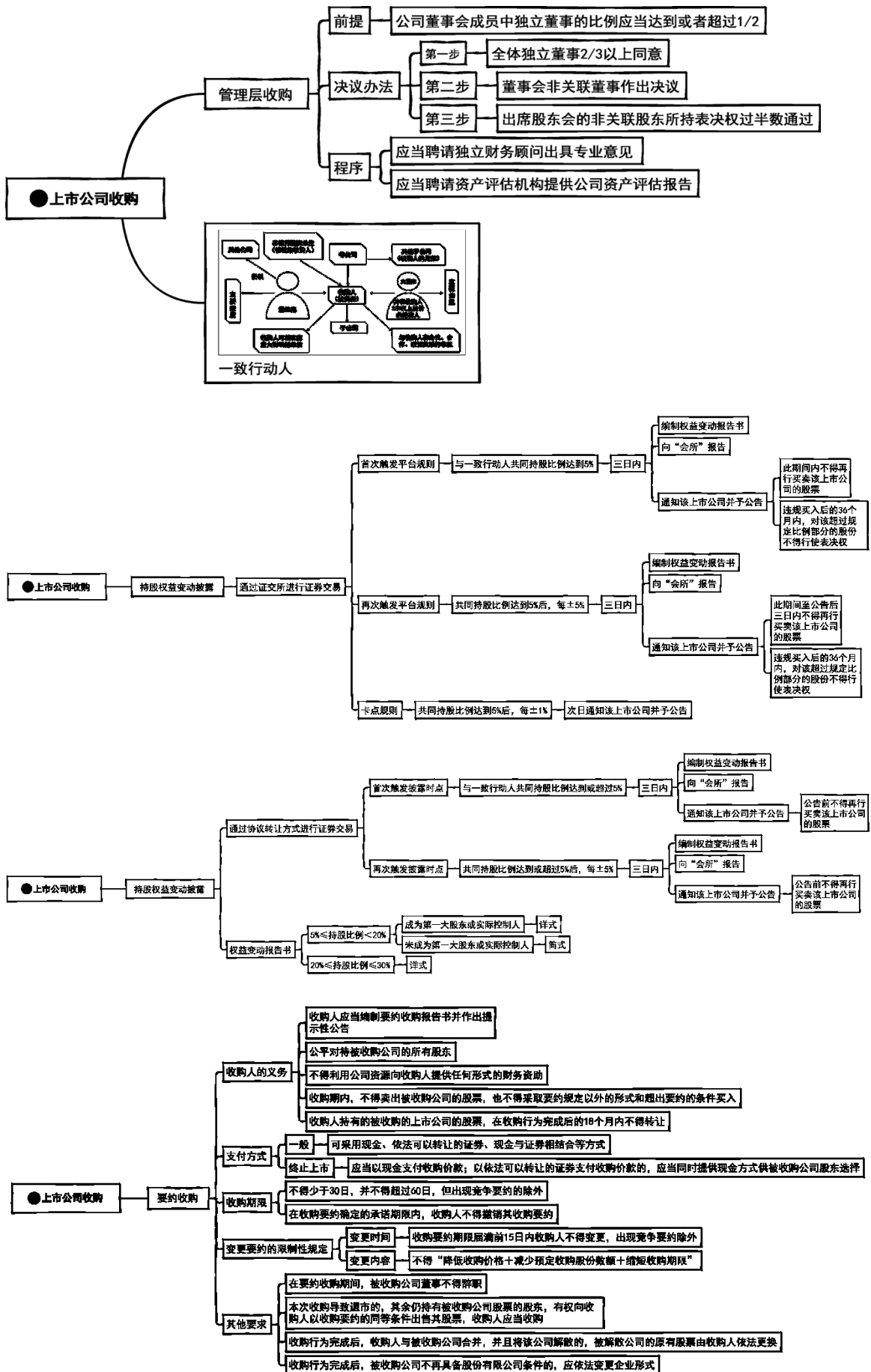
要点	具体规定	
支付方式	一般	可采用 现金 、依法可以转让的 证券 、 现金与证券相结合 等方式
	终止被收购公司的上市地位	应当以现金 支付收购价款；以依法可以转让的证券支付收购价款的，应当 同时提供现金 方式供被收购公司股东选择
收购期限	不得少于30日，并不得超过60日 ，但出现竞争要约的除外	
不得撤销	在收购要约确定的 承诺期限内 ， 收购人不得撤销 其收购要约	
变更要约的 限制性 规定	变更内容	不得“降低收购价格+减少预定收购股份数额+缩短收购期限”
	时间	收购要约期限 届满前15日内收购人不得变更 ，出现竞争要约除外

4. 其他要求

序号	具体规定
1	在要约收购期间， 被收购公司董事不得辞职
2	收购期限届满，被收购公司股权分布 不符合 证券交易所规定的上市交易要求的，该上市公司的股票应由证券交易所依法 终止上市交易 。其余仍持有被收购公司股票的股东，有权向收购人以收购要约的同等条件出售其股票，收购人 应当收购
3	收购行为完成后，收购人与被收购公司 合并 ，并且将该公司 解散 的，被解散公司的原有股票由收购人依法 更换
4	收购行为完成后，被收购公司 不再具备股份有限公司 条件的，应 依法变更企业形式

本单元“知识点6”总结





精学细练

【多选题】根据上市公司收购法律制度的规定，下列情形中，属于表明投资者获得或拥有上市公司控制权的有（ ）。(根据 2026 年政策重编答案)

- A. 投资者为上市公司持股 50%以上的控股股东
- B. 投资者可实际支配上市公司股份表决权超过 30%
- C. 投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会 1/3 成员选任
- D. 投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东会的决议产生重大影响

【答案】BD

【解析】表明投资者获得或拥有上市公司控制权的情形，包括：

- 1. 投资者为上市公司持股“超过”50%的控股股东；
- 2. 投资者可以实际支配上市公司股份表决权超过 30% (选项 B)；
- 3. 投资者通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会“超过”半数成员选任；
- 4. 投资者依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东会的决议产生重大影响 (选项 D)；
- 5. 国务院证券监督管理机构认定的其他情形。

【多选题】根据证券法律制度的规定，下列各项中，属于不得收购上市公司的情形有（ ）。

- A. 收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态
- B. 收购人最近 3 年涉嫌有重大违法行为
- C. 收购人最近 3 年有严重的证券市场失信行为
- D. 收购人为限制民事行为能力人

【答案】ABCD

【解析】收购人存在上述情形时，均不得收购上市公司。

【多选题】甲公司收购乙上市公司时，下列投资者同时也在购买乙上市公司的股票。根据证券法律制度的规定，如无相反证据，与甲公司为一一致行动人的投资者有（ ）。

- A. 甲公司董事杨某
- B. 甲公司董事长张某多年未联系的同学
- C. 甲公司某监事的母亲
- D. 甲公司总经理的配偶

【答案】ACD

【解析】在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股份，与投资者属于一致行动人，选项 B 不当选。

【判断题】甲、乙两公司签署协议共同收购丙上市公司，当甲、乙两公司共同拥有权益的股份达到丙上市公司已发行股份的 3% 时，应当在该事实发生之日起 5 日内编制权益变动报告书，向中国证监会、证券交易所提交书面报告，通知丙上市公司，并予以公告。（ ）

【答案】×

【解析】(1) 甲、乙两公司签署共同收购协议，属于一致行动人；(2) 首次权益披露点为 5%，而非 3%；(3) 在该事实发生之日起“3 日内”依法履行权益披露义务。

【判断题】被收购的上市公司能够运用部分资源，为收购人提供一定的财务资助。（ ）(2025 年)

【答案】×

【解析】被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施，应当有利于维护公司及其股东的利益，不得滥用职权对收购设置不适当的障碍，不得利用公司资源向收购人提供任何形式的财务资助，不得损害公司及其股东的合法权益。本题表述错误。

【判断题】在上市公司收购要约确定的承诺期限内，收购人有权撤销其收购要约。() (2023 年)

【答案】×

【解析】在收购要约确定的承诺期限内，收购人不得撤销其收购要约。

【单选题】根据证券法律制度的规定，在上市公司收购中，要约收购的收购期限一般为()。(2023 年)

- A. 不得少于 15 日，并不得超过 30 日
- B. 不得少于 15 日，并不得超过 60 日
- C. 不得少于 30 日，并不得超过 60 日
- D. 不得少于 30 日，并不得超过 90 日

【答案】C

【解析】不得少于 30 日，并不得超过 60 日，但出现竞争要约的除外。

【单选题】根据证券法律制度的规定，上市公司收购人拟变更收购要约，下列情形正确的是()。(2023 年)

- A. 收购人需要变更收购要约的，应当及时公告
- B. 将收购 3 000 万股变更为收购 2 000 万股
- C. 将收购价格 6 元一股变更为 5 元一股
- D. 将收购期限 60 日变更为 45 日

【答案】A

【解析】收购人如果需要变更收购要约的，必须及时公告，载明具体变更事项，并通知被收购公司，并且不得存在下列情形：(1) 降低收购价格 (C 选项)；(2) 减少预定收购股份数额 (B 选项)；(3) 缩短收购期限 (D 选项)。

【多选题】甲公司要约收购乙上市公司，收购要约中载明收购期限截至 5 月 30 日，收购价格 6 元一股，拟收购 5 000 万股。甲公司拟变更收购要约，下列情形符合规定的有()。(2024 年)

- A. 将收购价格改为 5 元一股
- B. 将收购数量改为 6 000 万股
- C. 将收购期限改为截至 6 月 10 日
- D. 甲公司变更收购要约的最晚时间是 5 月 20 日

【答案】BC

【解析】(1) 选项 ABC：收购要约的变更不得存在下列情形：①降低收购价格；②减少预定收购股份数额；③缩短收购期限；④国务院证券监督管理机构规定的其他情形。(2) 选项 D：收购要约期限届满前 15 日内，收购人不得变更收购要约；但是出现竞争要约的除外。

【单选题】根据证券法律制度的规定，下列关于要约收购的说法正确的是()。(2022 年)

- A. 要约确定的承诺期限内，收购人可以撤销其收购要约

- B. 收购人持有被收购的上市公司股票，收购行为完成后 15 个月内不得转让
- C. 收购人不得采取要约规定以外的形式和超出要约的条件购入被收购公司的股票
- D. 收购要约公告后，收购人对部分上市公司的股东提高价格收购

【答案】C

【解析】(1) 选项 A：在收购要约约定的承诺期限内，收购人不得撤销其收购要约。(2) 选项 B：收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的 18 个月内不得转让。(3) 选项 D：收购人应当公平对待被收购公司的所有股东，持有同一种类股份的股东应当得到同等对待。

【单选题】甲公司发出全面要约收购乙上市公司的股份，其收购目的是终止乙上市公司的上市资格，则下列表述中，正确的是（ ）。(2024 年)

- A. 甲公司可以仅用证券支付收购价款
- B. 在收购要约确定的承诺期限内，甲公司不得撤销其收购要约
- C. 甲公司在要约收购期限内，可以协议方式受让乙上市公司及股东的股票
- D. 甲公司在要约收购期限内，可以卖出乙上市公司股票

【答案】B

【解析】选项 A：收购人为终止上市公司的上市地位而发出全面要约的，或者不符合免除发出要约规定而发出全面要约的，应当以现金支付收购价款；以依法可以转让的证券支付收购价款的，应当同时提供现金方式供被收购公司股东选择；选项 C、D：收购人在要约收购期内，不得卖出被收购公司的股票，也不得采取要约规定以外的形式和超出要约的条件买入被收购公司的股票。

【多选题】根据证券法律制度的规定，下列关于上市公司收购的法律责任的表述中，正确的有（ ）。(2023 年)

- A. 收购行为完成后，收购人与被收购公司合并，并将该公司解散的，被解散公司的原有股票由收购人依法更换
- B. 在上市公司收购中，收购人持有的被收购的上市公司的股票，在收购行为完成后的 24 个月内不得转让
- C. 收购期届满，被收购公司股权分布不符合上市交易要求的，该上市公司的股票应当依法终止上市交易
- D. 收购行为完成后，被收购公司不再具备股份有限公司条件的，应当依法变更企业形式

【答案】ACD

【解析】选项 B：收购人持有的被收购的上市公司的股票，一般在收购行为完成后的 18 个月内不得转让。